高频考点必背手册

2026

涉税服务相关法律

使用指南

一、目标

通过表格和思维导图形式梳理重要知识点，总结归纳考试重难点内容，帮助考生整合碎片化知识，强化记忆，顺利通过 2026 考季税务师考试。

二、内容

根据历年考情及大纲要求，分析每章考情并梳理重要的一、二星考点和所有三星考点。

三、阶段

基础阶段。

四、学习建议

（1）本资料依据 2025 年教材整理，可搭配 2026 考季对应课程使用。

（2）基础阶段以其为核心学习资料，夯实内容、搭建知识框架，无须盲目通读教材。

（3）强化及冲刺阶段可作为核心复盘手册，快速回顾高频考点，确保关键得分点不遗漏。

注：本考季《高频考点必背手册》分两版发行：

第一版（现行）：依据 2025 年教材编写（即当前版本）。

第二版（待更新）：待 2026 年教材出版后，将依据新教材修订发布。

Contents

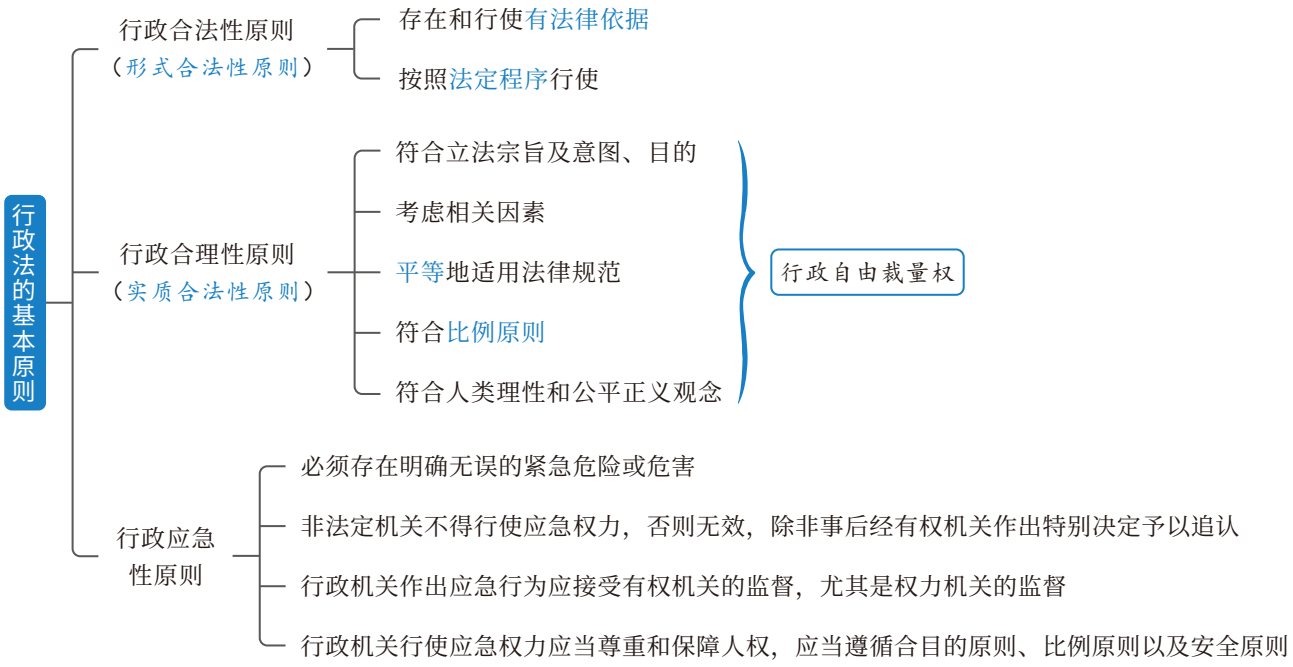
目　录

第一章　行政法基本理论 …… 01
第二章　行政许可法律制度 …… 07
第三章　行政处罚法律制度 …… 12
第四章　行政强制法律制度 …… 18
第五章　行政复议法律制度 …… 23
第六章　行政诉讼法律制度 …… 30
第七章　民法总论 …… 38
第八章　物权法 …… 44
第九章　债法 …… 52
第十章　婚姻家庭与继承法 …… 64
第十一章　个人独资企业法 …… 69
第十二章　合伙企业法 …… 71
第十三章　公司法 …… 74
第十四章　破产法 …… 82
第十五章　电子商务法 …… 92
第十六章　社会保险法 …… 95
第十七章　民事诉讼法 …… 97
第十八章　刑法 …… 101
第十九章　刑事诉讼法 …… 110

第一章　行政法基本理论

本章平均考核分值约 2 分，为非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。考虑到本章作为整个行政法律制度的入门章节，建议重点掌握。

知识点 1 行政法的基本原则



知识点 2 行政法的渊源

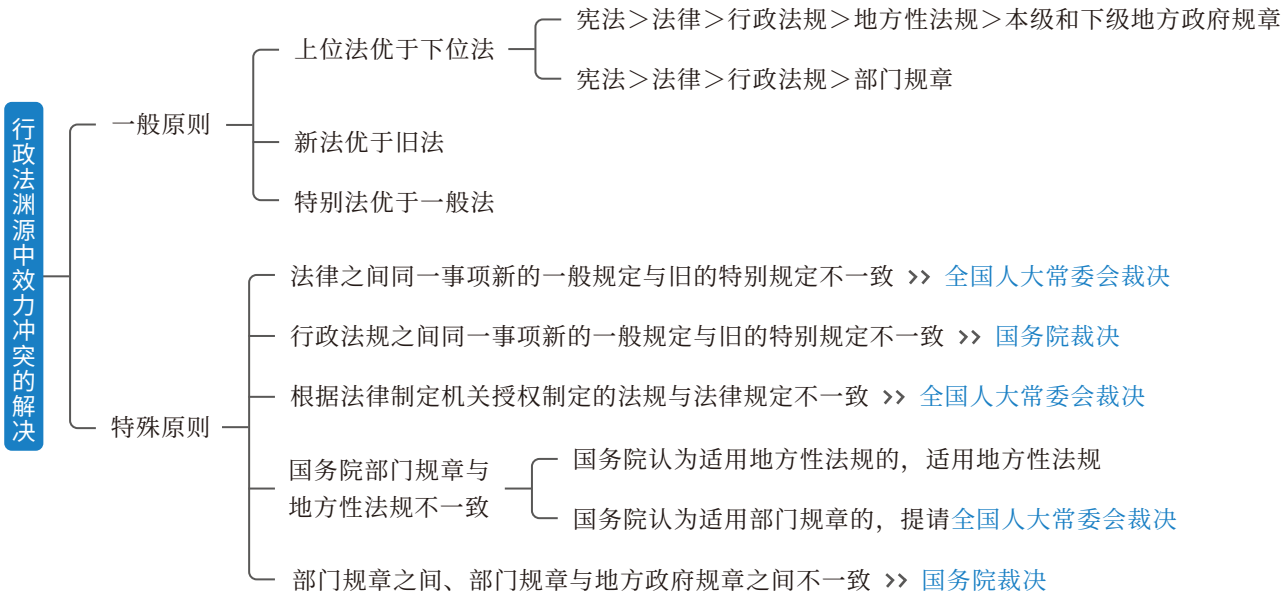
1. 法律渊源

法律渊源		制定主体	说明
宪法		全国人大	根本大法
法律	基本法律	全国人大	法律保留原则：税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度，只能由法律规定
	一般法律	全国人大常委会	
法规	行政法规	国务院	行政立法权（依职权立法、授权立法不得超过 5 年，另有规定除外）
	地方性法规	有地方立法权的人大及其常委会	不得与宪法、法律、行政法规相抵触

续表

法律渊源		制定主体	说明
规章	部门规章	国务院各部委、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构	效力等级低于宪法、法律、行政法规
	地方政府规章	①省级人民政府； ②设区的市、自治州人民政府	①效力等级低于宪法、法律、行政法规； ②同级地方性法规
民族自治条例、单行条例		民族自治地方人大	批准、备案
其他渊源		①国际条约、国际协定、法律解释； ②行政机关制定和经公告发布的规范性文件	

2. 行政法渊源中效力冲突的解决



知识点 3 行政主体的特征及行政职权

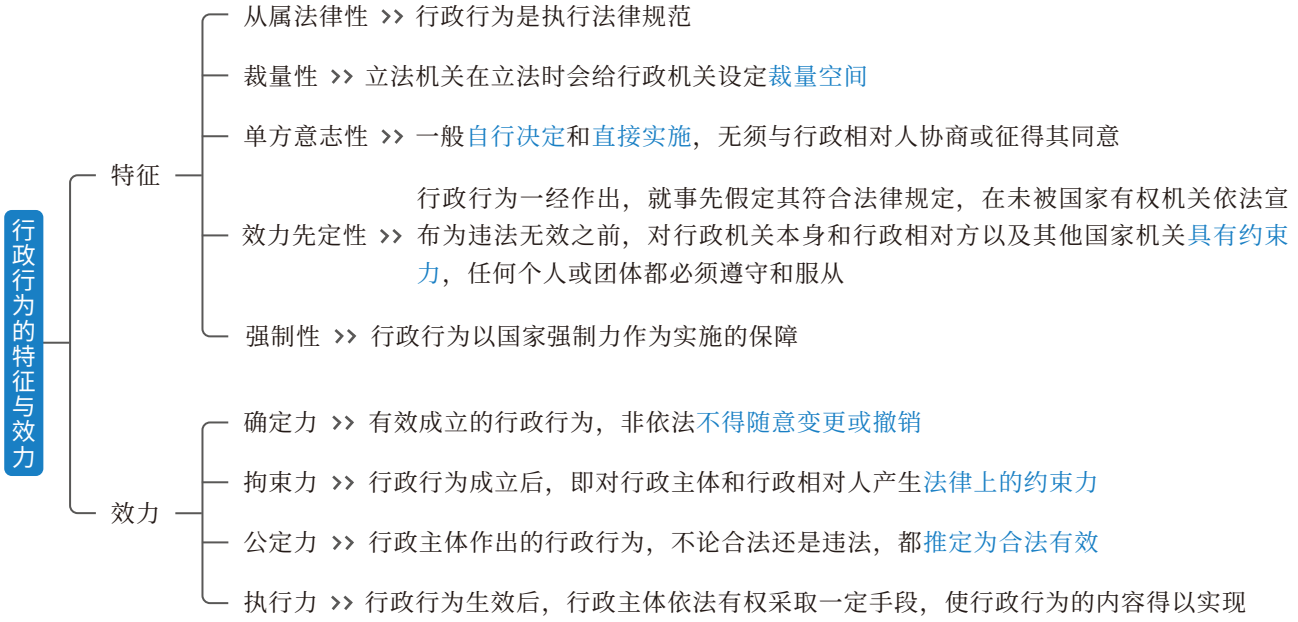
机关类型		举例	行政主体资格
中央行政机关	国务院	中央人民政府（最高国家行政机关）	√
	国务院组成部门	自然资源部、人力资源和社会保障部、财政部、司法部、住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、国家卫生健康委员会、中国人民银行和审计署（“部委行署”）	√
	国务院直属机构	中国证券监督管理委员会、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局、国家国际发展合作署、国家广播电视总局、海关总署、国家体育总局、国家统计局、国家知识产权局、国家信访局、国家医疗保障局	√
	国务院部委管理的国家局	公安部管理的国家移民管理局、交通运输部管理的国家铁路局、中国人民银行管理的国家外汇管理局、文化和旅游部管理的国家文物局、国家发展和改革委员会管理的国家能源局、自然资源部管理的国家林业和草原局、应急管理部管理的国家矿山安全监察局、国家发展和改革委员会管理的国家数据局	√
中央行政机关	国务院直属特设机构	国务院国有资产监督管理委员会	√
	国务院办事机构	国务院研究室	×
	国务院直属事业单位	中国气象局、国务院发展研究中心、新华通讯社、中央广播电视总台、中国科学院、中国社会科学院、中国工程院	经法律、法规授权，可以成为行政主体
地方行政机关		地方各级人民政府及其职能部门、派出机关	√

知识点 4 其他行使行政职权的组织

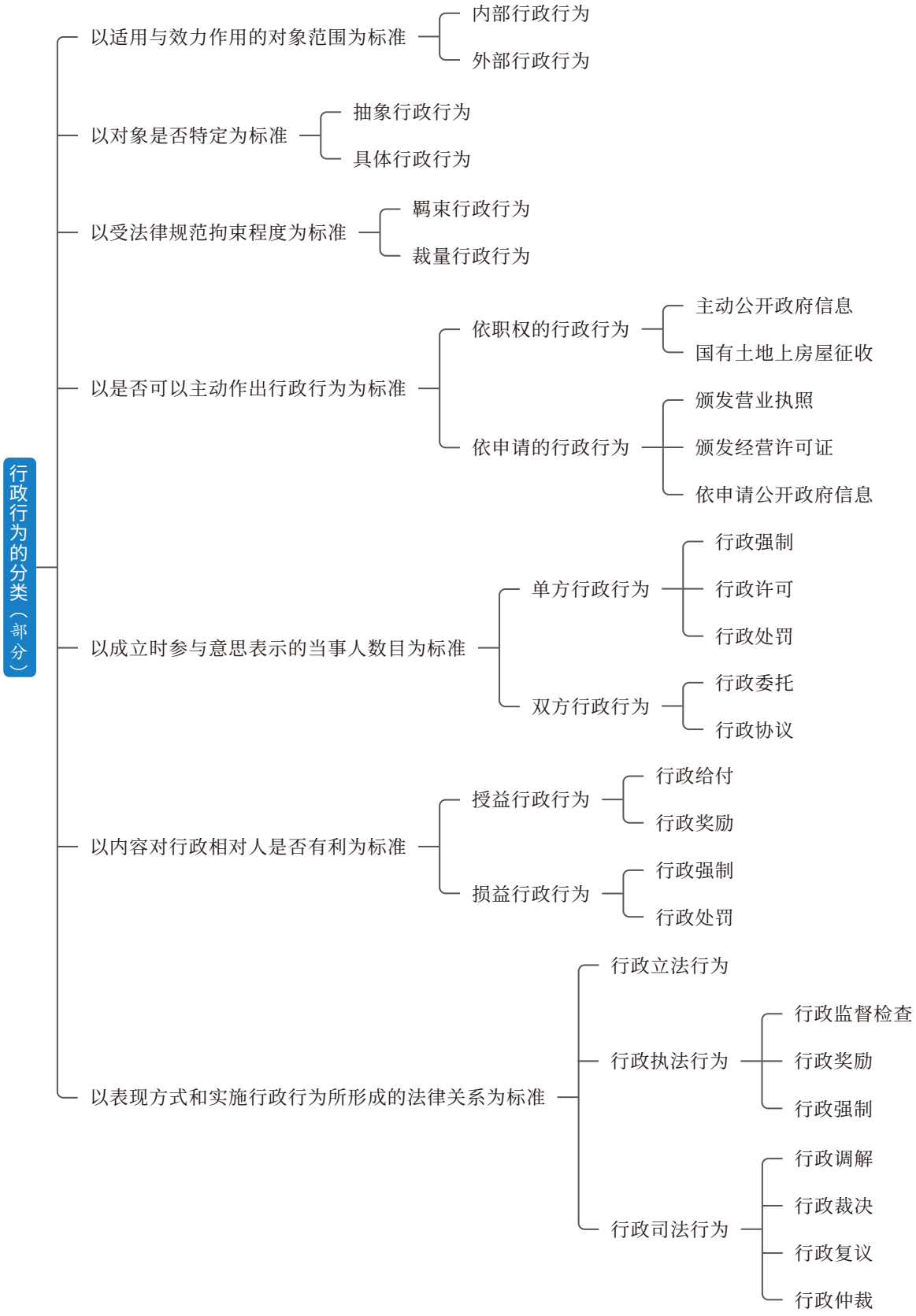
项目	被授权组织	被委托组织
法律地位	具有行政主体资格	不具有行政主体资格
权利来源	法律、法规的明文授权规定	行政机关的委托
行使行政权方式	可以自己的名义独立行使	必须以委托机关的名义行使
行为后果	独立承担法律责任	委托机关承担法律责任

知识点 5 行政行为基本理论

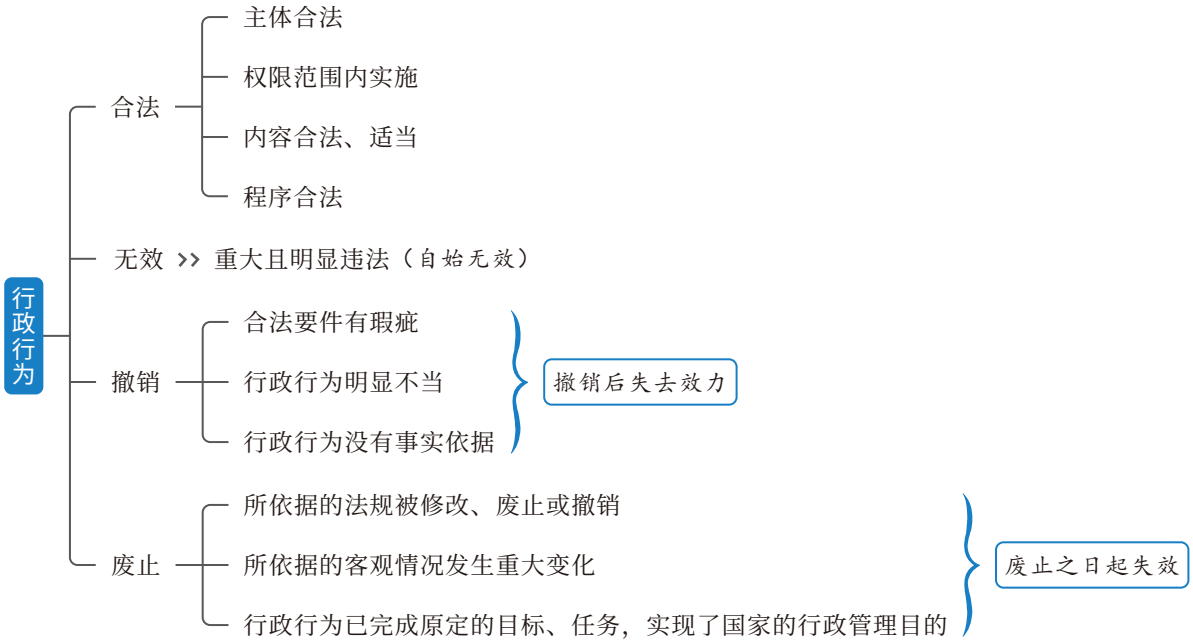
1. 行政行为的特征与效力



2. 行政行为的分类（部分）


行政行为的分类（部分）
以适用与效力作用的对象范围为标准
内部行政行为
外部行政行为
以对象是否特定为标准
抽象行政行为
具体行政行为
以受法律规范拘束程度为标准
羁束行政行为
裁量行政行为
以是否可以主动作出行政行为为标准
依职权的行政行为
主动公开政府信息
国有土地上房屋征收
依申请的行政行为
颁发营业执照
颁发经营许可证
依申请公开政府信息
以成立时参与意思表示的当事人数目为标准
单方行政行为
行政强制
行政许可
行政处罚
双方行政行为
行政委托
行政协议
以内容对行政相对人是否有利为标准
授益行政行为
行政给付
行政奖励
损益行政行为
行政强制
行政处罚
以表现方式和实施行政行为所形成的法律关系为标准
行政立法行为
行政执法行为
行政监督检查
行政奖励
行政强制
行政司法行为
行政调解
行政裁决
行政复议
行政仲裁

3. 行政行为的无效、撤销和废止



知识点 6 行政行为程序与行政程序法

1. 行政程序法的基本制度

信息公开制度、回避制度、行政调查检查制度、告知制度、催告制度、听证制度、行政案卷制度、说明理由制度、教示制度、时效制度、禁止单方接触制度等。

2. 政府信息公开制度

（1）政府信息公开的范围

①以公开为常态、不公开为例外。

②涉及国家秘密，危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的政府信息，不予公开。

③涉及商业秘密、个人隐私的政府信息，原则上不予公开，但经权利人同意或行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响，可以予以公开。

④对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或需要公众参与决策的政府信息，行政机关应当主动公开。

（2）政府信息公开的时限

类型	公开时限
主动公开	自政府信息形成或在变更之日起 20 个工作日内予以公开；法律、法规另有规定的除外
依申请公开	①当场答复； ②不能当场答复，应当自收到申请之日起 20 个工作日内予以答复；特殊情况需延长的，经批准并告知申请人，延长不超过 20 个工作日

第二章　行政许可法律制度

本章平均考核分值约 3 分，为非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。本章内容结构层次明晰、逻辑脉络连贯。建议按照主体－设定－程序框架展开精细化研习，深入理解。

知识点 1 行政许可法的基本原则

法定原则（设定、主体、权限、实施程序法定），公开、公平、公正、非歧视原则，便民和效率原则，救济原则（陈述、申辩、复议、诉讼），信赖保护原则，行政许可不得转让原则，监督原则。

知识点 2 行政许可设定事项

1. 可设定行政许可的事项

- 可设定行政许可事项
  - 普通许可 >> 控制危险
    - 集会游行示威许可
    - 爆炸品生产运输许可
    - 商业银行设立许可
  - 特许 >> 配置有限资源
    - 海域使用许可
    - 电信或快递业务经营许可
    - 无线电频率占用许可
  - 认可 >> 提高从业水平、技能，降低行业风险
    - 律师资格
    - 建筑企业资质
  - 核准 >> 控制该事项或者活动的危险
    - 消防验收
    - 生猪屠宰检疫
  - 登记 >> 证明及社会公示
    - 企业设立核准登记
    - 事业单位及社会团体设立登记

提示 目前，税务行政许可事项仅保留增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批。

2. 可以不设定行政许可的事项

公民、法人或其他组织能够自主决定；市场竞争机制能够有效调节；行业组织或中介机构能够自律管理；行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的事项。

知识点 3 （税务）行政许可实施主体

1. 行政许可实施主体

- 行政许可实施主体
  - 行政机关（行政主体）
  - 被授权组织（行政主体）
  - 被委托行政机关
    - 不具有行政主体资格
    - 委托行政机关负责监督并承担法律责任
    - 以委托行政机关名义实施行政许可
    - 不得再委托
  - 相对集中实施行政许可权 >> 经国务院批准，省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政许可权
  - 一个窗口对外
    - 行政许可需要行政机关内设的多个机构办理的，该行政机关应当确定一个机构统一受理行政许可申请，统一送达行政许可决定
    - 行政许可依法由地方人民政府两个以上部门分别实施的，本级人民政府可以确定一个部门受理行政许可申请并转告有关部门分别提出意见后统一办理，或者组织有关部门联合办理、集中办理

2. 税务行政许可实施主体

- 税务行政许可实施主体
  - 税务行政许可由具有行政许可权的税务机关在法定权限内实施
  - 税务机关是否具有行政许可权，由设定税务行政许可的法律、法规确定
  - 各级税务机关下属的事业单位一律不得实施行政许可
  - 除法律、法规、规章另有规定外，税务机关不得委托其他行政机关实施税务行政许可

知识点 4 行政许可实施程序

1. 行政许可的申请和受理

- 行政许可的申请和受理
  - 申请
    - 公示 >> 事项、依据、条件、数量、程序、期限、需要提交的全部材料的目录、申请书示范文本
    - 申请人可以委托代理人提出行政许可申请。但依法应当由申请人到行政机关办公场所提出行政许可申请的除外
    - 书面形式（信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）
    - 申请材料的真实性
    - 不得以转让技术作为取得行政许可的条件
  - 受理
    - 不需要取得行政许可 >> 即时告知申请人不受理
    - 不属于本行政机关职权范围 >> 即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请
    - 申请材料存在可以当场更正的错误 >> 允许申请人当场更正
    - 申请材料不齐全或者不符合法定形式 >> 当场或者在 5 日内一次告知申请人需要补正的全部内容；逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理
    - 符合条件、标准 >> 受理行政许可申请

2. 行政许可的审查、决定

- 行政许可的审查、决定
  - 形式审查
  - 实质审查 >> 进行实地核查，应当指派两名以上工作人员进行
  - 下级审查、上级决定
    - 依法应当先经下级行政机关审查后报上级行政机关决定的行政许可，下级行政机关应当在法定期限内将初步审查意见和全部申请材料直接报送上级行政机关
    - 上级行政机关可以要求申请人补充材料，但不得要求申请人重复提供申请材料
  - 利害关系人
    - 行政机关对行政许可申请进行审查时，发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应当告知该利害关系人
    - 申请人、利害关系人有权进行陈述和申辩，行政机关应当听取申请人、利害关系人的意见
  - 决定
    - 申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定
    - 行政机关依法作出不予行政许可的书面决定的，应当说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利

3. 行政许可的变更、延续

- 行政许可的变更、延续
  - 被许可人要求变更行政许可事项的，应当向作出行政许可决定的行政机关提出申请
  - 被许可人需要延续依法取得的行政许可的有效期的，应当在该行政许可有效期届满 30 日前向作出行政许可决定的行政机关提出申请，法律、法规、规章另有规定的除外。行政机关逾期未决定的，视为准予延续

4. 税务行政许可实施程序

- 税务行政许可实施程序
  - 公示 >> 事项、依据、条件、数量、程序、期限、需要提交的全部材料的目录、申请书示范文本、服务指南
  - 申请
    - 申请人可以委托代理人提出申请，税务机关不得拒绝受理，代理人办理受托事项时，应当出具有效身份证件和委托证明
    - 书面形式（信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）
    - 代办转报
      - 税务行政许可实施机关与申请人不在同一县（市、区、旗）的，申请人可在规定的申请期限内，选择由其主管税务机关代为转报申请材料
      - 代办转报一般应当在 5 个工作日内完成，有条件的税务机关可以通过信息化手段实现申请资料网上传递
  - 受理
    - 不需要取得行政许可 >> 即时告知申请人不受理
    - 不属于本行政机关职权范围 >> 即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请
    - 申请材料存在可以当场更正的错误 >> 允许申请人当场更正
    - 申请材料不齐全或者不符合法定形式 >> 当场或者在 5 日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理
    - 符合条件、标准
      - 受理行政许可申请
      - 对能够当即办理的税务行政许可事项，直接出具和送达《准予税务行政许可决定书》，不再出具《税务行政许可受理通知书》
  - 审查
    - 书面审查为原则
    - 需要对申请材料的实质内容进行实地核实的，应当指派两名以上税务人员进行核查
  - 决定
    - 存在争议的或者重大的税务行政许可事项，应当进行合法性审查，并经集体讨论决定
    - 作出准予税务行政许可的决定，应当制作并送达加盖本税务机关印章（或者许可专用章）的《准予税务行政许可决定书》，并在作出准予税务行政许可决定之日起 7 日内，在办税服务厅或者其他办公场所以及税务机关门户网站上公开税务行政许可决定
    - 作出不予税务行政许可的决定，应当制作并送达加盖本税务机关印章（或者许可专用章）的《不予税务行政许可决定书》，并应当说明理由，告知申请人享有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利
  - 变更、延续
    - 税务机关应当自收到申请之日起 20 日内作出是否准予变更的书面决定
    - 有效期届满 30 日前提出申请，法律、法规另有规定的除外。行政机关逾期未决定的，视为准予延续

5. 听证程序

程序		行政许可	税务行政许可
启动	依职权	①法律、法规、规章规定； ②行政机关认为需要听证	①法律、法规规定； ②税务机关认为需要听证
	依申请	告知申请人、利害关系人有提出听证申请的权利	

续表

程序	行政许可	税务行政许可
举行期限	①被告知之日起 5 日内提出； ②行政机关 20 日内组织听证	被告知之日起 5 日内提出
通知、公告	举行听证 7 日前通知，必要时公告	
举行	公开举行，回避制度	
听证笔录	制作听证笔录，听证参加人确认无误后签字或盖章	
案卷排他制度	根据听证笔录，作出（税务）行政许可决定	

知识点 5 行政许可的撤销、撤回、吊销与注销

程序	内容	
撤销	撤销机关	①作出许可决定的行政机关； ②作出许可决定机关的上级行政机关
	撤销原因	行政机关违法： ①滥用职权、玩忽职守； ②超越职权； ③违反法定程序； ④对不具备申请资格或不符合法定条件的申请人准予行政许可
		被许可人违法：被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可
	法律后果	①被撤销之日起失效（撤销后溯及既往）； ②因行政机关违法被撤销，带来的损失可获得赔偿； ③被许可人以欺骗、贿赂等获得的许可，若取得的许可直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在 3 年内不得再次申请该许可
撤回	撤回原因	合法取得行政许可，为维护公共利益，出现下列情形应当撤回许可： ①所依据的法律、法规、规章修改或废止； ②所依据的客观情况发生重大变化
	法律后果	①自撤回之日起失效； ②带来的损失可获得补偿
吊销	吊销原因	相对人在实施许可过程中存在严重违法行为，行政机关可以吊销许可证。 提示 许可行为不违法，是当事人获得许可后实施违法行为
注销	注销原因	①行政许可有效期届满未延续； ②赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或丧失行为能力； ③法人或其他组织依法终止； ④行政许可依法被撤销、撤回，或行政许可证件依法被吊销； ⑤因不可抗力导致行政许可事项无法实施

第三章　行政处罚法律制度

本章平均考核分值约 5 分，为次重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题，部分年份以案例背景形式与行政复议、行政诉讼结合考核综合分析题。本章内容结构层次明晰、逻辑脉络连贯。建议按照主体－设定－程序框架展开精细化研习，深入理解。

知识点 1 行政处罚的基本原则

处罚法定原则（设定、依据、主体、程序法定），处罚公开、公正、过罚相当原则，处罚与教育相结合原则，保障相对人权益原则（无救济即无处罚），监督制约、职能分离原则，一事不二罚（款）原则。

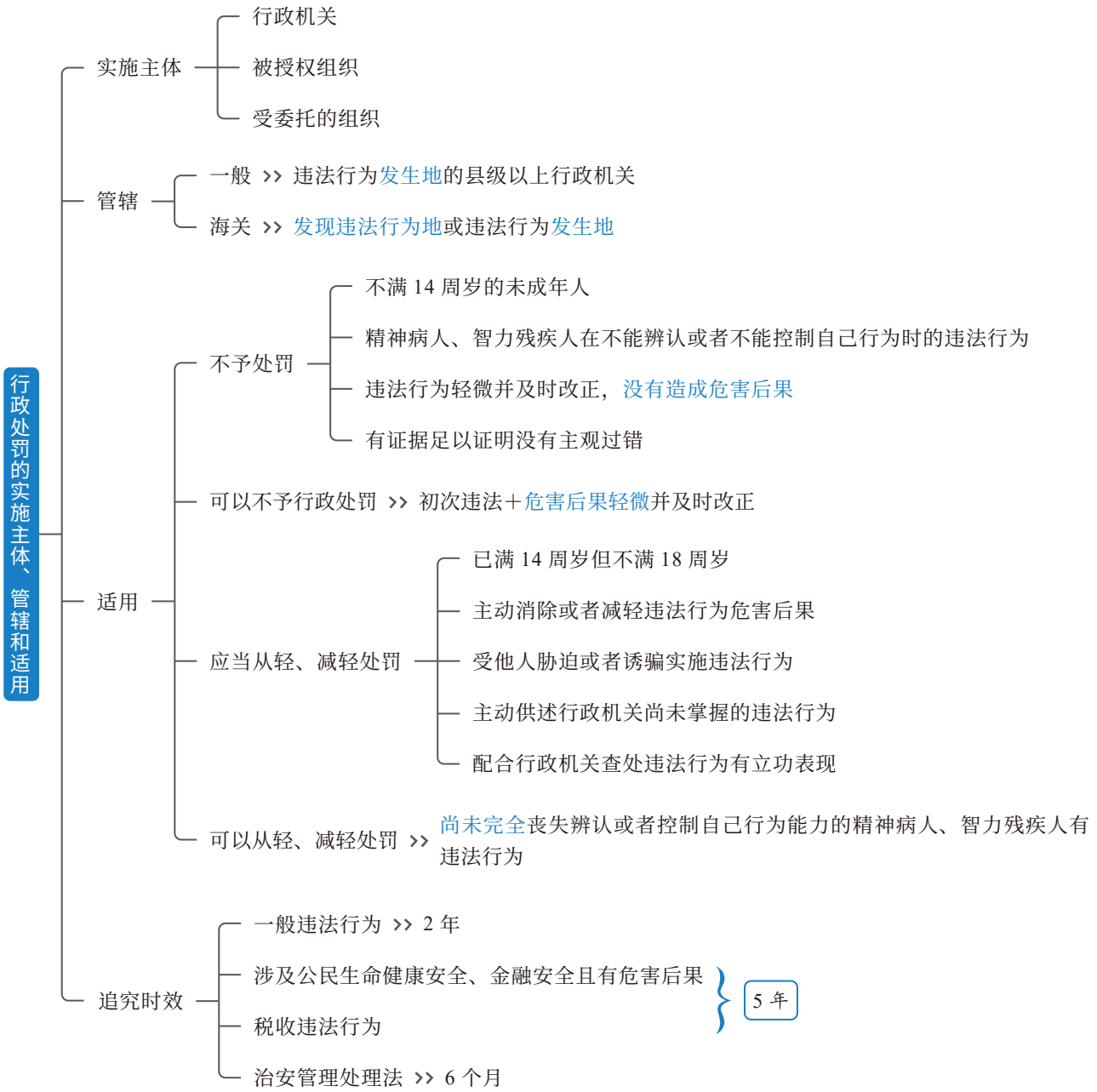
知识点 2 行政处罚的种类

处罚类型	行政处罚	税务行政处罚
精神罚	警告、通报批评	—
财产罚	罚款、没收违法所得、没收非法财物	罚款、没收违法所得
行为罚	限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业	停止出口退税权
	暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件	吊销税务行政许可证件
人身自由罚	行政拘留	—

知识点 3 行政处罚的设定

立法文件	设定权限
法律	所有行政处罚
行政法规	除限制人身自由以外的行政处罚
地方性法规	除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚
部门规章	可以设定警告、通报批评或一定数额罚款的行政处罚。 提示 部门规章罚款限额由国务院规定；地方政府规章罚款限额由省人大常委会规定
地方政府规章	
其他规范性文件	不得设定行政处罚

知识点 4 行政处罚的实施主体、管辖和适用



知识点 5 行政处罚决定程序

1. 普通程序

程序	内容
立案	符合立案标准，行政机关应当及时立案。 提示 2 年内未发现的行政违法行为，不予立案追究，法律另有规定除外
调查	①执法人员（≥ 2 人）主动出示证件； ②当事人或相关人员如实回答询问

续表

程序	内容	
审查	作出行政处罚的决定前，应当由从事行政处罚决定法制审核的人员进行审核： ①涉及重大公共利益； ②直接关系当事人或第三人重大权益，经过听证程序； ③案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系	
告知、说明理由	作出行政处罚决定前，应当事先告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由、法律依据及其享有的权利	
陈述、申辩	作出行政处罚决定前，当事人有权进行陈述、申辩。 提示 行政机关不得因当事人陈述、申辩而加重处罚	
决定	决定主体	行政机关负责人 提示 对于情节复杂或重大违法行为给予行政处罚，还需集体讨论作出决定
	决定书	制作行政处罚决定书，载明法定事项，必须加盖作出行政处罚决定的行政机关印章
	决定期限	自行政处罚案件立案之日起90日内作出行政处罚决定，法律、法规、规章另有规定除外
	送达	①宣告后当场送交； ②当事人不在现场，7日内按规定送达

2. 简易程序

简易程序的适用范围：违法事实清楚；有法定依据；数额较小的罚款（指对公民处200元以下、对法人或其他组织处3000元以下的罚款）或警告处罚。法律另有规定的，从其规定。

3. 行政处罚听证程序

适用范围	①较大数额罚款； ②没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物； ③降低资质等级、吊销许可证件； ④责令停产停业、责令关闭、限制从业； ⑤其他较重的行政处罚； ⑥法律、法规、规章规定的其他情形
期限	①当事人要求听证的，应当在行政机关告知后5日内提出； ②行政机关应当在举行听证的7日前，通知当事人及有关人员听证的时间、地点
当事人	当事人可以亲自参加听证，也可以委托1～2人代理
公开	除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行
回避制度	①听证由行政机关指定的非本案调查人员主持； ②当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避
终止听证	当事人及其代理人无正当理由拒不出席听证或者未经许可中途退出听证的，视为放弃听证权利，行政机关终止听证
作出决定	听证结束后，行政机关应当根据听证笔录，作出决定
费用	当事人不承担行政机关组织听证的费用

4. 税务行政处罚听证程序

适用范围	①较大数额的罚款（对公民作出2000元以上罚款，或者对法人或其他组织作出1万元以上罚款）； ②没收较大数额违法所得； ③吊销税务行政许可证件
主持	由税务机关负责人指定的非本案调查机构的人员主持
当事人	当事人可以亲自参加听证，也可以委托1～2人代理
公开	除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行
期限	①要求听证的当事人，应当在被告知后5日内向税务机关书面提出听证； ②税务机关应当在收到当事人听证要求后15日内举行听证； ③税务机关应当在举行听证的7日前通知当事人及有关人员举行听证的时间、地点
终止	当事人及其代理人应当按照税务机关的通知参加听证，无正当理由拒不出席听证或者中途退出听证的，视为放弃听证权利，听证应当予以终止

知识点 6 税务行政处罚裁量权行使规则

首违不罚	首次违反且危害后果轻微，并在税务机关发现前主动改正的或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的，可以不予行政处罚
责令限期改正	税务机关应当责令当事人改正或者限期改正违法行为的，除法律、法规、规章另有规定外，责令限期改正的期限一般不超过30日
一事不二罚（款）	①对当事人的同一个税收违法行为不得给予两次以上罚款的行政处罚； ②当事人同一个税收违法行为违反不同行政处罚规定且均应处以罚款的，应当选择适用处罚较重的条款
告知义务	行使税务行政处罚裁量权应当依法履行告知义务。在作出行政处罚决定前，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由、依据及拟处理结果，并告知当事人依法享有的权利
回避制度	税务机关行使税务行政处罚裁量权涉及法定回避情形的，应当依法告知当事人享有申请回避的权利；税务人员存在法定回避情形的，应当自行回避或者由税务机关决定回避
听取意见	当事人有权进行陈述和申辩。税务机关应当充分听取当事人的意见，对其提出的事实、理由或者证据进行复核，陈述申辩事由成立的，税务机关应当采纳；不采纳的，应予说明理由。税务机关不得因当事人的申辩而加重处罚
集体审议	对情节复杂、争议较大、处罚较重、影响较广或者拟减轻处罚等税务行政处罚案件，应当经过集体审议决定

知识点 7 行政处罚的执行程序

原则	执罚分离
例外	当场收缴： ①100元以下的罚款； ②不当场收缴事后难以执行； ③在边远、水上、交通不便地区作出罚款决定后，当事人到指定的银行或通过电子支付系统缴纳罚款确有困难的，经当事人提出

续表

罚款的强制执行	①到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的 3% 加处罚款，加处罚款的数额不得超出罚款的数额； ②将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款； ③申请法院强制执行

提示 当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或提起行政诉讼的，除法律另有规定外，行政处罚不停止执行。加处罚款的数额在行政复议或者行政诉讼期间不予计算。

知识点 8 行政执法机关移送涉嫌犯罪案件程序

涉嫌犯罪案件移送程序

- 执法机关移送
  - 2 人或 2 人以上专案组
  - 负责人 3 日内审批
  - 24 小时移送
  - 移送材料 ›› 移送书、调查报告、物品清单、鉴定意见
- 公安机关接受
  - 材料不全 ›› 不得拒接，24 小时通知执法机关 3 日内补正
  - 不属于管辖范围 ›› 24 小时移送有管辖权机关并书面通知行政执法机关
  - 3 日内审查决定是否立案，并书面通知行政执法机关
- 异议解决
  - 行政执法机关接到公安机关不予立案的通知书后，认为依法应当由公安机关决定立案的，可以自接到不予立案通知书之日起 3 日内，提请作出不予立案决定的公安机关复议，也可以建议人民检察院依法进行立案监督
  - 作出不予立案决定的公安机关应当自收到行政执法机关提请复议的文件之日起 3 日内作出立案或不予立案的决定，并书面通知移送案件的行政执法机关。移送案件的行政执法机关对公安机关不予立案的复议决定仍有异议的，应当自收到复议决定通知书之日起 3 日内建议人民检察院依法进行立案监督

知识点 9 税务稽查案件办理程序

- 税务稽查案件办理程序
  - 选案程序 >> 稽查局局长批准
  - 检查程序
    - 提前告知，但是有碍检查的例外
    - 采取实地检查、调取账簿资料、询问、查询存款账户或者储蓄存款、异地协查等方法
    - 电子信息系统核查
      - 信息一致的复印件
      - 被检查对象拒不提供，经稽查局局长批准可以直接检查
    - 取证权限
      - 调取以前会计年度账簿、记账凭证、报表的经县以上税务局局长批准 3 个月内退还
      - 当年的账簿、记账凭证、报表和其他有关资料，应当经设区的市、自治州以上税务局局长批准，30 日内退还
      - 查询存款账户，应当经县以上税务局局长批准
    - 期限 >> 一般不超过 6 个月
  - 审理程序
    - 稽查局审理，符合重大案件标准提请税务局重大税务案件审理委员会审理
    - 稽查局 90 日内作出结论，经税务局局长批准可以延长，继续延期的，须经上一级税务局分管副局长批准
  - 执行程序 >> 暂缓或者分期缴纳，须经税务局局长批准

第四章　行政强制法律制度

本章平均考核分值约 4 分，为次重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。本章内容结构层次明晰、逻辑脉络连贯。建议按照主体－设定－程序框架展开精细化研习，深入理解。

知识点 1 行政强制的基本原则

合法性原则（设定合法、实施合法），适当原则（合理性原则），教育与强制相结合原则，禁止利用行政强制权谋取利益原则，保障当事人程序权利和法律救济权利原则（陈述权、申辩权是基本程序权利；救济途径包括行政复议、行政诉讼和国家赔偿）。

知识点 2 行政强制的种类

1. 行政强制的种类

- 行政强制的种类
  - 行政强制措施
    - 限制公民人身自由
    - 查封场所、设施或者财物
    - 扣押财物
    - 冻结存款、汇款
    - 其他 ›› 证据先行登记保存、交通管制、隔离、强制进入场所、通信管制
  - 行政强制执行
    - 加处罚款或者滞纳金
    - 划拨存款、汇款
    - 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物
    - 排除妨碍、恢复原状
    - 代履行
    - 其他 ›› 强制履行兵役义务、强制收购、强制教育

2. 税务行政强制的种类

- 税务行政强制的种类（包括强制措施与执行）
  - 收缴或者停止发售发票
  - 税收保全
  - 税收强制执行
  - 申请人民法院强制执行

知识点 3 行政强制的设定

行政强制的种类		法律	行政法规	地方性法规	地方政府规章	部门规章	其他规范性文件
行政强制措施	扣押财物	√	√	√	×	×	×
	查封场所、设施或财物	√	√	√	×	×	×
	其他强制措施	√	√	×	×	×	×
	冻结存款、汇款	√	×	×	×	×	×
	限制公民人身自由	√	×	×	×	×	×
行政强制执行		√	×	×	×	×	×

知识点 4 行政强制措施实施的一般规定

程序	内容
报批	实施前须向行政机关负责人报告并经批准
表明身份	由执法人员（≥ 2 人）实施，并出示身份证件
通知	通知当事人到场
告知	当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据、当事人依法享有的权利、救济途径
陈述、申辩	听取当事人的陈述、申辩
笔录	①制作现场笔录； ②现场笔录由当事人和行政执法人员签名或盖章，当事人拒绝的，在笔录中予以注明； ③当事人不到场，邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或盖章

知识点 5 查封、扣押

实施机关	法律、法规规定的行政机关实施
不适用范围 （一个限于三个不得）	①限于涉案的场所、设施或财物； ②不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或财物； ③不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品； ④对于当事人的场所、设施或财物已被其他国家机关依法查封的，不得重复查封
实施程序	①履行行政强制措施的一般程序； ②制作并当场交付查封、扣押决定书和清单
期限	30 日＋ 30 日；法律、行政法规另有规定的除外。 提示 查封、扣押的期间不包括检测、检验、检疫或技术鉴定的期间
实施费用	①因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担； ②检测、检验、检疫或技术鉴定的费用由行政机关承担

续表

财物保管	①行政机关妥善保管，不得使用或毁损，因保管不善造成的损失，应赔偿； ②行政机关委托第三人保管，第三人不得损毁或擅自转移、处置；因第三人的原因造成的损失，行政机关先行赔付后，有权向第三人追偿
解除	①当事人没有违法行为； ②查封、扣押的场所、设施或财物与违法行为无关； ③行政机关对违法行为已经作出处理决定，不再需要查封、扣押； ④查封、扣押期限已经届满； ⑤其他不再需要采取查封、扣押措施的情形

知识点 6 冻结

实施主体	应当由法律规定的行政机关实施，不得委托给其他行政机关或者组织；其他任何行政机关或者组织不得冻结存款、汇款
标的	冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当；已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结
程序	①行政机关依照法律规定决定实施冻结存款、汇款的，应当履行规定的程序，并向金融机构交付冻结通知书； ②金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当立即予以冻结，不得拖延，不得在冻结前向当事人泄露信息；法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝； ③依照法律规定冻结存款、汇款的，作出决定的行政机关应当在 3 日内向当事人交付冻结决定书
期限	①自冻结存款、汇款之日起 30 日内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定，情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但延长期限不得超过 30 日，法律另有规定的除外； ②延长冻结的决定应当及时书面告知当事人，并说明理由
冻结决定书	①当事人的姓名或者名称、地址； ②冻结的理由、依据和期限； ③冻结的账号和数额； ④申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限； ⑤行政机关的名称、印章和日期
解除冻结	①当事人没有违法行为； ②冻结的存款、汇款与违法行为无关； ③行政机关对违法行为已经作出处理决定，不再需要冻结； ④冻结期限已经届满； ⑤其他不再需要采取冻结措施的情形
解除后果	①行政机关作出解除冻结决定，应当及时通知金融机构和当事人，金融机构接到通知后，应当立即解除冻结； ②行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结

知识点 7 行政强制执行实施的一般规定

- 行政强制执行实施的一般规定
  - 催告
    - 行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务
    - 当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩
  - 强制执行决定
    - 经催告，当事人逾期仍不履行行政决定，且无正当理由的，行政机关可以作出强制执行决定
    - 在催告期间，对有证据证明有转移或者隐匿财物迹象的，行政机关可以作出立即强制执行决定
  - 送达 >> 催告书、行政强制执行决定书应当直接送达当事人，当事人拒绝接收或者无法直接送达当事人的，应当依照有关规定送达
  - 执行协议
    - 实施行政强制执行，行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议；执行协议可以约定分阶段履行；当事人采取补救措施的，可以减免加处的罚款或者滞纳金
    - 当事人不履行执行协议的，行政机关应当恢复强制执行
  - 文明执法
    - 行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行，但是情况紧急的除外
    - 行政机关不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定（对企业生产可以采用）
  - 中止执行
    - 当事人履行行政决定确有困难或者暂无履行能力的
    - 第三人对执行标的主张权利，确有理由的
    - 执行可能造成难以弥补的损失，且中止执行不损害公共利益的
    - 行政机关认为需要中止执行的其他情形

    （以上四项）中止满 3 年未恢复执行，行政机关不再执行
  - 终结执行
    - 公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承受人的
    - 法人或者其他组织终止，无财产可供执行，又无义务承受人的
    - 执行标的灭失的
    - 据以执行的行政决定被撤销的
    - 行政机关认为需要终结执行的其他情形

知识点 8 申请人民法院强制执行

程序	内容
适用	当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以申请法院强制执行
催告	申请法院强制执行前，应当催告当事人履行义务
申请	催告书送达 10 日后，当事人仍未履行义务，行政机关可以向具有管辖权的法院申请
受理	应当在 5 日内受理。 提示 行政机关对不予受理不服，可在 15 日内向上一级法院申请复议

续表

程序	内容
裁定	对符合规定的，法院应当自受理之日起 7 日内作出执行裁定
执行	经法院院长批准，法院应当自作出执行裁定之日起 5 日内执行。 提示 因情况紧急，为保障公共安全，行政机关可以申请法院立即执行
费用	①行政机关申请法院强制执行，不缴纳申请费； ②强制执行的费用由被执行人承担

第五章　行政复议法律制度

本章平均考核分值约 6 分，为次重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题，部分年份涉及综合分析题。本章学习难度较大，且为最近年份新修订，需要考生重点关注。建议与行政诉讼对比学习，在理解的基础上强化记忆，切勿死记硬背。

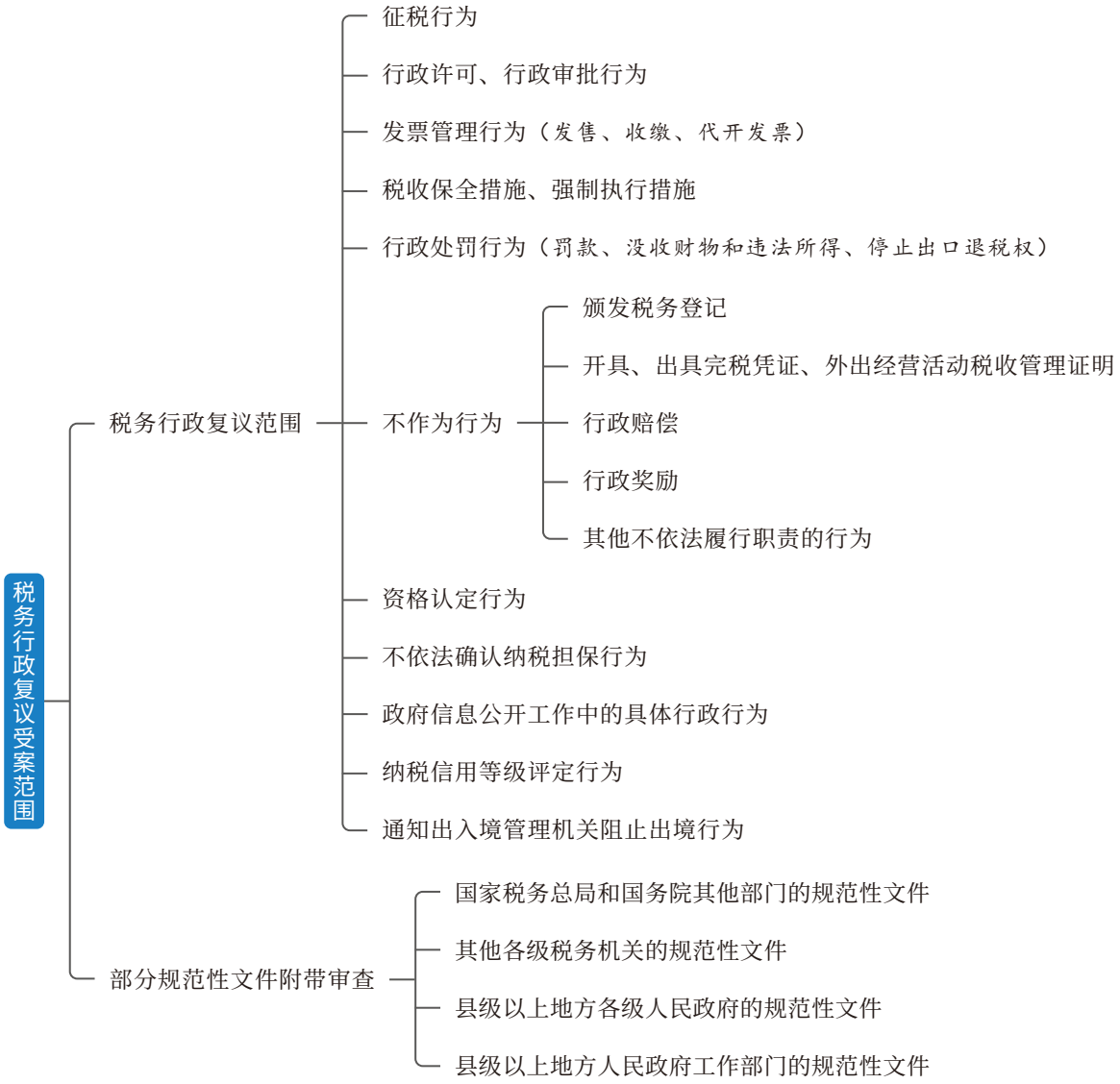
知识点 1 行政复议法的基本原则

合法原则，公正原则，公开原则（过程、依据、结果公开），高效原则，便民、为民原则，调解原则，禁止不利变更原则（复议不加重）。

知识点 2 行政复议范围和附带审查范围

行政复议受案范围	对行政机关作出的行政处罚决定不服
	对行政机关作出的行政强制措施、行政强制执行决定不服
	申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服
	对行政机关作出的确认自然资源的所有权或者使用权的决定不服
	对行政机关作出的征收征用决定及其补偿决定不服
	对行政机关作出的赔偿决定或者不予赔偿决定不服
	对行政机关作出的不予受理工伤认定申请的决定或者工伤认定结论不服
	认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权
	认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争
	认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务
	申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行、未依法履行或者不予答复
	申请行政机关依法给付抚恤金、社会保险待遇或者最低生活保障等社会保障，行政机关没有依法给付
	认为行政机关不依法订立、不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等行政协议
	认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益
	认为行政机关的其他行政行为侵犯其合法权益
部分规范性文件附带审查	国务院有关部门的规范性文件
	县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规范性文件
	乡、镇人民政府的规范性文件

知识点 3 税务行政复议受案范围



提示 征税行为，包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等具体行政行为，征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等。

知识点 4 行政复议申请人和被申请人

1. 行政复议申请人

项目	申请人		
一般情形	行政相对人、行政相关人（具有利害关系）		
组织的资格	合伙组织	依法登记	合伙企业为申请人，执行合伙事务的合伙人代表企业参加
		其他	全体合伙人共同申请
	股份制企业	股东会、董事会以企业的名义	

续表

项目	申请人		
资格转移	自然人	有权申请复议的公民死亡	其近亲属
		（无）限制民事行为能力人	其法定代理人
	法人、其他组织	有权申请复议的法人或其他组织终止	承受其权利的法人、其他组织

2.（税务）行政复议被申请人

项目	行为主体	被申请人
行政复议	作出行政行为的行政机关	该行政机关
	法律、法规、规章授权的组织	被授权的组织
	行政机关＋行政机关	共同为被申请人
	行政机关＋法律、法规、规章授权的组织	共同为被申请人
	行政机关＋其他组织	行政机关
	行政机关委托的组织	委托的行政机关
	下级经上级行政机关批准作出的行政行为	批准机关
	被撤销或职权变更的行政机关	继续行使其职权的行政机关
	县级以上地方人民政府依法设立的派出机关	派出机关
	县级以上人民政府工作部门设立的派出机构，依照法律、法规、规章规定，以自己名义作出行政行为	派出机构
	行政机关的内设机构、派出机构或其他组织未经法律、法规、规章的授权，以自己名义作出行政行为	该行政机关
税务行政复议	作出行政行为的税务行政机关	该税务机关
	对扣缴义务人的扣缴税款行为不服	主管该扣缴义务人的税务机关
	对税务机关委托的单位和个人的代征行为不服	委托的税务机关
	税务机关＋法律、法规授权的组织	共同为被申请人
	税务机关＋其他组织	税务机关
	下级经上级税务机关批准作出行政行为	批准机关
	对经重大税务案件审理程序作出的决定不服	审理委员会所在税务机关
	税务机关设立的派出机构、内设机构或其他组织，未经法律、法规授权，以自己名义作出行政行为	税务机关

知识点 5 行政复议管辖

1. 县级以上地方各级人民政府管辖

被申请人	复议机关
市、县、乡人民政府	上一级人民政府
省人民政府	省人民政府

续表

被申请人	复议机关
县级以上地方各级人民政府工作部门	本级人民政府
县级以上地方各级人民政府依法设立的派出机关	
县级以上地方各级人民政府工作部门依法设立的派出机构（以自己名义作出）	
县级以上地方各级人民政府或其工作部门管理的法律、法规、规章授权的组织	

2. 国务院部门管辖

（1）对本部门作出的行政行为不服。

（2）对本部门依法设立的派出机构依照法律、行政法规、部门规章规定，以派出机构的名义作出的行政行为不服。

（3）对本部门管辖的法律、行政法规、部门规章授权的组织作出的行政行为不服。

3. 上一级主管部门管辖

对海关、金融、外汇管理等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服，向上一级主管部门申请行政复议。

4. 选择管辖

对司法行政部门的行政行为不服，可以向本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级司法行政部门申请行政复议。

知识点 6 行政复议的申请

- 行政复议的申请
  - 申请期限
    - 期限的起算
      - 一般期限
        - 自知道或者应当知道该行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过 60 日的除外
        - 出现不可抗力等正当理由，自障碍消除之日继续计算
      - 作为
        - 当场作出 >> 具体行政行为作出之日
        - 直接送达 >> 受送达人签收之日
        - 通过公告形式告知受送达人的 >> 公告规定的公告期满之日
        - 事后补充告知的 >> 收到行政机关补充告知的通知之日
        - 能够证明的 >> 证明材料证明其知道具体行政行为之日
      - 不作为
        - 有履行期限规定的，自履行期限届满之日起计算
        - 没有履行期限规定的，自行政机关收到申请满 60 日起计算；紧急情况除外
    - 特殊期限 >> 专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以在收到通知之日起 3 个月内向国务院专利行政部门请求复审
    - 最长期限
      - 因不动产提出的行政复议申请 >> 20 年
      - 其他行政复议申请 >> 5 年
  - 申请方式 >> 书面或者口头

知识点 7 行政复议的审理

1. 行政复议审理的一般规定

- 行政复议审理的一般规定
  - 内容 >> 事实、主体、依据、权限、程序、适当性
  - 期限
    - 文书送达期限
      - 普通程序 >> 复议机关受理之日起 7 日内（送达复议申请书副本或笔录复印件）→被申请人 10 日内（书面答复，证据、依据、其他材料）
      - 简易程序 >> 复议机关受理之日起 3 日内（送达复议申请书副本或笔录复印件）→被申请人 5 日内（书面答复，证据、依据、其他材料）
    - 审理期限
      - 行政复议机关收到行政复议申请后，应当在 5 日内进行审查
      - 自受理申请之日起 60 日内作出行政复议决定；但法律规定的行政复议期限少于 60 日的除外。情况复杂，经行政复议机关的负责人批准，可以适当延长，延长期限最多不超过 30 日
    - 补正申请材料、协商确定受理机关、鉴定、勘验所用时间均不计入复议审理期限
  - 依据 >> 法律、法规、规章，审理民族自治地方的复议案件，同时依照自治条例、单行条例
  - 方式
    - 普通程序 >> 可通过当面、互联网、电话等方式听取当事人意见、书面审理以及组织听证
    - 简易程序 >> 可以书面审理

2. 行政复议审理中的其他问题

- 行政复议的审理中的其他问题
  - 撤回 >> 行政复议决定作出前，申请人申请，经复议机构同意，可以撤回
  - 复议期间行政行为的效力
    - 复议期间被申请人改变原具体行政行为，不影响复议案件的审理；但申请人依法撤回行政复议申请的除外
    - 应当停止执行的情形
      - 被申请人认为需要
      - 复议机关认为需要
      - 申请人申请，复议机关认为合理并决定停止执行
      - 法律、法规、规章规定
  - 被申请人证据收集的限制
    - 在行政复议过程中，被申请人不得自行向申请人和其他有关单位或个人收集证据
    - 行政复议期间申请人或者第三人提出被申请复议的行政行为作出时没有提出的理由或者证据的，经行政复议机构同意，被申请人可以补充证据
  - 普通程序
    - 听证程序
      - 依职权
        - 审理重大、疑难、复杂的行政复议案件，行政复议机构应当组织听证
        - 行政复议机构认为有必要听证，可以组织听证
      - 依申请 >> 申请人请求听证的，行政复议机构可以组织听证
      - 行政复议机构组织听证的，应当于举行听证的 5 日前将听证的时间、地点和拟听证事项书面通知当事人
      - 被申请人的负责人应当参加听证；不能参加的，应当说明理由并委托相应的工作人员参加听证
    - 咨询程序 >> 县级以上各级人民政府应当建立相关政府部门、专家、学者等参与的行政复议委员会，为办理行政复议案件提供咨询意见，并就行政复议工作中的重大事项和共性问题研究提出意见
  - 简易程序
    - 适用范围 >>
      行政复议机关审理下列行政复议案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：
      ①行政行为是当场作出的；
      ②行政行为是警告或者通报批评；
      ③案件涉及款额 3000 元以下；
      ④属于政府信息公开案件。
      此外，当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程序
    - 转普通程序 >> 复议机构认为不宜适用简易程序的，经负责人批准，可以转为普通程序审理

知识点 8 行政复议和解与调解

程序	内容
和解	①申请人与被申请人在行政复议决定作出前可以自愿达成和解，和解内容不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益； ②行政复议期间，申请人与被申请人经行政复议机构准许，由申请人撤回申请，由行政复议机关决定终止

续表

程序	内容
调解	①行政复议案件，可以进行调解； ②调解应当遵循合法、自愿的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，不得违反法律、法规的强制性规定

知识点 9 行政复议的决定及执行

被申请人胜	维持决定		认定事实清楚、证据确凿、适用依据正确、程序合法、内容适当
	驳回复议请求决定		申请人认为行政机关不履行法定职责申请行政复议，行政复议机关受理后发现该行政机关没有相应法定职责或者在受理前已经履行法定职责
申请人胜	撤销、变更决定	决定撤销或确认违法	①主要事实不清、证据不足； ②适用的依据不合法； ③违反法定程序； ④超越或者滥用职权
		决定撤销、部分撤销	被申请人未依照规定提出书面答复，提交当初作出行政行为的证据、依据和其他有关材料的，视为没有证据、依据，决定撤销、部分撤销
		决定变更	①事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，但是内容不适当； ②事实清楚，证据确凿，程序合法，但是未正确适用依据； ③事实不清，证据不足，经行政复议机关查清事实和证据
	确认无效决定		实施主体不具有行政主体资格或没有依据等重大且明显违法情形
	确认违法决定		有下列情形之一，复议机关不撤销行政行为，但是确认违法： ①依法应予撤销，但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害； ②程序轻微违法，但对申请人权利不产生实际影响
			有下列情形之一，不需要撤销或履行，复议机关确认违法： ①行政行为违法，但不具有可撤销内容； ②被申请人改变原违法行政行为，申请人仍要求撤销或者确认该行政行为违法； ③被申请人不履行或拖延履行法定职责，责令履行没有意义
	履行决定		被申请人不履行法定职责，决定其在一定期限内履行

第六章　行政诉讼法律制度

本章平均考核分值约 6 分，为次重点章节，考核单项选择题、多项选择题和综合分析题。考题灵活、综合性强，理解与记忆难度较高，需要考生对每个选项都有精准的判断。

知识点 1 行政诉讼的基本原则

被告对行政行为合法性负举证责任原则、诉讼期间行政行为不停止执行原则、司法依法变更原则、合法性审查原则。

知识点 2 行政诉讼与行政复议的关系

1. 选择型

（1）当事人对行政行为不服的，既可以选择行政复议，也可以选择行政诉讼。

（2）当事人不得同时使用行政复议和行政诉讼两种救济途径。

（3）当事人对复议决定不服的，仍可以提起行政诉讼。

2. 复议前置型

（1）行政复议是行政诉讼的必经程序。

（2）应复议前置的案件

①侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或使用权。

②对税收征管、征税行为有争议。

③对当场作出的行政处罚不服。

④申请政府信息公开，行政机关不作为。

⑤行政机关未履行法定职责。

⑥对反垄断执法机构作出的禁止集中或限制集中的决定不服。

知识点 3 行政诉讼受案范围

行政诉讼受案范围	①对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服； ②对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服； ③申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服； ④对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服； ⑤对征收、征用决定及其补偿决定不服； ⑥申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复； ⑦认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权； ⑧认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争； ⑨认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务； ⑩认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇； ⑪认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议； ⑫认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益
不受理的案件范围	①国防、外交等国家行为； ②行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令； ③行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定； ④法律规定由行政机关最终裁决的行政行为； ⑤公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为； ⑥调解行为以及法律规定的仲裁行为； ⑦行政指导行为； ⑧驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为； ⑨行政机关作出的不产生外部法律效力的行为； ⑩行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行政行为； ⑪行政机关根据法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外； ⑫上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为； ⑬行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为； ⑭对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为

知识点 4 行政诉讼的级别管辖和地域管辖

1. 级别管辖

基层法院	管辖第一审行政案件	
中级法院	级别高的案件	以国务院部门、县级以上地方人民政府作为被告的案件
	性质特殊的案件	海关处理的案件
	人数多的案件	社会影响重大的共同诉讼案件
	涉外的案件	涉外、涉及港澳台的案件

提示 作出原行政行为的行政机关和复议机关为共同被告的，以作出原行政行为的行政机关确定案件的级别管辖。

2. 地域管辖

一般地域管辖	最初作出行政行为的行政机关所在地法院管辖（原告就被告）	
特殊地域管辖	限制人身自由案件	被告所在地或原告所在地法院管辖
	不动产案件	不动产所在地法院管辖。 提示 不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地
共同管辖	经复议的案件	最初作出行政行为的行政机关所在地法院＋复议机关所在地法院共同管辖
	限制人身自由案件	被告所在地法院＋原告所在地法院共同管辖
	不动产案件	不动产涉及两个以上法院管辖，由该两个以上法院共同管辖

知识点 5 行政诉讼原告

一般情形	①行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼（行政相对人，行政相关人都具有原告资格）； ②有权提起诉讼的公民死亡，其近亲属可以提起诉讼。有权提起诉讼的法人或其他组织终止，承受其权利的法人或其他组织可以提起诉讼
具体情形	①合伙企业或其他非法人组织权益受到侵害的案件的原告资格： a. 合伙企业向法院提起诉讼的，应当以核准登记的字号为原告； b. 未依法登记领取营业执照的个人合伙的全体合伙人为共同原告；全体合伙人可以推选代表人，被推选的代表人，应当由全体合伙人出具推选书； c. 个体工商户向法院提起诉讼的，以营业执照上登记的经营者为原告。有字号的，以营业执照上登记的字号为原告，并应当注明该字号经营者的基本信息。 ②联营企业、中外合资或者合作企业的联营、合资、合作各方，认为联营、合资、合作企业权益或者自己一方合法权益受行政行为侵害的，可以自己的名义提起诉讼； ③非国有企业被行政机关注销、撤销、合并、强令兼并、出售、分立或者改变企业隶属关系的，该企业或者其法定代表人可以提起诉讼； ④股份制企业的股东会、董事会等认为行政机关作出的行政行为侵犯企业经营自主权的，可以企业名义提起诉讼； ⑤事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等非营利法人的出资人、设立人认为行政机关作出的行政行为损害法人合法权益的，可以自己的名义提起诉讼； ⑥业主委员会对于行政机关作出的涉及业主共有利益的行政行为，可以自己的名义提起诉讼

知识点 6 行政诉讼被告

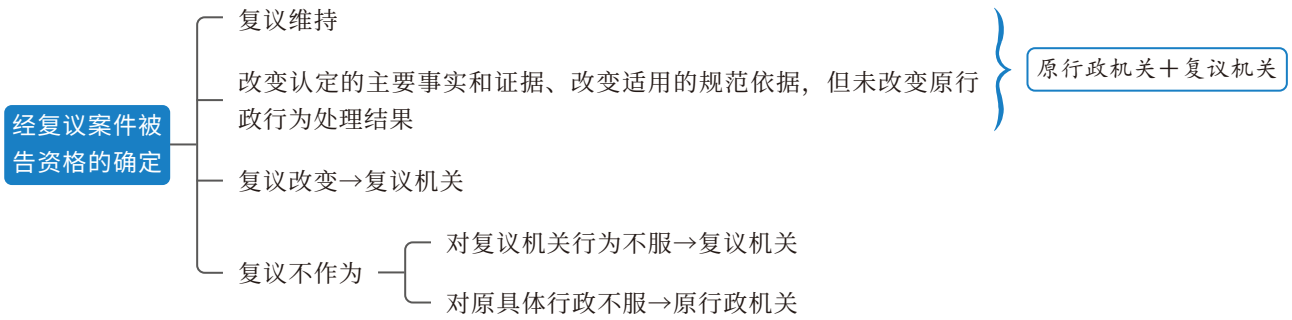
1. 具体情形下被告资格的确定

行政行为作出方	被告
法律、法规、规章授权的组织	该组织
行政机关委托的组织	委托的行政机关
经上级行政机关批准	在对外发生法律效力的文书上署名的机关
两个以上行政机关共同作出	共同作出行政行为的机关

续表

<table>
<tr><th colspan="3">行政行为作出方</th><th colspan="2">被告</th></tr>
<tr><td colspan="3">行政机关组建并被赋予行政管理职能但不具有独立承担法律责任能力的机构，以自己的名义作出</td><td colspan="2">组建该机构的行政机关</td></tr>
<tr><td colspan="3">法律、法规、规章授权行使行政职权的行政机关内设机构、派出机构或者其他组织，超出法定授权范围作出</td><td colspan="2">实施该行为的机构或者组织</td></tr>
<tr><td colspan="3">行政机关的内设机构或者派出机构在没有法律、法规、规章的授权下，以自己的名义作出</td><td colspan="2">该行政机关</td></tr>
<tr><td colspan="3">没有法律、法规、规章规定，行政机关授权其内设机构、派出机构或者其他组织行使行政职权</td><td colspan="2">该行政机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">开发区管理机构</td><td colspan="2">国务院、省级政府批准设立的</td><td colspan="2">开发区管理机构及其职能部门对各自行为均可独立为被告</td></tr>
<tr><td rowspan="2">非国务院、省级政府批准设立的</td><td colspan="2">有行政主体资格时，开发区管理机构为被告</td></tr>
<tr><td colspan="2">无行政主体资格，设立开发区管理机构的地方人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">行政机关被撤销或者职权变更</td><td colspan="2">有继续行使其职权的行政机关</td><td colspan="2">继续行使其职权的行政机关</td></tr>
<tr><td rowspan="2">没有继续行使其职权的行政机关</td><td>非垂直领导</td><td>所属的人民政府</td></tr>
<tr><td>垂直领导</td><td>垂直领导的上一级行政机关</td></tr>
<tr><td rowspan="2">村民委员会或者居民委员会</td><td colspan="2">依据授权履行行政管理职责的行为</td><td colspan="2">村民委员会或者居民委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">受行政机关委托作出的行为</td><td colspan="2">委托的行政机关</td></tr>
<tr><td rowspan="2">高等学校等事业单位以及律师协会、注册会计师协会等行业协会</td><td colspan="2">依据授权实施的行政行为</td><td colspan="2">该事业单位、行业协会</td></tr>
<tr><td colspan="2">受行政机关委托作出的行为</td><td colspan="2">委托的行政机关</td></tr>
<tr><td colspan="3">房屋征收</td><td colspan="2">房屋征收部门</td></tr>
</table>

2. 经复议案件被告资格的确定



知识点 7 行政诉讼证据的收集、质证和审查认定

1. 收集

被告收集	①原则上被告在诉讼中提供的证据，应是作出行政行为当时的证据，证明其行政行为的合法性； ②若原告或第三人提出了其在行政处理程序中没有提出的理由或证据的，经法院准许，被告可以补充相关的证据

续表

法院收据	法院有权主动调取涉及国家利益、公共利益、他人合法权益的事实认定的证据，涉及依职权追加当事人、中止诉讼、终结诉讼、回避等程序性事项的证据。 提示 法院不得为证明被诉行政行为的合法性而调取被告在作出行政行为时未收集的证据
证据保全	在证据可能灭失或难以取得的情况下，法院根据诉讼参加人的请求或依职权可以对证据采取保全措施

2. 质证

方式	证据应当在法庭上出示，由当事人相互质证。 提示 涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私或法律规定的其他应当保密的证据，不得在开庭时公开质证
对象	原则上，只有经过庭审质证和审核认定的证据，才能作为定案的依据；但当事人在庭前证据交换过程中没有争议并记录在卷的证据，经审判人员在庭审中说明后，可以作为认定案件事实的依据，无须再进行质证。 提示 在二审程序中，对当事人依法提供的新的证据，法庭应当进行质证；当事人对一审认定的证据仍有争议的，法庭也应当进行质证

3. 审查认定

审查主体	法院
审查内容	对证据的真实性、关联性、合法性作出确认
证据效力	①国家机关以及其他职能部门依职权制作的公文文书＞其他书证； ②鉴定意见、现场笔录、勘验笔录、档案材料以及经过公证或登记的书证＞其他书证、视听资料和证人证言； ③原件、原物＞复制件、复制品； ④法定鉴定部门的鉴定意见＞其他鉴定部门的鉴定意见； ⑤法庭主持勘验所制作的勘验笔录＞其他部门主持勘验所制作的勘验笔录； ⑥原始证据＞传来证据； ⑦其他证人证言＞与当事人有亲属关系或其他密切关系的证人提供的对该当事人有利的证言； ⑧出庭作证的证人证言＞未出庭作证的证人证言； ⑨数个种类不同、内容一致的证据＞一个孤立的证据

知识点 8 行政诉讼中的举证责任

- 举证责任
  - 被告
    - 举证责任
      - 被告对被诉行政行为负有举证责任
      - 不举证或者逾期，视为无证据；但涉及第三人合法权益，第三人提供的除外
      - 被告及代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据
    - 举证时间
      - 在收到起诉状之日起 15 日内提交答辩状，因不可抗力可以申请延期，逾期未提供，视为没有证据
      - 申请延期的，在 15 日内向法院书面申请，准许的，在正当事由消除后 15 日内提供
  - 原告
    - 举证责任
      - 起诉时要证明符合起诉条件
      - 起诉不作为（曾经提出申请的证据）
      - 行政赔偿、补偿诉讼案件（对损害事实举证）
    - 举证时间 ›› 开庭审理前或法院指定的交换证据清单之日

知识点 9 行政诉讼的起诉

起诉的期限

作为	知道行政行为和起诉期限	应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起 6 个月内提出，法律另有规定的除外
	知道行政行为但不知道起诉期限	起诉期限从公民、法人或者其他组织知道或者应当知道起诉期限之日起计算，但从知道或者应当知道行政行为内容之日起最长不得超过 1 年
	不知道行政行为和起诉期限	起诉期限从知道或者应当知道该行政行为内容之日起计算，但最长不得超过行政诉讼法规定的起诉期限
不作为		在行政机关履行法定职责期限届满之日起 6 个月内提出
复议案件		在收到复议决定书之日起 15 日内起诉，复议机关逾期不作决定的，自复议期满之日起 15 日内起诉
起诉期限延长		公民、法人或者其他组织因不可抗力或者其他不属于其自身的原因耽误起诉期限的，被耽误的时间不计算在起诉期限内。因前述规定以外的其他特殊情况耽误起诉期限的，在障碍消除后 10 日内，可以申请延长期限，是否准许由法院决定
最长起诉期限		因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过 20 年，其他案件自行政行为作出之日起超过 5 年提起诉讼的，法院不予受理

知识点 10 行政诉讼第一审程序

1. 普通程序

程序	内容	
开庭前程序	①组成合议庭（3 人以上的单数）； ②交换诉状； ③审核诉讼材料，调查收集证据； ④确定并通知审理的时间、地点	
庭审程序	审理对象	被诉行政行为的合法性
	审理方式	①一律开庭审理； ②原则上公开审理（涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定除外）
	审理期限	6 个月，特殊情况需延长，由高院批准，高院审理的由最高院批准

续表

程序	内容	
一审判决	驳回原告诉讼请求	被诉行政行为合法
	撤销判决	①主要证据不足； ②适用法律、法规错误； ③违反法定程序； ④超越职权； ⑤滥用职权； ⑥明显不当
	履行判决	①被告无正当理由拒不履行； ②拖延履行法定职责
	变更判决	①被告行政处罚明显不当； ②其他行政行为涉及款额确定、认定确有错误
一审判决	确认违法	①被告不履行或拖延履行法定职责，但判决履行没有意义； ②行政行为违法，但不具有可撤销内容； ③被告改变原违法行政行为，原告仍要求确认原行政行为违法
	确认无效	①行政行为实施主体不具有行政主体资格； ②减损权利或增加义务的行政行为没有法律规范依据； ③行政行为的内容客观上不可能实施； ④其他重大且明显违法的情形

2. 行政诉讼简易程序

适用范围	①被诉行政行为是依法当场作出的； ②案件涉及款额 2000 元以下的； ③属于政府信息公开案件的。 除前述规定以外的第一审行政案件，当事人各方同意适用简易程序
审理	审判员 1 人独任审理
程序转化	审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序（不可普通转简易）
举证期限	法院确定，或当事人协商一致并经法院准许，不得超过 15 日
审理期限	立案之日起 45 日内审结

知识点 11 行政诉讼第二审程序

程序	内容	
上诉	主体	一审程序中的当事人
	内容	未生效的第一审判决、裁定。 提示 裁定只限于不予立案、驳回起诉和管辖异议的裁定
	期限	①不服判决，15 天； ②不服裁定，10 天
审理	对象	对原审法院的裁判和被诉行政行为进行全面审查
	方式	组成合议庭，开庭审理。 提示 对事实清楚的上诉案件，二审法院可以实行书面审理
	期限	自收到上诉状之日起 3 个月内作出终审判决，因特殊情况需延长的，由高院批准，高院审理的由最高院批准

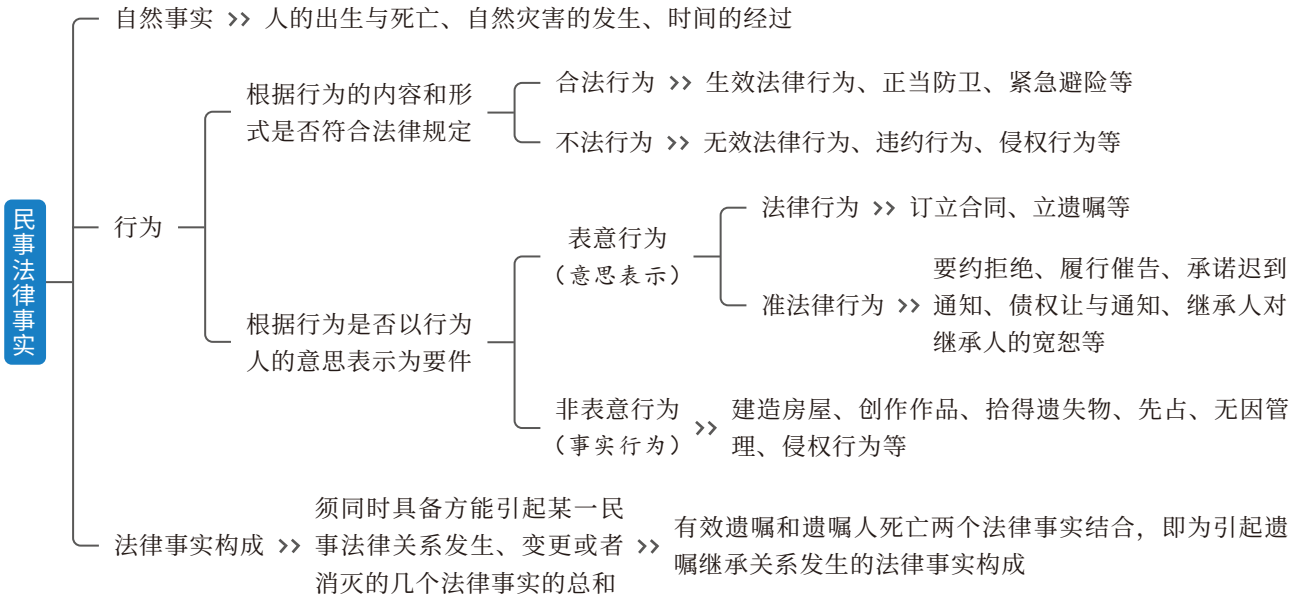
第七章　民法总论

本章平均考核分值约 12 分，为重点章节，考核单项选择题、多项选择题和综合分析题。本章考题难度不大，但知识点琐碎，理论内容较多，建议在理解的基础上强化记忆，切勿死记硬背。

知识点 1 民法的基本原则

权益保护原则、平等原则、自愿原则（意思自治原则）、公平原则、诚实信用原则、公序良俗原则、生态保护原则（绿色原则）。

知识点 2 民事法律事实



知识点 3 自然人的民事权利能力与民事行为能力

民事权利能力	自然人自出生至死亡，始终具有民事权利能力，承担民事义务；自然人的民事权利能力一律平等（是一种资格平等，而非具体权利平等）	
民事行为能力	完全民事行为能力	① 18 周岁以上的成年人； ② 16 周岁以上、以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，视其为完全民事行为能力人
	限制民事行为能力	① 8 周岁以上的未成年人； ②不能完全辨认自己行为的成年人
	无民事行为能力	①不满 8 周岁的未成年人； ②不能辨认自己行为的自然人

续表

宣告失踪	时间	自然人下落不明满 2 年的	
	起算	①自然人下落不明的时间自其失去音讯之日起计算； ②战争期间下落不明的，下落不明的时间自战争结束之日或者有关机关确定的下落不明之日起计算	
	财产	①失踪人的财产由其配偶，成年子女，父母或其他愿意担任财产代管人的人代管； ②失踪人所欠税款债务和应付的其他费用，由财产代管人从失踪人的财产中支付； ③财产代管人因故意或者重大过失造成失踪人财产损失的，应当承担赔偿责任	
	重新出现	①经本人或者利害关系人申请，法院应当撤销失踪宣告； ②重新出现的失踪人有权请求财产代管人及时移交有关财产并报告财产代管情况	
宣告死亡	时间	①自然人下落不明满 4 年或者因意外事件下落不明满 2 年的； ②因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受上述 2 年时间的限制	
	申请	对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，若符合宣告死亡条件，法院应当宣告死亡	
	死亡日期	①被宣告死亡的人，法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期； ②因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期	
	法律行为效力	自然人被宣告死亡但并未死亡的，不影响该自然人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为的效力	
	重新出现	经本人或者利害关系人申请，法院应当撤销死亡宣告	
		婚姻关系	①被宣告死亡的人的婚姻关系，自死亡宣告之日起消灭； ②死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复。但是，其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外
		子女被依法收养	在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养行为无效
		财产	①被撤销死亡宣告的人有权请求依法取得其财产的民事主体返还财产；无法返还的，应当给予适当补偿； ②利害关系人隐瞒真实情况，致使他人被宣告死亡而取得其财产的，除应当返还财产外，还应当对由此造成的损失承担赔偿责任

知识点 4 法人的特征、分类和成立条件

特征	①法人是团体； ②法人是由民法赋予民事权利能力和民事行为能力的团体； ③法人拥有独立的财产； ④法人以自己的名义从事民事活动； ⑤法人独立承担民事责任； ⑥法人具有独立人格	
类型	营利法人	有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等
	非营利法人	事业单位法人、社会团体法人、基金会、社会服务机构、依法设立的宗教活动场所
	特别法人	机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人（居民委员会、村民委员会）

续表

法人成立的条件	依法成立，有自己的财产或者经费，有自己的名称、组织机构、住所	
权利能力与行为能力	同时产生（法人成立时）、同时消灭（法人终止时）	
合并	法人合并（包括新设合并、吸收合并）的，其权利和义务由合并后的法人享有和承担	
分立	法人分立（包括新设式分立、派生式分立）的，除债权人和债务人另有约定外，其权利和义务由分立后的法人连带享有和连带承担	
终止	法定事由	法人解散、法人被宣告破产、法律规定的其他原因
	解散情形	①法人章程规定的存续期间届满或者法人章程规定的其他解散事由出现； ②法人的权力机构决议解散； ③因法人合并或者分立需要解散； ④法人依法被吊销营业执照，登记证书，被责令关闭或者被撤销； ⑤法律规定的其他情形
	清算	①法人终止，除因合并或分立而解散外，都必须经由清算程序； ②清算期间法人存续，但是不得从事与清算无关的活动

知识点 5 民事权利的分类

债权	请求权、相对权、对人权、非专属权
物权	支配权、绝对权、对世权、非专属权
人身权（人格权和身份权）	支配权、绝对权、对世权、专属权
知识产权	支配权、绝对权、对世权

知识点 6 法律行为的特征、形式和分类

1. 法律行为的分类

划分标准	分类	举例
法律行为成立中意思表示的构成特点	单方法律行为	行使形成权、立遗嘱、抛弃所有权
	双方法律行为	订立买卖合同
	共同法律行为	订立合伙合同
	决议行为	股东会决议、债权人会议决议
法律行为的成立是否必须践行特定形式	要式法律行为	保证合同、抵押合同、建设工程合同
	不要式法律行为	零售买卖
彼此关联的法律行为相互间的依从关系	主法律行为	借贷合同中包含保证合同，借贷合同是主法律行为，保证合同是从法律行为
	从法律行为	

续表

划分标准	分类	举例
法律行为的成立是否于意思表示之外尚须交付实物	诺成法律行为	买卖合同、租赁合同
	践成法律行为	定金合同、保管合同
当事人之间有无对价性给付	有偿法律行为	租赁合同、买卖合同
	无偿法律行为	赠与合同、借用合同

2. 民事法律行为的默示形式

默示形式	内容
推定的默示	行为人通过有目的、有意义的积极作为将其内在意思表现于外部，使相对人可推知行为人意思。如将汽车泊入收费停车场
特定沉默	沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示。如继承开始后，继承人没有表示的，视为接受继承

知识点 7 民事法律行为的成立要件和生效要件

（1）一般成立要件：意思表示（民事法律效果的意思＋适当方式的对外表示）。

（2）特别成立要件

①要物法律行为：标的物的交付，如定金合同成立还须交付定金。

②要式法律行为：书面或公证形式，如不动产抵押合同须采用书面形式。

（3）一般生效要件：行为人具有相应的民事行为能力，意思表示真实，不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

（4）特别生效要件

①附停止条件法律行为的特别生效要件：所附条件成就。

②附始期法律行为的特别生效要件：所附期限届至。

③公示行为的特别生效要件：采取法定公示方式。

④效力待定行为的特别生效要件：第三人同意。

⑤遗嘱的特别生效要件：立遗嘱人死亡。

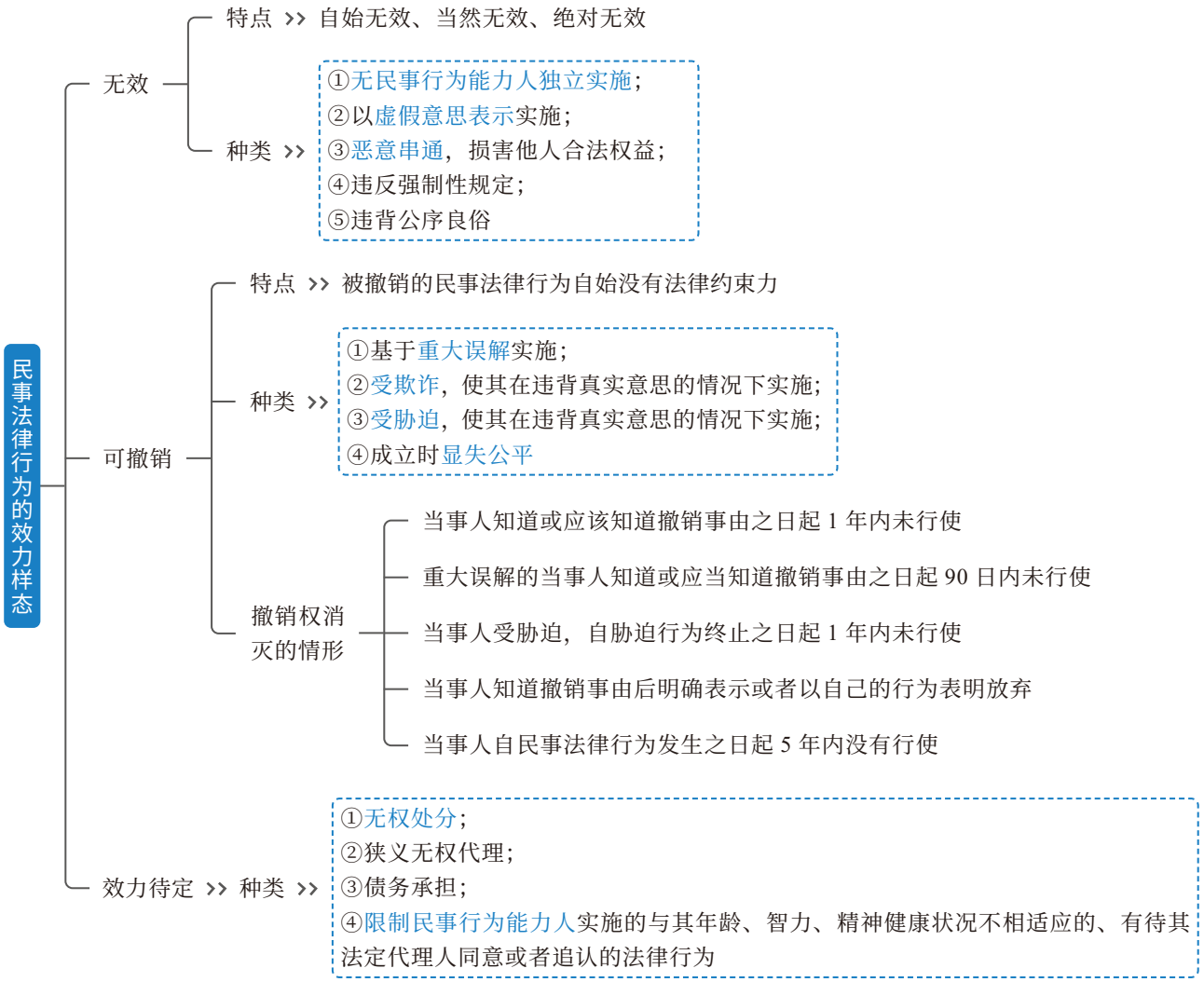
⑥法律规定须经批准方能生效的法律行为：获得批准。

知识点 8 民事法律行为的条件附款和期限附款

（1）附条件的民事法律行为，行为人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。

（2）期限附款与条件附款的主要区别：条件将来成就与否不能确定，而期限将来确定发生。

知识点 9 民事法律行为的效力样态



知识点 10 狭义无权代理和表见代理

狭义的无权代理	①行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力； ②相对人可以催告被代理人自收到通知之日起 30 日内予以追认，被代理人未作表示的，视为拒绝追认； ③行为被追认前，善意相对人有撤销的权利；撤销应以通知的方式作出
代理权滥用	自己代理、双方代理、代理人与相对人恶意串通
表见代理构成要件	①行为人无代理权但以本人名义实施民事法律行为； ②须客观上存在使相对人相信行为人有代理权的表征； ③相对人须为善意，即无过失地不知行为人无代理权； ④具备民事法律行为的生效要件。 提示 表见代理类型：授权表示型、权限逾越型、权限延续型

续表

代理关系的终止	委托代理终止	①代理期限届满或者代理事务完成； ②被代理人取消委托或者代理人辞去委托； ③代理人丧失民事行为能力； ④代理人或者被代理人死亡； ⑤作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止
	法定代理终止	①被代理人取得或者恢复完全民事行为能力； ②代理人丧失民事行为能力； ③代理人或者被代理人死亡； ④法律规定的其他情形

知识点 11 诉讼时效和除斥期间

1. 不适用诉讼时效的规定

诉讼时效的适用对象为请求权，包括债权请求权和物权请求权，但下列请求权不适用诉讼时效：

（1）停止侵害、排除妨碍、消除危险请求权；

（2）不动产物权和登记的动产物权的权利人的返还财产请求权；

（3）支付抚养费、赡养费或者扶养费请求权；

（4）支付存款本金及利息请求权；

（5）兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；

（6）基于投资关系产生的缴付出资请求权；

（7）依法不适用诉讼时效的其他请求权。

2. 诉讼时效期间的类型

普通诉讼时效期间为 3 年。因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的时效期间为 4 年。

提示 3 年普通诉讼时效期间和 4 年特殊诉讼时效期间适用中止、中断的规定，不适用延长的规定。20 年最长权利保护期间适用延长的规定，不适用中止、中断的规定。

3. 诉讼时效期间的中止、中断

事项	发生事由	发生时间	对诉讼期间的影响
中止	当事人不能控制的情形（如不可抗力）	诉讼时效期间最后 6 个月内	暂停，中止的原因消除后再继续计算 6 个月
中断	权利人向义务人提出履行请求或义务人同意履行义务（如申请仲裁、提起诉讼、同意履行义务等）	诉讼时效期间内	已进行的时效无效，从中断时起，诉讼时效期间重新计算

第八章　物权法

本章平均考核分值约 18 分，为重点章节，考核单项选择题、多项选择题和综合分析题。本章考题灵活、综合性强，许多知识点比较贴近生活，可以在生活中去寻找某些知识点的身影，将理论和实际结合，从而理解并掌握相关知识点。

知识点 1 物权法的基本原则、物权的特征和物权的效力

物权法的基本原则	物权客体特定原则（一物一权原则）、物权法定原则、公示和公信原则
物权特征	①物权是对物的直接支配权； ②物权是排他性财产权； ③物权是对世权； ④物权是绝对权
物权的效力	①物权的排他支配力； ②物权的优先力； ③物权的妨害排除力； ④物权的追及效力

知识点 2 物权的变动规则

1. 物权的设立

类型	内容
原始取得	不依赖于他人既有的权利和意志，如先占、善意取得
继受取得	基于他人既有的权利和意志，如买卖合同的履行

2. 物权变动的原因

类型	内容
民事法律行为	如买卖、互易、赠与、遗赠等
民事法律行为之外的法律事实	如房屋建造、先占、添附、继承、无主物的法定取得、天然孳息收取、标的物消费、标的物灭失及混同等
公法上的原因	如公用征收、没收、罚款等

3. 物权变动的生效要件

动产	一般以交付为生效要件
不动产	一般以登记为生效要件

续表

例外情形	①船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人（登记对抗）； ②因法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定等生效时发生效力； ③因继承取得物权的，自继承开始时发生效力； ④依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记； ⑤土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立； ⑥地役权自地役权合同生效时设立（登记对抗）。 提示 因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生效力

4. 不动产登记

类型	内容
变动登记	对不动产物权的变动所进行的登记
更正登记	①权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，可以申请更正登记； ②不动产登记簿记载的权利人书面同意更正或者有证据证明登记确有错误的，登记机关应当予以登记
异议登记	不动产登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可申请异议登记： ①申请人自异议登记之日起 15 日内不提起诉讼的，异议登记失效； ②异议登记不当，造成权利人损害的，权利人可以向申请人请求损害赔偿
预告登记	适用范围：不动产 ①预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力； ②预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起 90 日内未申请登记的，预告登记失效
	可以认定为“债权消灭”的情形主要有： ①买卖不动产物权的协议被认定无效； ②买卖不动产物权的协议被撤销； ③预告登记的权利人放弃债权

5. 动产交付

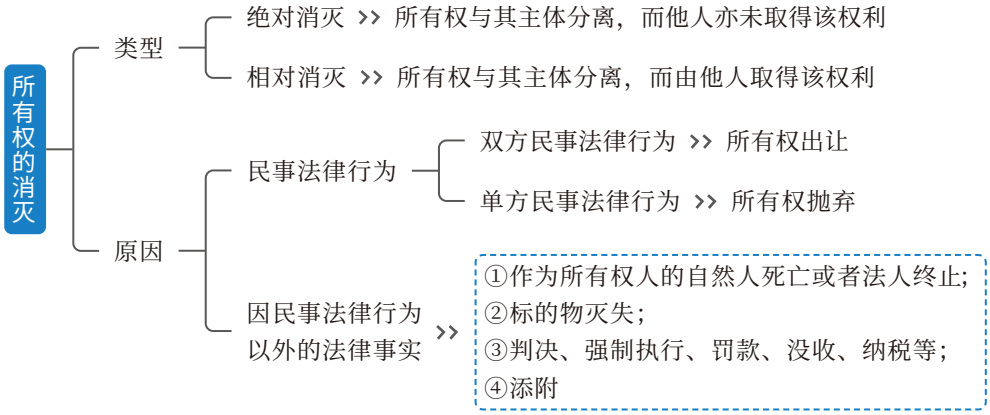
类型	内容	
现实交付	将物直接交付给对方占有	
观念交付	简易交付	先占后买
	指示交付	请求第三人返还原物的权利代替交付
	占有改定	出卖人事后继续占有

知识点 3 所有权的取得与消灭

1. 所有权的取得

<table>
<tr><td rowspan="3">不动产所有权取得原因</td><td rowspan="2">法律行为</td><td>双方法律行为</td><td colspan="2">买卖、赠与、互易</td></tr>
<tr><td>单方法律行为</td><td colspan="2">受遗赠</td></tr>
<tr><td>法律事实</td><td colspan="3">①继承（遗嘱继承和法定继承）；
②建造，如房屋的建造、围海造田；
③法院判决，强制执行；
④公用征收、没收等行政行为；
⑤善意取得</td></tr>
<tr><td colspan="4">不动产善意取得的适用条件：
①受让人受让该不动产时是善意的；
②以合理的价格转让；
③转让的不动产依照法律规定应当登记的已经登记</td></tr>
<tr><td rowspan="8">动产所有权取得原因</td><td rowspan="2">法律行为</td><td>双方法律行为</td><td colspan="2">买卖合同、赠与合同、互易合同等</td></tr>
<tr><td>单方法律行为</td><td colspan="2">受遗赠</td></tr>
<tr><td rowspan="6">法律事实</td><td colspan="3">继承；法院判决、强制执行；公用征收、没收、罚款等</td></tr>
<tr><td rowspan="2">孳息</td><td colspan="2">①天然孳息：所有权人取得；
②既有所有权人又有用益物权人的：约定→用益物权人→所有权人</td></tr>
<tr><td colspan="2">法定孳息：约定→交易习惯</td></tr>
<tr><td>无主物归属</td><td colspan="2">原则：归国家所有
①遗失物、漂流物、埋藏物、隐藏物自发布招领公告之日起 1 年内无人认领的，归国家所有；
②无人继承又无人受遗赠的遗产，归国家所有；
③死者生前是集体所有制组织成员的，归所在集体所有制组织所有</td></tr>
<tr><td>先占</td><td colspan="2">以所有的意思，先于他人占有无主动产</td></tr>
<tr><td>添附</td><td colspan="2">①概念：不同所有人的物因附合、混合或者加工而形成不可分割的物或者具有新质的物；
②权属：从其约定→法律规定→充分发挥物效用、保护无过错当事人</td></tr>
<tr><td>善意取得</td><td colspan="2">①受让人受让该动产时是善意的；
②以合理的价格转让；
③转让的动产依照法律规定已经交付给受让人；
④受让人自无权处分人处受让动产</td></tr>
</table>

2. 所有权的消灭



知识点 4 按份共有与共同共有

关系 / 类型		按份共有	共同共有
对内	划分	按约定→按出资额→按等额	共同享有
	处分、作重大修缮、变更性质或者用途	按约定→占份额 2/3 以上同意	按约定→全体同意
	物上请求权	共有物受到妨害时，共有人可单独或共同行使物上请求权	—
	共有物的债权债务	①按约定→按份额享有债权、承担债务； ②对外承担债务超过自己份额的，有权向其他共有人追偿	按约定→共同享有债权、承担债务
对外	共有物的债权债务	一般情况下，共有人享有连带债权、承担连带债务	
	设定担保	可以在其共有份额上设定担保物权	—
优先购买权		享有	不享有

知识点 5 业主的建筑物区分所有权

概念	专有部分所有权＋共有部分共有权＋成员权
特征	复合性、专有部分所有权的主导性、一体性、主体身份多重性、客体是兼有独立用途部分和必要共同设施的建筑物
业主共同决定事项	①制定和修改业主大会议事规则； ②制定和修改管理规约； ③选举业主委员会或更换业主委员会成员； ④选聘和解聘物业服务企业或者其他管理人； ⑤使用建筑物及其附属设施的维修资金； ⑥筹集建筑物及其附属设施的维修资金； ⑦改建、重建建筑物及其附属设施； ⑧改变共有部分的用途或者利用共有部分从事经营活动； ⑨有关共有和共同管理权利的其他重大事项
业主共同决定事项决议规则	参与表决：专有部分面积占比 2/3 以上＋人数占比 2/3 以上的业主； 一般规则：①～⑤项参与表决专有部分面积过半数＋参与表决人数过半数的业主同意； 特别规则：⑥～⑧项参与表决专有部分面积 3/4 ＋参与表决人数 3/4 的业主同意

知识点 6 用益物权

1. 建设用地使用权

（1）取得：可以通过出让、划拨、转让、继承等方式取得。

提示 原建设用地使用权人将其享有的未到期建设用地使用权有偿或无偿地转让给受让人，使受让人在转让人的建设用地使用权剩余年限内受让建设用地使用权。

（2）设立：登记设立。

（3）消灭：因物权消灭的一般原因、期限届满未续期、被依法收回、被抛弃、被依法撤销、混同、其客体（土地）灭失等消灭。

2. 宅基地使用权

（1）取得：由集体经济组织依法无偿分配而取得。

提示

①宅基地使用权用途唯一：宅基地使用权人只能在宅基地上建造住宅及其附属设施。

②宅基地使用权存续期限：无期限限制。

（2）设立：登记设立。

（3）消灭：因乡（镇）村公共设施和公益事业建设需要使用宅基地、不按照批准的用途使用宅基地、长期闲置宅基地、宅基地面积超标、房屋灭失、自然灾害而消灭。

3. 土地承包经营权

（1）设立：合同生效时设立。

（2）流转

①土地承包经营权的流转：有权将土地承包经营权互换、转让；但未经依法批准，不得将承包地用于非农建设。土地承包经营权互换、转让未经登记的，不得对抗善意第三人。

②土地经营权的流转：流转期限为 5 年以上的土地经营权，自流转合同生效时设立。当事人可以向登记机构申请土地经营权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。

（3）消灭：因承包地被收回、土地承包经营权人自愿交回土地、土地承包经营权期限届满、承包地被征收、承包地灭失或使用价值丧失、承包人死亡无继承人或继承人放弃继承、土地承包经营权转让他人而消灭。

4. 居住权

（1）取得：基于居住权合同（要式）或遗嘱而取得。

提示 居住权具有专属性不得转让、继承；原则上，设立居住权的住宅不得出租。

（2）设立：自登记时设立。

（3）消灭：因居住权期限届满或居住权人死亡而消灭。

5. 地役权

（1）取得：基于设立、让与、法律直接规定、继承等原因而取得。

（2）设立：合同生效时设立。

（3）消灭：因需役地或供役地灭失、混同、抛弃地役权、地役权设立目的不能实现、供役地权利人依法解除地役权合同、地役权期限届满而消灭。

知识点 7 抵押权

1. 抵押权的设立

抵押权的设立
- 抵押权属于意定担保物权
- 抵押权适用于动产、不动产
- 抵押合同
  - 抵押权的设立，应当用书面形式设立抵押合同
  - 抵押合同自合同成立时生效，未经登记的，不影响合同效力
- 不动产抵押权设立 ›› 有效抵押合同＋登记
- 动产抵押权设立
  - 有效抵押合同
  - 有效抵押合同＋登记＞善意第三人

2. 抵押财产范围

可以抵押	不得抵押
①建筑物和其他土地附着物、正在建造的建筑物； ②建设用地使用权； ③海域使用权； ④生产设备、原材料、半成品、产品； ⑤正在建造的船舶、航空器； ⑥交通运输工具； ⑦法律、法规未禁止抵押的	①土地所有权； ②集体所有的土地使用权（宅基地、自留地、自留山等），法律另有规定的除外； ③非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施； ④所有权、使用权不明或者有争议的财产； ⑤查封、扣押、监管的财产； ⑥法律、法规规定不得抵押的其他财产
建筑物与建设用地使用权一并抵押；未一并抵押的，视为一并抵押	

3. 抵押权的效力

担保范围	约定→无约定的：主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用
抵押权的价值保全效力	①抵押人的行为足以使抵押财产价值减少的，抵押权人有权请求抵押人停止其行为； ②抵押财产价值减少的，抵押权人有权请求恢复抵押财产的价值，或者提供与减少的价值相应的担保； ③抵押人不恢复抵押财产的价值，也不提供担保的，抵押权人有权请求债务人提前清偿债务
抵押权的物上代位权	担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等
抵押权的追及效力	抵押期间，抵押人可以转让抵押财产（有约定的除外）： ①善意取得制度：善意取得抵押财产的，阻断抵押权的追及效力； ②抵押权未按法定方式公示：未按法定方式公示的抵押权不得对抗善意第三人； ③正常经营买受人规则：以动产抵押的，不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人

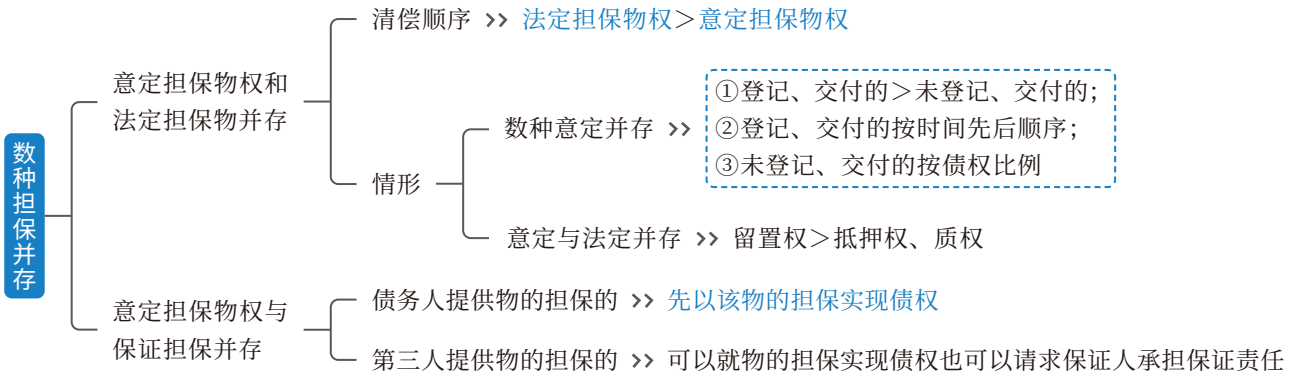
知识点 8 质权的设立

- 质权的设立
  - 质权属于意定担保物权
  - 质权适用于动产、权利
  - 质押合同
    - 质权的设立，应当用书面形式设立质押合同
    - 质押合同自合同成立时生效
  - 动产质权设立 >> 有效质押合同＋交付
  - 权利质权
    - 汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
      - 有权利凭证 >> 交付设立
      - 无权利凭证 >> 登记设立
    - 基金份额、股权
    - 注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权 } 登记设立
    - 现有的及将有的应收账款

知识点 9 留置权

- 留置权
  - 留置权属于法定担保物权
  - 留置权适用于动产
  - 成立条件
    - 债权人合法占有债务人的动产
    - 债权已届清偿期而未获清偿
    - 留置的动产应与债权属于同一法律关系（企业之间留置的除外）
    - 留置财产为可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金额
  - 留置权人的义务
    - 妥善保管义务
    - 催告义务
      - 约定留置财产后的债务履行期限；没有约定或约定不明确，债务履行期限≥ 60 日，鲜活易腐不易保管的除外
      - 留置权人变价处分权的行使须先行催告，催告期≥ 60 日
    - 留置财产返还义务
  - 消灭 >>
    ①债权消灭；
    ②留置权实现；
    ③留置权人丧失对留置财产的占有；
    ④留置物灭失且无替代物；
    ⑤留置权人接受债务人另行提供的担保

知识点 10 数种担保并存时的效力规则



知识点 11 占有的分类

划分标准	分类	举例
有无占有的权源	有权占有	基于物权的占有
	无权占有	小偷对盗窃物的占有
是否知其无占有的权源	善意占有	不知情，误信而占有
	恶意占有	知情或对权源怀疑而占有
是否具有所有的意思	自主占有	买受人对标的物的占有
	他主占有	借用人对借用物的占有
占有人在事实上是否直接占有其物	直接占有	保管人对保管物的占有
	间接占有	寄存人对保管物的占有

第九章　债法

本章平均考核分值约 20 分，为重点章节，考核单项选择题、多项选择题和综合分析题。本章考题灵活、综合性强，学习难度较大，知识点偏理论且晦涩、抽象，需要理解透彻，精准记忆。

知识点 1 债的发生原因

类型	内容		
合同 （意定之债）	合同是引起债的发生的最主要原因		
缔约过失 （法定之债）	①假借订立合同，恶意磋商； ②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况； ③泄露或者不正当地使用在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息； ④有其他违背诚信原则的行为		
单方允诺 （意定之债）	表意人向相对人作出的为自己设定某种义务，使相对人取得某种权利的意思表示，如悬赏广告		
侵权行为 （法定之债）	不法侵害他人民事权益造成损害，依法应当承担民事责任的致害行为		
无因管理	无法定或者约定的义务，为避免他人利益受损而管理他人事务的行为。如赡养被他人遗弃的老人、替未按时缴税的他人代缴代垫税款		
	管理人权利		必要费用偿还请求权、损害赔偿请求权、负债清偿请求权
	管理人义务		妥善管理义务、通知义务、报告和结算义务
	不真正无因管理		误信管理、不法管理、幻想管理
不当得利	类型	给付不当得利	①因法律行为无效、不成立、被撤销、不被追认而发生的不当得利； ②因合同解除而发生的不当得利； ③因非债清偿而发生的不当得利； ④因合同所附解除条件成就而发生的不当得利； ⑤因合同所附终期届至而发生的不当得利
			不适用情形： ①履行道德义务而进行的给付； ②债务到期之前的清偿； ③明知无给付义务而进行的债务清偿
		非给付不当得利	①受益人的行为，如税务机关多收税款； ②受损人的行为，如纳税人多缴税款； ③第三人的行为，如送报员将甲订的报纸投入乙的报箱； ④自然事件，如老王院子里的苹果树果实成熟掉进老李院子里； ⑤法律的直接规定，如基于添附而发生的不当得利

续表

类型	内容	
不当得利	得利人义务	①善意得利人的返还义务及其免除； ②恶意得利人的返还义务和赔偿义务； ③第三人的返还义务； ④受损人的损失利益返还请求权

知识点 2 债的分类（部分）

划分标准	类型	
根据债的发生原因	意定之债	遗赠、合同
	法定之债	缔约过失之债、侵权行为之债、无因管理之债等
根据两个债之间的主从关系	主债	主债消灭，从债也随之消灭
	从债	
根据债的双方主体人数	单数主体之债	债权人和债务人均为一人的债
	复数主体之债	债的当事人一方或双方为两人以上
根据复数主体的对外关系	按份之债	按份债权人或按份债务人的份额难以确定的，视为份额相同
	连带之债	各债权人均得请求债务人为全部债务的履行，各债务人均负有为全部履行的义务，并且全部债权债务因一次全部履行而归于消灭

提示 不真正连带债务与连带债务发生的法律要求不同；连带债务须有当事人的约定或法律的规定。不真正连带债务的发生是因不同法律关系的偶然竞合所致，并非法律所规定，各债务人之间亦不可能存在约定。

知识点 3 债务效力

类型	具体	
给付义务	主给付义务	债的关系所固有的、必备的决定债的关系类型的基本义务
	从给付义务	不决定债的类型，辅助主给付义务。 举例 甲将自有汽车卖给乙，交付汽车是主给付义务，交付该车的相关文件资料即为从给付义务
	原给付义务	债原本存在的给付义务。 举例 买卖合同中，卖方交付标的物义务、买方支付价款义务
	次给付义务	当原给付义务在履行过程中，因特定事由发生变化而产生的义务。 举例 买卖合同中，因卖方交付的标的物存在瑕疵致买方遭受损害而产生的损害赔偿义务
	给付行为	给付内容仅考虑给付行为本身，不考虑是否有预期利益即发生履行效力的给付。 举例 在律师代理中，律师只要依约完成代理行为，即完成了给付义务
	给付效果	给付内容不仅要考虑行为本身，还要谋求相对人预期利益的给付。 举例 承揽合同，承揽人不仅要完成承揽行为，还要使该行为达到定作人预期的效果

续表

类型	具体
附随义务	根据诚信信用原则，依债的关系发展情形所发生的对相对人的告知、照顾、保护等义务。附随义务不得独立诉请履行。 举例 承运人的救助义务、宾馆的安全保障义务
前合同义务	当事人为订立合同而进行接触、磋商阶段所负担的说明、告知、保护、注意等义务。 举例 不得故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
后合同义务	合同之债消灭后，当事人为了维护给付效果或者为了协助相对方终了善后事务所负担的作为或者不作为义务。 举例 受雇人离职后不得泄露雇主的商业秘密
不真正义务	在债之关系中，为使己方权利或利益完全实现，而由债权人负担的义务或风险。 举例 当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿

知识点 4 债权人代位权和撤销权

项目	代位权	撤销权
适用条件	①债权人对债务人的债权合法； ②债务人怠于行使其到期债权，影响债权人的到期债权实现； ③债务人、债权人债权都已到期； ④债务人债权非专属债务人自身权利。 提示 专属于债务人自身的权利： ①抚养费、赡养费或者扶养费请求权； ②人身损害赔偿请求权； ③劳动报酬请求权，但超过债务人及其所扶养家属的生活必需费用的部分除外； ④请求支付基本养老保险金、失业保险金、最低生活保障金等权利； ⑤其他专属于债务人自身的权利	无条件即可请求撤销： ①放弃债权； ②放弃债权担保； ③无偿转让财产； ④恶意延长到期债权的履行期限 相对人知道或应当知道的，可请求撤销： ①以明显不合理的低价转让财产； ②以明显不合理的高价受让他人财产； ③以明显不合理的价格实施互易财产、以物抵债、出租或者承租财产、知识产权许可使用； ④为他人的债务提供担保
被告	次债务人	债务人
行使期限	—	①自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内； ②自债务人的行为发生之日起 5 年内
行使范围	以债务人的债权额和债权人的债权额为限	以债权人的债权额为限
优先受偿	债权人可优先受偿	债权人不可优先受偿
行使效力	债务人的相对人向债权人履行义务	行为被撤销的，自始没有法律约束力
费用负担	由债务人负担	
行使方式	债权人以自己的名义，通过诉讼的方式行使	

知识点 5 保证

特征	单务、无偿、诺成、要式、从合同		
保证范围	有约依约，未约定的包括：主债权及其利息、违约金 、损害赔偿金和实现债权的费用		
保证方式	一般保证	①没有约定或约定不明确的，按照一般保证承担保证责任； ②有先后顺序，先债务人后保证人	
	连带责任保证	没有先后顺序，保证人负有全部清偿义务	
不得担任保证人的情形	①机关法人（特定情况下除外）； ②以公益为目的的非营利法人、非法人组织		
保证人权利	抗辩权	保证人可以主张债务人对债权人的抗辩。债务人放弃抗辩的，保证人仍有权向债权人主张抗辩	
	先诉抗辩权	一般保证中，保证人有先诉抗辩权	
保证期间	①约定的保证期间≤主债务履行期限，视为没有约定； ②没有约定或者约定不明确的，为主债务履行期限届满之日起 6 个月		
保证变动	未经保证人书面同意的主合同变更	①减轻债务的，保证人对减轻后的债务承担保证责任； ②加重债务的，保证人对加重部分不承担保证责任； ③变更履行期限的，保证期间不受影响	
	未通知保证人的债权转让	①转让对保证人不发生效力； ②约定禁止转让的，保证人对受让人不承担保证责任	
	未经保证人书面同意的债务承担	对转移的债务不再承担保证责任	
诉讼时效	①一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，从保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日起； ②连带责任保证的债权人在保证期间届满前请求保证人承担保证责任的，从债权人请求保证人承担保证责任之日起		
保证责任的消灭	主债务消灭、主债务承担、保证期间届满、保证合同解除		
保证合同无效的法律后果	主合同有效	债权人有过错、保证人有过错	保证人承担的赔偿责任≤债务人不能清偿部分 1/2
		债权人无过错、保证人有过错	保证人对债务人不能清偿部分承担赔偿责任
		债权人有过错、保证人无过错	保证人不承担赔偿责任
	主合同无效	保证人有过错	保证人承担的赔偿责任≤债务人不能清偿部分 1/3
		保证人无过错	保证人不承担赔偿责任

知识点 6 定金

（1）定金的成立：定金合同自实际交付定金时成立。

（2）定金的数额：由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。

（3）定金罚则

①双方当事人均违约的，任何一方均不得主张定金罚则。

②当事人一方仅轻微违约，另一方严重违约，轻微违约方有权主张定金罚则。

③因不可抗力致使合同不能履行，不构成违约，任何一方均不得主张定金罚则。

④当事人一方已经部分履行合同，对方接受并有权主张按照未履行部分所占比例适用定金罚则的。

知识点 7 债的移转

1. 债权让与

（1）对债务人的生效要件：通知到达债务人时生效。未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。

（2）不得转让的债权

①亲属间的扶养、赡养请求权（特定身份）；

②雇佣、委托、租赁合同中的债权（特别信任）；

③以债务人不作为为标的的债权；

④保证债权、定金债权（从权利）；

⑤当事人约定不得转让。

提示 当事人约定非金钱债权不得转让的，不得对抗善意第三人。当事人约定金钱债权不得转让的，不得对抗第三人。

（3）债权的多重让与：让与人将同一债权转让给两个以上受让人，债务人以已经向最先通知的受让人（最先到达债务人的转让通知中载明的受让人）履行为由主张其不再履行债务的，法院应予支持。

2. 债务承担

债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的，视为不同意。

知识点 8 债的消灭

1. 清偿

项目	内容
清偿人	债务人，债务人的代理人，第三人 提示 当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，债务人应当向债权人承担违约责任
受领清偿人	债权人、债权人的代理人、债权受领证书的持有人、第三人
清偿地	①给付货币的，在接受货币一方所在地履行； ②交付不动产的，在不动产所在地履行； ③其他标的，在履行义务一方所在地履行。 提示 清偿地可由双方合意选择确定，也可依给付的性质确定
清偿期	按约定→随时清偿，但应当给对方必要的准备时间
清偿抵充	按约定→债务人指定→已到期→担保少→负担重→到期先后→债务比例

2. 抵销

项目	法定抵销	合意抵消
适用	①双方互享债权、互负债务； ②属于同一种类； ③主动债权已到期； ④可以抵销。 提示 因侵害自然人人身权益，或故意、重大过失侵害他人财产权益产生的损害赔偿债务，不可抵销	当事人自由约定
生效	通知到达对方时生效	双方达成抵销合意时生效

3. 提存

（1）自提存成立之日起，债权人和债务人之间的债权债务关系即归于消灭。

（2）提存物的所有权自提存成立之时起移转于债权人；提存期间所产生的孳息归债权人所有；提存物在提存期间毁损、灭失的风险由债权人承担。

（3）提存费用由债权人负担。

（4）债权人领取提存物的权利，自提存之日起 5 年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

4. 免除

债权人免除债务人部分或全部债务的，债权债务部分或全部终止，但债务人在合理期限内拒绝的除外。

5. 混同

债权和债务同归于一人的，债权债务终止，但损害第三人利益的除外。

知识点 9 合同的订立

1. 要约

（1）构成要件：特定人作出的意思表示；向要约人希望与之订立合同的相对人发出；内容具体确定；受相对人承诺拘束的意思表示。

提示 要约邀请：仅邀请他人向自己发出要约。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约。

（2）法律效力

项目	内容	
生效时间	对话方式作出	受要约人知道其内容时
	非对话方式	到达受要约人时 提示 数据电文：指定→进入特定系统时；未指定→受要约人知道或应当知道进入系统时

续表

项目	内容	
约束力	对要约人	要约生效后，要约人在要约效力存续期间不得随意变更或撤回
	对受要约人	要约一经受要约人承诺，合同即告成立

（3）撤回和撤销

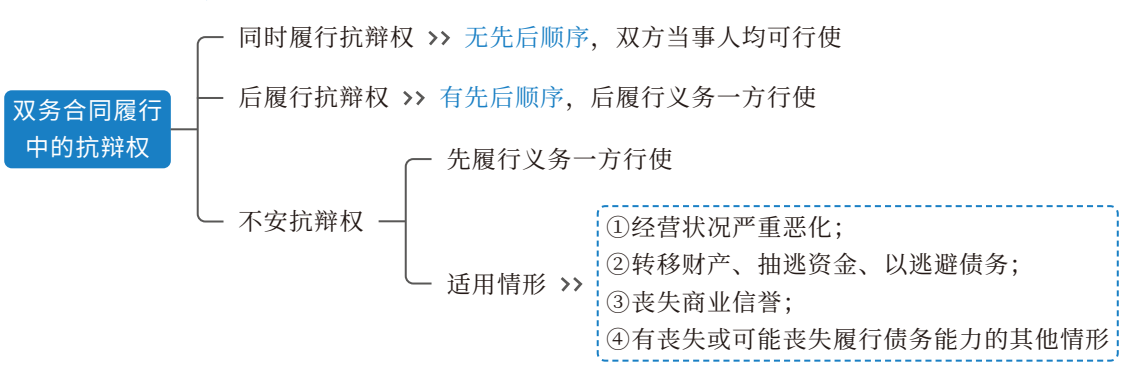
要约可以撤回或撤销。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人前或与要约同时到达受要约人。撤销要约以对话方式作出的，内容应当在受要约人作出承诺之前为受要约人所知道；撤销要约以非对话方式作出的，应当在受要约人作出承诺之前到达受要约人。

（4）要约失效：要约被拒绝；要约被依法撤销；承诺期限届满，受要约人未作出承诺；受要约人对要约的内容作出实质性变更。

2. 承诺

构成要件	①承诺须由受要约人向要约人作出； ②承诺的内容应与要约的内容一致； ③承诺须在承诺期限内到达要约人	
承诺方式	承诺应当以通知的方式作出；但是，根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外	
承诺期限	要约确定期限	在要约期限内到达要约人
	要约未约定期限	①以对话方式作出，应当即时作出承诺； ②以非对话方式作出，应当在合理期限内到达
承诺生效	通知： ①对话方式：相对人知道其内容时； ②非对话方式：数据电文指定特定系统的，为数据电文进入该特定系统时；数据电文未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时，其他情况为承诺到达要约人时	
承诺撤回	可以撤回；撤回的通知应当在承诺到达要约人前或者与承诺同时到达要约人	
承诺迟到	超过承诺期限发出承诺或按通常情况不能在期限内到达的，为新要约“原则无效，例外有效”	
承诺迟延	在承诺期限内发出承诺并按通常情形能够在期限内到达的，但是因其他原因使得到达要约人时超过期限的，该承诺有效“原则有效，例外无效”	

知识点 10 双务合同履行中的抗辩权



知识点 11 缔约过失责任和违约责任

（1）缔约过失责任：订立合同过程中，因一方的过失给对方造成信赖利益损失，有过失一方应当承担的损害赔偿责任。

（2）违约责任

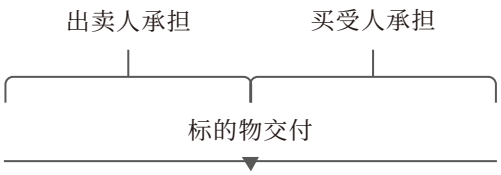
①归责原则：无过错责任原则（违约责任的一般归责原则）和过错责任原则。

②承担方式：强制履行、赔偿损失、支付违约金（约定的违约金超过造成损失的30%的，法院一般可以认定为过分高于造成的损失）、适用定金罚则（定金违约金不得同时适用）、采取补救措施（修理、重作、更换、退货、减少价款或报酬等）。

知识点 12 典型合同

1. 买卖合同

（1）风险负担

一般原则		
特殊情形	买受人承担	①出卖人出卖交由承运人运输的标的物，除另有约定外，自合同成立时起，风险由买受人承担； ②出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，风险由买受人承担； ③没有约定交付地点或约定不明确的，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，风险由买受人承担； ④因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，自违反约定时起，风险由买受人承担； ⑤出卖人按照约定或者法律规定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，自违反约定时起，由买受人承担
	出卖人承担	因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的，买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，风险由出卖人承担
	其他	标的物单证和资料的交付与否，不影响标的物风险的转移

（2）买卖合同解除的特别规定

主物和从物	①主物不符合约定而解除的，解除合同的效力及于从物； ②从物不符合约定而解除的，解除的效力不及于主物
数物	①一物不符合约定的，买受人可以就该物解除； ②该物与他物分离使标的物价值显受损害的，可以就数物解除
分批交付	①一批标的物不符合约定的，买受人可以就该批标的物解除； ②一批标的物不符合约定的，致使之后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及之后其他各批标的物解除； ③一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除
分期付款	买受人未支付价款的数额达到全部1/5的，经催告后仍未支付，出卖人可以请求其支付全部价款或者解除合同

（3）特种买卖合同

保留所有权买卖合同	除另有约定外，在标的物所有权转移前，买受人有下列情形的，出卖人有权取回标的物： ①未按照约定支付价款，经催告后在合理期限内仍未支付； ②未按照约定完成特定条件； ③将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分	
凭样品买卖	①出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同； ②出卖人交付的标的物的质量应当符合同种物的通常标准	
试用买卖	试用费	对标的物使用费没有约定或者约定不明确的，出卖人无权请求买受人支付
	视为购买	①试用期届满，买受人对是否购买未作表示的； ②买受人在试用期内支付价款或者对标的物出卖、出租、设立担保物权的
	风险负担	标的物在试用期的风险由出卖人承担

2. 借款合同

类型	主体	特征
商业借贷	—	诺成、要式、有偿
民间借贷	自然人之间	实践、不要式、有偿或无偿
	除自然人之间	诺成、不要式、有偿或无偿

提示 借贷双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率 4 倍的，法院不予支持。借款的利息不得预先在本金中扣除。

3. 租赁合同

项目	具体规则
特征	诺成、双务、有偿、期限性、继续性
类型	定期租赁：最长期限 20 年，超过 20 年的，超过部分无效
	不定期租赁： ①租赁期限 6 个月以上，未采用书面形式的； ②无法确定租赁期限的； ③对租赁期限未约定或约定不明的。 提示 不定期租赁，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方
维修	约定→出租人承担。 提示 出租人不履行的，承租人自行维修，费用由出租人负担，因维修租赁物影响承租人租用的，应当减少租金或延长租期
改善、增设	需经出租人同意，否则恢复原状或赔偿损失
转租	①自出租人知道或者应当知道承租人转租，在 6 个月内未提出异议的，视为出租人同意转租； ②第三人对租赁物造成损失的，承租人应当赔偿； ③未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同
让与不得击破租赁	租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动，不影响租赁合同的效力

续表

项目	具体规则
优先购买权和优先承租权	优先购买权：出租人出卖租赁房屋，承租人享有在同等条件下优先购买租赁房屋的权利
	优先购买权的不予支持情形： ①房屋按份共有人购买； ②出租人近亲属购买； ③承租人在接到通知后 15 日内未明确表示购买的； ④拍卖租赁房屋的，承租人接到通知后未参加的
	优先承租权：租赁期满，承租人享有在同等条件下优先承租的权利
承租人解除权	有下列情形之一，非因承租人原因致使租赁物无法使用的，承租人可以解除合同： ①租赁物被司法机关或者行政机关依法查封、扣押； ②租赁物权属有争议； ③租赁物具有违反法律、行政法规关于使用条件的强制性规定情形

知识点 13 侵权责任的归责原则与构成要件

1. 侵权责任的归责原则

类型	内容	举证
过错责任原则	行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任	被侵权人
过错推定责任原则	依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任	行为人
无过错责任原则	行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，应当承担侵权责任	—

2. 侵权责任的构成要件

（1）过错责任（包括推定过错责任）四要件：损害、加害行为违法、加害行为与损害之间存在因果关系、行为人的过错。

（2）无过错责任三要件：损害、加害行为违法、加害行为与损害之间存在因果关系。

知识点 14 法定免责和减责事由

加害行为发生后，行为人可基于依法执行职务、正当防卫、紧急避险、紧急救助、自甘冒险、自助行为、与有过错、受害人故意、第三人行为、不可抗力等法定事由而得以免责或者减责。

知识点 15 侵权责任

1. 数人侵权责任

（1）共同侵权：连带责任。

（2）教唆、帮助

①完全行为能力人：教唆、帮助人与行为人承担连带责任。

②无（限制）民事行为能力人：教唆、帮助人承担全部责任。

提示 监护人在未尽到监护职责的范围内与教唆、帮助人共同承担责任。

（3）共同危险行为：二人以上共同实施致人损害的行为，但无法确认是由哪个行为人造成的损害（因果关系不明确）。共同行为人不能证明损害后果不是由其造成的，承担连带责任。

2. 特殊主体责任

（1）监护人责任（无过错责任）：承担全部责任。未成年子女造成他人损害，由父母共同承担侵权责任。

提示 监护受托人在过错范围内承担连带责任。

（2）教育机构责任（被监护人在教育机构学习、生活期间遭受人身损害）

①限制民事行为能力人受到人身损害，教育机构未尽责任，应当承担责任（过错责任）。

②无民事行为能力人受到人身损害，教育机构能证明尽到责任，不承担责任（过错推定责任）。

③无（限制）民事行为能力人受到第三人人身损害，由第三人承担责任；第三人不确定的，未尽到管理职责的教育机构先行承担与其过错相应的责任；教育机构承担责任后可以向已经确定的第三人追偿（补充责任）。

（3）雇主责任（雇员执行职务侵权）

①具有劳务关系（无过错责任）：用人单位承担责任。

②劳务派遣（无过错责任）：接受劳务派遣方承担责任。劳务派遣方在过错范围内，与接受劳务派遣方承担连带责任。

（4）承揽、定作人责任（过错责任）

①承揽人因过错造成第三人损害，承揽人承担全部责任。

②定作人在定作、指示或选任过错范围内与承揽人承担连带责任。

3. 机动车交通事故责任

（1）保险优先赔付

①交通事故的损害赔偿责任，首先由机动车强制保险、机动车商业第三者责任保险赔付；不足部分，适用侵权损害赔偿责任。

项目	内容
机动车之间	①有过错的一方承担责任； ②双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任
机动车与非机动车、行人	①非机动车、行人没有过错，由机动车一方承担责任； ②机动车一方没有过错，承担不超过 10% 的赔偿责任； ③非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成，机动车一方不承担赔偿责任

②未依法投保强制保险的机动车发生交通事故造成损害，投保义务人和交通事故责任人不是同一人，交通事故责任人承担全部责任；投保义务人在机动车强制保险责任限额范围内与交通事故责任人共同承担责任。

（2）驾驶人责任原则

项目	内容
机动车租赁、借用	①属于机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任； ②机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任
机动车买卖	①当事人之间已经以买卖或其他方式转让并交付机动车，但是未办理登记，属于该机动车一方责任的，由受让人承担赔偿责任； ②以买卖或其他方式转让拼装或已达到报废标准的机动车，转让人和受让人承担连带责任。 提示 不问转让人、受让人是否知道机动车是拼装或已达到报废标准
盗抢的机动车	①盗抢人承担赔偿责任； ②盗抢人与机动车使用人不是同一人，属于该机动车一方责任的，由盗抢人与机动车使用人承担连带责任

4. 其他侵权责任类型

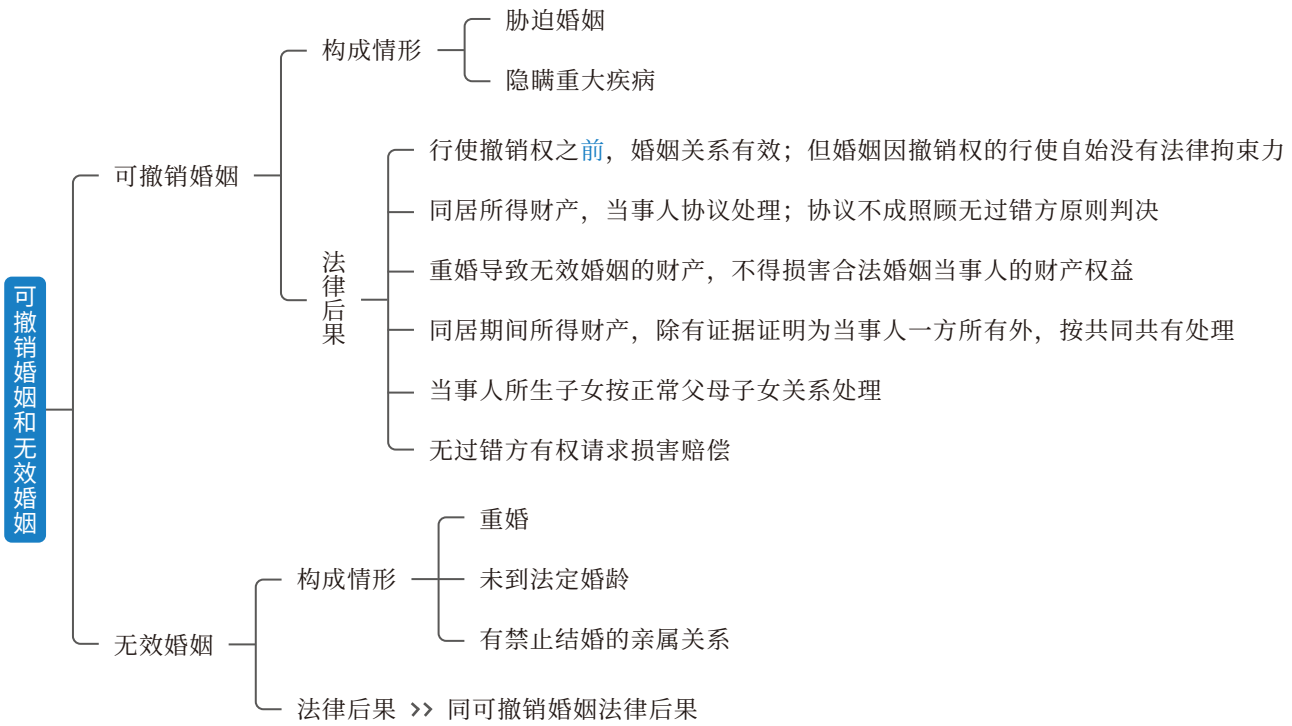
类型	内容（部分）	归责原则
产品缺陷责任	①因产品存在缺陷造成买受人财产损害，买受人可以请求产品的生产者或者销售者赔偿缺陷产品本身损害以及其他财产损害； ②明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依法采取有效补救措施，造成他人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。 提示 医疗产品损害责任也属于无过错责任原则	无过错责任原则
环境污染和生态破坏责任	①侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿； ②因第三人的过错污染环境、破坏生态的，被侵权人可以向侵权人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿；侵权人赔偿后，有权向第三人追偿	
饲养动物损害责任	禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；动物饲养人或者管理人主张不承担责任或者减轻责任的，法院不予支持。 提示 动物园动物损害责任为过错推定责任原则	
建筑物和物件损害责任	抛掷物、坠落物致人损害，由侵权人担责，难以确定侵权人的，除能证明自己不是侵权人的，由可能加害人给予补偿；管理人未尽必要安全保障义务的，在法院就具体侵权人的财产依法强制执行后仍不能履行的范围内，承担与其过错相应的补充责任；若在一审法庭辩论终结前仍无法确定具体侵权人的，由管理人承担与其过错相应的责任，其余部分损害由可能加害人给予适当补偿	过错推定责任原则（绝大多数）

第十章　婚姻家庭与继承法

本章平均考核分值约 7 分，为次重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题，偶尔涉及综合分析题。

知识点 1 结婚制度

可撤销婚姻和无效婚姻



知识点 2 家庭关系

夫妻财产关系

财产关系	具体规则
约定财产制	应当采用书面形式
	①对内效力：对双方具有法律约束力； ②对外效力：夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有，夫妻一方对外所负债务，相对人知道该约定的，以夫或者妻一方的个人财产清偿
夫妻共同财产	①工资、奖金、劳务报酬； ②生产、经营、投资的收益； ③知识产权的收益； ④继承或受赠的财产，但法律特别规定的属夫妻一方的财产除外； ⑤其他应当归共同所有的财产

续表

财产关系	具体规则
夫妻一方个人财产	①一方的婚前财产； ②一方因受到人身损害获得的赔偿和补偿； ③遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产； ④一方专用的生活用品； ⑤其他应当归一方的财产

知识点 3 离婚制度

1. 协议离婚

项目	内容
协议＋登记	夫妻双方自愿离婚的，应当订立书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。 提示 离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产及债务处理等事项协商一致的意见
离婚冷静期	自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起 30 日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请
	离婚冷静期届满后 30 日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证；未申请的，视为撤回离婚登记申请

2. 判决离婚

（1）离婚应先进行调解，调解无效且有下列情形之一的，准予离婚：

①重婚或者与他人同居；

②实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；

③有赌博、吸毒等恶习屡教不改；

④因感情不和分居满 2 年；

⑤一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼；

⑥经法院判决不准离婚后，双方又分居满 1 年，一方再次提起离婚诉讼。

提示 女方在怀孕期间、分娩后 1 年内或者终止妊娠后 6 个月内，男方不得提出离婚，但女方提出离婚或法院认为确有必要的除外。

（2）婚姻关系解除：完成离婚登记或者离婚判决书、调解书生效。

3. 法律后果

项目		内容
子女抚养	抚养人	不满 2 周岁的子女：以由母亲直接抚养为原则
		已满 2 周岁的子女：父母双方协议不成的，由法院按照最有利于未成年子女的原则判决
	抚养费	子女由一方直接抚养的，另一方应负担部分或者全部抚养费，负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成的，由法院判决

续表

项目		内容
财产分割	夫妻共同财产	夫妻的共同财产由双方协议处理；协议不成的，由法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决
	夫妻共同债务	应当共同偿还，共同财产不足清偿或者财产归各自所有的，由双方协议清偿；协议不成的，由法院判决

知识点 4 收养制度

收养的条件与效力

项目	内容
一般收养条件	①被收养人必须是无法得到父母抚养的未成年人（丧失父母的孤儿、查找不到生父母的未成年人的、生父母有特殊困难无力抚养的子女）； ②收养人必须具有抚养、教育和保护被收养人的条件（收养人应当同时具备下列条件：无子女或者只有 1 名子女，具有抚养、教育和保护被收养人的能力，未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病，无不利于被收养人健康成长的违法犯罪记录，年满 30 周岁）； ③有配偶者收养子女，应当夫妻共同收养； ④送养人必须是法律所认可的特定个人或组织； ⑤必须有成立收养关系的合意（收养 8 周岁以上未成年人的，应当征得被收养人的同意）
收养效力	①养父母与养子女自收养成立之日起，拟制的父母子女关系（养子女的姓氏可以随养父或者养母的姓氏，经当事人协商一致，也可以保留原姓氏）； ②养父母的近亲属与养子女自收养成立之日起，拟制的血亲关系； ③生父母及其近亲属与养子女间的权利义务，因收养关系的成立而消除

知识点 5 法定继承

法定继承人的范围与继承顺序

下列亲属可以作为法定继承人：（1）配偶；（2）子女及其晚辈直系血亲；（3）父母；（4）兄弟姐妹及其晚辈直系血亲；（5）祖父母和外祖父母。

提示 对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳、丧偶女婿可以作为第一顺序继承人。

遗产按照下列顺序继承：第一顺序为配偶、子女、父母，第二顺序为兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承。没有第一顺序继承人或者第一顺序继承人放弃继承的，由第二顺序继承人继承。

知识点 6 遗嘱继承、遗赠和遗赠扶养协议

1. 遗嘱继承



2. 遗赠

遗赠，是遗嘱人用遗嘱的方式将个人财产赠给国家、集体或者法定继承人以外的自然人，而于其死之时发生法律效力的一种单方民事法律行为。

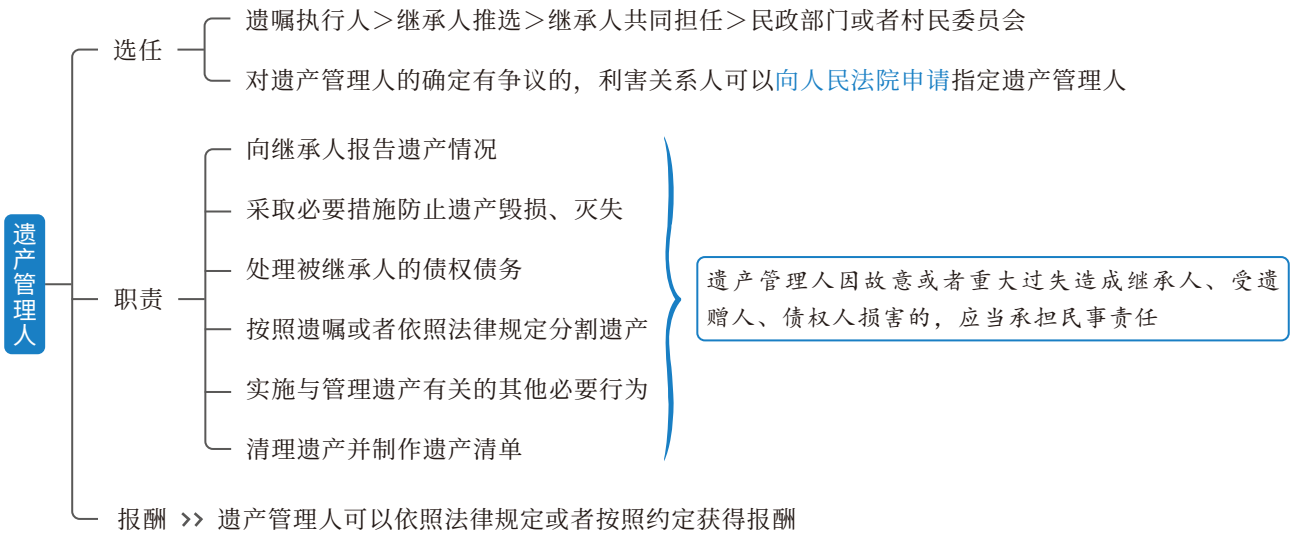
3. 遗赠扶养协议

自然人可以与继承人以外的组织或者个人签订遗赠扶养协议。遗赠扶养协议是双方民事法律行

为，从协议成立之日起开始发生法律效力。被继承人生前与他人订有遗赠扶养协议，同时又立有遗嘱的，继承开始后，如果遗赠扶养协议与遗嘱有抵触，按协议处理，与协议抵触的遗嘱全部或者部分无效。

知识点 7 遗产的处理

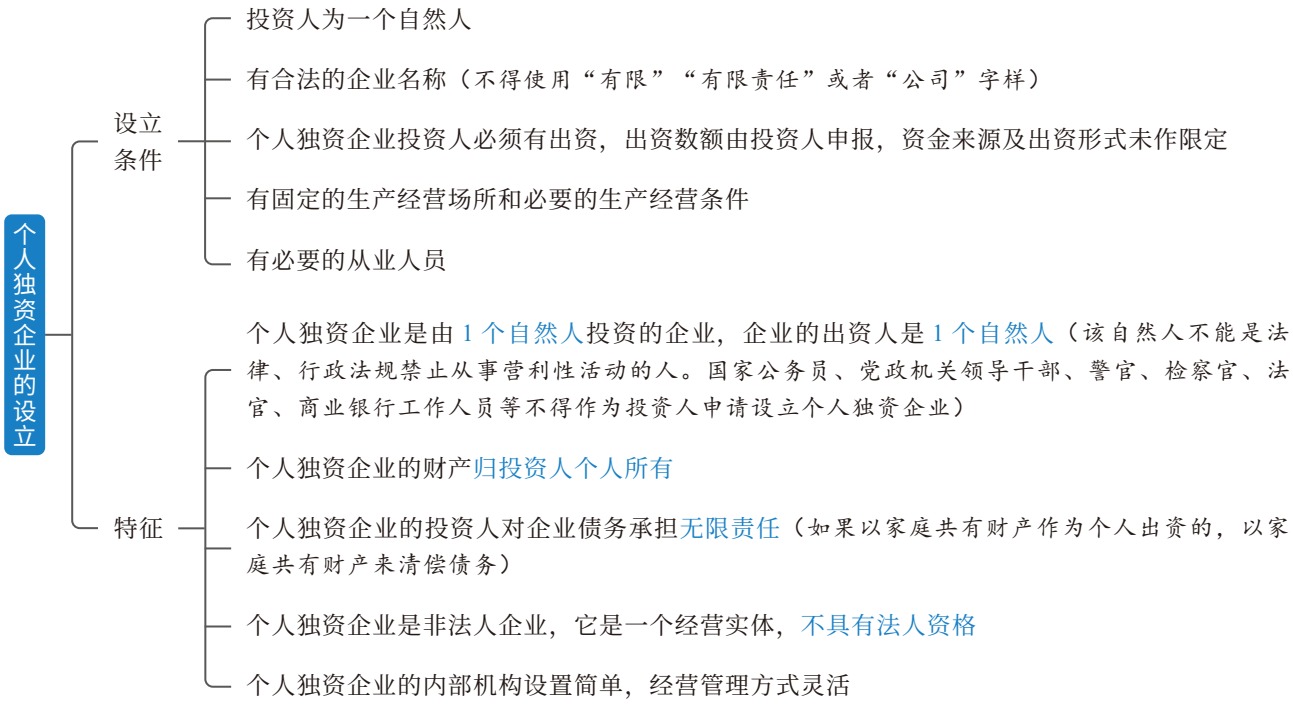
遗产管理人



第十一章　个人独资企业法

本章平均考核分值约 3 分，为非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。

知识点 1 个人独资企业的设立



知识点 2 个人独资企业事务管理

1. 管理人

在个人独资企业经营期间，投资人可以自行管理企业事务，也可以委托或者聘用其他具有民事行为能力的人负责企业的事务管理。

提示 投资人对受托人或者被聘用的人员职权的限制，不得对抗善意第三人。

2. 管理人勤勉义务

投资人委托或者聘用的管理个人独资企业事务的人员不得有下列行为：

（1）利用职务上的便利，索取或者收受贿赂。

（2）利用职务或者工作上的便利侵占企业财产。

（3）挪用企业的资金归个人使用或者借贷给他人。

（4）擅自将企业资金以个人名义或者以他人名义开立账户储存。

（5）擅自以企业财产提供担保。

（6）未经投资人同意，从事与本企业相竞争的业务。

（7）未经投资人同意，同本企业订立合同或者进行交易。

（8）未经投资人同意，擅自将企业商标或者其他知识产权转让给他人使用。

（9）泄露本企业的商业秘密

3. 变更

企业存续期间登记事项发生变更的，应当办理变更登记。

第十二章　合伙企业法

本章平均考核分值约 7 分，为次重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题，偶尔涉及综合分析题。

知识点 1 普通合伙企业的设立

设立合伙企业应当具备的条件

（1）有 2 名以上合伙人。

国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。

（2）有书面合伙协议。

（3）有合伙人认缴或者实际缴付的出资。

合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，也可以用劳务出资。

（4）有合伙企业的名称和生产经营场所。普通合伙企业名称中应当标明“普通合伙”字样。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

知识点 2 普通合伙企业的财产

普通合伙企业的财产

- 构成 ›› 合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益、依法取得的其他财产
- 普通合伙人财产份额
  - 对内转让 ›› 合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人
  - 对外转让
    - 合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意，合伙协议另有约定除外
    - 合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权，合伙协议另有约定的除外
  - 出质 ›› 合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意；未经其他合伙人一致同意，其行为无效，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任

知识点 3 普通合伙企业的事务执行

项目		内容
执行的方式	共同执行	合伙协议未约定或者全体合伙人未决定委托执行事务合伙人的，全体合伙人均为执行事务合伙人
	委托执行	约定→经全体合伙人一致同意
	聘任合伙人以外的人执行	约定→经全体合伙人一致同意

续表

项目		内容
合伙企业决议的表决	一般事项	约定→一人一票，过半数通过
	重大事项	约定→经全体合伙人一致同意。 提示 重大事项包括：改变名称、经营范围、主要经营场所；处分或者转让不动产、知识产权和其他财产权利；担保；聘任合伙人以外的人管理
权利义务	权利	①合伙人在合伙企业中具有平等的管理权、经营权、表决权、监督权（非执行人）和代表权； ②异议权（执行人）、撤销权（非执行人）、查阅权
	义务	①执行人向其他合伙人的报告义务； ②合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务（绝对禁止）； ③除协议另有约定或者经全体合伙人一致同意外，合伙人不得同本合伙企业进行交易（相对禁止）； ④合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动（损害禁止）
利润分配亏损承担		①合伙企业的利润分配、亏损分担：约定→协商→实缴出资比例→平均； ②合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损
非合伙人参与经营管理		被聘人应当在合伙企业授权范围内履行职务；被聘人超越合伙企业的授权范围履行职务或在履行职务过程中因故意或者重大过失给合伙企业造成损失的，依法承担赔偿责任

知识点 4 普通合伙企业的入伙和退伙

项目		内容
入伙	条件	除合伙协议另有约定外，须经全体合伙人一致同意，并订立书面入伙协议
	法律后果	①对外：对入伙前企业债务承担无限连带责任； ②对内：除合伙协议另有约定，新合伙人与原合伙人享有同等权利；承担同等责任
退伙	协议退伙	有约定期限，符合下列情形的，可以退伙： ①合伙协议约定事由出现； ②经全体合伙人一致同意； ③发生合伙人难以继续参加合伙的事由。 未约定期限，不造成不利影响的，提前 30 日通知
	声明退伙	合伙人声明退伙应当有正当理由，没有正当理由的视为违法退伙。合伙人违法退伙的，应当赔偿由此给合伙企业带来的损失
	当然退伙	①作为合伙人的自然人死亡或被依法宣告死亡； ②作为合伙人的法人或其他组织被依法吊销营业执照、责令关闭、撤销，或被宣告破产； ③个人丧失偿债能力； ④法律规定或合伙协议约定合伙人必须具备相关资格而丧失该资格； ⑤合伙人在合伙企业中的全部财产份额被法院强制执行。 提示 退伙生效日为退伙事由实际发生之日
	除名退伙	有下列情形，经一致同意，可以除名： ①未履行出资义务； ②因故意或重大过失给合伙企业造成损失； ③执行合伙事务时有不正当行为； ④发生合伙协议约定事由。 提示 除名决议应书面，自接到除名通知之日起生效，有异议的，可 30 日内起诉

续表

项目		内容
退伙	法律后果	①内部：办理退伙结算； ②外部：对退伙前债务承担无限连带责任

知识点 5 特殊普通合伙企业

特殊普通合伙企业
- 以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构
- 责任承担
  - 合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任
  - 非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务、由全体合伙人承担无限连带责任
- 执业风险防范
  - 特殊的普通合伙企业应当建立执业风险基金，办理职业保险
  - 执业风险基金用于偿付合伙人执业活动造成的债务；执业风险基金应当单独立户管理

知识点 6 有限合伙企业

有限合伙企业
- 设立
  - 由 2 名以上 50 名以下合伙人设立，法律另有规定的除外
  - 至少有 1 名普通合伙人；国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人
  - 有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资（不得以劳务出资）
- 事务执行
  - 由普通合伙人执行合伙事务
  - 有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业
- 利润分配 ›› 不得将全部利润分配给部分合伙人，合伙协议另有约定的除外
- 财产份额
  - 有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质，合伙协议另有约定的除外
  - 有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，但应当提前 30 日通知其他合伙人
- 债务清偿
  - 有限合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的，该合伙人可以以其从有限合伙企业中分取的收益用于清偿；债权人也可以依法请求法院强制执行该合伙人在有限合伙企业中的财产份额用于清偿
  - 法院强制执行有限合伙人的财产份额时，应当通知全体合伙人；在同等条件下，其他合伙人有优先购买权
  - 第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的，该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任

第十三章　公司法

本章平均考核分值约 10 分，为重点章节，考核单项选择题、多项选择题和综合分析题。本章考题灵活且综合性强，理解与记忆难度高，建议全面把握本章内容，重点内容更应加强记忆。

知识点 1 公司能力

- 公司能力
  - 公司的权利能力
    - 起止时间 ›› 始于成立，即营业执照签发之日；终于终止，即办理完注销登记手续之日
    - 限制
      - 权利 ›› 与自然人自身性质相关的权利，公司不能享有（如专属于自然人的生命权、姓名权、隐私权等），但享有名称权、名誉权、荣誉权等权利
      - 经营范围 ››
        ①经营范围由公司章程规定，并依法登记（属于登记前须经批准的项目，应依法报批）；
        ②公司必须在登记的经营范围内从事经营活动（分公司的经营范围不得超出公司的经营范围）；
        ③修改公司章程，改变经营范围的，应当办理变更登记；公司不得超越经营范围进行活动
  - 公司的行为能力
    - 起止时间 ›› 公司的行为能力与公司的权利能力同时产生，同时终止
    - 限制
      - 投资能力
        - 公司向其他企业投资，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议
        - 公司章程对投资的总额及单项投资的数额有限额规定的，不得超过规定的限额
      - 担保能力
        - 公司对外为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会决议
        - ①公司对内为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议；
          ②接受担保的股东或者受实际控制人支配的股东，不得参加该事项的表决；该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过
    - 实现 ›› 公司的行为能力由公司的法定代表人实现。公司的法定代表人依照公司章程的规定，由执行公司事务的董事或者经理担任

知识点 2 公司资本

股份有限公司的股份回购

允许回购的情形	具体规定	
减少公司注册资本	经股东会决议	应当自收购之日起 10 日内注销
与持有本公司股份的其他公司合并		应当在 6 个月内转让或者注销

续表

<table>
<tr><th>允许回购的情形</th><th colspan="2">具体规定</th></tr>
<tr><td>股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份</td><td colspan="2">应当在6个月内转让或者注销</td></tr>
<tr><td>将股份用于员工持股计划或者股权激励</td><td rowspan="3">可以依照公司章程的规定或者股东会的授权，经2/3以上董事出席的董事会会议决议</td><td rowspan="3">公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%、并应当在3年内转让或注销</td></tr>
<tr><td>将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券</td></tr>
<tr><td>上市公司为维护公司价值及股东权益所必需</td></tr>
</table>

知识点 3 公司设立责任

1. 民事责任

项目		内容
公司设立的责任	外部责任	①公司设立时的股东为设立公司从事的民事活动，其法律后果由公司承受； ②设立时的股东为设立公司以自己的名义从事民事活动产生的民事责任，第三人有权选择请求公司或者公司设立时的股东承担
公司未设立责任	外部责任	公司未成立的，其法律后果由公司设立时的股东承受；设立时的股东为2人以上的，享有连带债权，承担连带债务
内部责任		设立时的股东因履行公司设立职责造成他人损害的，公司或者无过错的股东承担赔偿责任后，可以向有过错的股东追偿

2. 出资责任

（1）按期足额缴纳

有限责任公司股东应当按期足额缴纳（最长自公司成立之日起5年内）公司章程规定的各自所认缴的出资额；股份有限公司发起人应当在公司成立前按照其认购的股份全额缴纳股款。

（2）未实缴出资的责任

①补缴出资＋承担赔偿责任

未按期足额缴纳的股东，除应当向公司足额缴纳外，还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。

有限责任公司设立时，股东未按照公司章程规定实际缴纳出资，或者实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的，设立时的其他股东与该股东在出资不足的范围内承担连带责任。

股份有限公司发起人不按照其认购的股份缴纳股款，或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认购的股份的，其他发起人与该发起人在出资不足的范围内承担连带责任。

②失权制度

未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资的股东，经公司书面催缴出资，宽限期（可以载明宽限期，不得少于60日）届满后仍不履行出资义务的，自公司董事会决议向该股东发出失权通知之日起，丧失其未缴纳出资的股权。

③出资加速到期

有限责任公司不能清偿到期债务的，公司或者已到期债权的债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资。

知识点 4 股东出资

1. 非货币财产出资

股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或设定担保的财产出资。

2. 股权出资

出资条件：合法持有并可转让、无权利瑕疵或负担、已履行转让手续、已依法价值评估。

3. 出资期限

有限责任公司股东应按规定自公司成立之日起 5 年内缴足出资。

知识点 5 股东权利（部分）

权利	股份有限公司	有限责任公司
查阅、复制公司重要文件权	有权查阅、复制：公司及公司全资子公司的公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告	
查阅会计账簿权	连续≥ 180 日＋单独或者合计持有≥ 3% 股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证	股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证
利润分配权	章程→持股比例	约定→实缴比例
临时提案权	单独或合计持有 1% 以上股份的股东	—
异议股东股份回购请求权	①公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合规定的分配利润条件； ②公司转让主要财产； ③公司章程规定的营业期限届满或者其他解散事由出现，股东会通过决议修改章程使公司存续。 提示 公开发行股份的公司除外	①公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合规定的分配利润条件； ②公司合并、分立、转让主要财产； ③公司章程规定的营业期限届满或其他解散事由出现，股东会通过决议修改章程使公司存续； ④控股股东滥用股东权利，严重损害公司或者其他股东利益的，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权
表决权	每一股份有一表决权，类别股股东除外	章程→出资比例
转让权	①对内或者对外：可以； ②公司章程有限制的，按章程规定	①对内：可以； ②对外：可以，书面通知其他股东

知识点 6 股东会

<table>
<tr><th colspan="3">事项</th><th>股份有限公司</th><th>有限责任公司</th></tr>
<tr><td colspan="3">职权</td><td colspan="2">①选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
②审议批准董事会的报告；
③审议批准监事会的报告；
④审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
⑤对公司增加或者减少注册资本作出决议；
⑥对发行公司债券作出决议；
⑦对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
⑧对与持有本公司股份的其他公司合并而收购本公司股份作出决议；
⑨修改公司章程；
⑩公司章程规定的其他职权</td></tr>
<tr><td colspan="3">首次会议</td><td>—</td><td>出资最多的股东召集和主持</td></tr>
<tr><td colspan="3">定期会议</td><td>每年召开 1 次</td><td>章程规定</td></tr>
<tr><td colspan="3">临时会议</td><td>有下列情形之一，应当在 2 个月内召开临时股东大会：
①董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的 2/3 时；
②公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；
③单独或合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；
④董事会认为必要时；
⑤监事会提议召开时；
⑥公司章程规定的其他情形</td><td>有下列情形之一，应当召开临时股东会：
①代表 1/10 以上表决权的股东提议；
② 1/3 以上的董事提议；
③监事会提议</td></tr>
<tr><td colspan="3">会议召集主持</td><td colspan="2">董事会召集→董事长主持→副董事长主持→过半数董事推举 1 名董事主持→监事会召集和主持→代表 1/10 以上表决权的股东（有限责任公司）VS 连续≥ 90 日＋单独或合计≥ 10% 股份的股东（股份有限公司）召集和主持</td></tr>
<tr><td colspan="3">会议通知</td><td>①定期：会议召开 20 日前通知各股东；
②临时：会议召开 15 日前通知各股东</td><td>约定→ 15 日前通知全体股东</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决议规则</td><td colspan="2">普通</td><td>经出席会议的股东所持表决权过半数通过</td><td>经代表过半数表决权的股东通过</td></tr>
<tr><td rowspan="2">特别</td><td>规则</td><td>经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过</td><td>经代表 2/3 以上表决权的股东通过</td></tr>
<tr><td>事项</td><td colspan="2">修改公司章程；增加或减少注册资本；公司合并、分立、解散；变更公司形式。
提示 上市公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司资产总额 30%，应当经出席会议的股东所持表决权≥ 2/3 通过</td></tr>
</table>

知识点 7 董事会

事项	股份有限公司	有限责任公司
职权	①召集股东会会议，并向股东会报告工作； ②执行股东会的决议； ③决定公司的经营计划和投资方案； ④制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ⑤制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； ⑥制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； ⑦决定公司内部管理机构的设置； ⑧决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； ⑨制定公司的基本管理制度； ⑩公司章程规定或者股东会授予的其他职权。 提示 公司章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人	
组成	人数≥ 3 人，董事可兼任公司经理。 职工代表： ①职工人数＜ 300 人，可以有； ②职工人数≥ 300 人，应当有（依法设立监事会并有职工代表的除外）	
董事任期	公司章程规定，但每届任期≤ 3 年；任期届满，连选可以连任	
董事长产生办法	由董事会以全体董事的过半数选举产生	章程规定
定期会议	每年至少召开 2 次	
临时会议	①代表 1/10 以上表决权的股东提议； ② 1/3 以上董事提议； ③监事会提议	
会议出席	①过半数董事出席； ②可书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围	过半数董事出席
召集和主持	董事长→副董事长→过半数董事共同推举 1 名董事	
决议规则	一人一票，全体董事过半数通过。 提示 ①股份有限公司在授权资本制下，公司章程或者股东会可以授权董事会在 3 年内决定发行不超过已发行股份 50% 的股份。授权董事会决定发行新股的，董事会决议应当经全体董事 2/3 以上通过； ②为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过	

知识点 8 监事会

事项	股份有限公司	有限责任公司
设置	①原则上设监事会； ②董事会中设审计委员会的，可不设监事会或者监事	
	股东人数较少或者规模较小的公司，可以不设监事会，设 1 名监事	①股东人数较少或者规模较小的公司，可以不设监事会，设 1 名监事； ②经全体股东一致同意，也可以不设监事
组成	①人数≥ 3 人，董事、高管不得兼任； ②应当由职工代表，≥ 1/3	
监事会主席	设主席 1 人，可以设副主席	设主席 1 人（未规定可以设副主席）
	全体监事过半数选举产生	
定期会议	每 6 个月至少召开 1 次	每年至少召开 1 次
临时会议 会议召集主持	①召集：监事提议； ②主持：监事会主席→监事会副主席（若有）→过半数监事推举 1 名监事	
会议决议	全体监事过半数通过	
任期	3 年，可连选连任	

知识点 9 审计委员会

事项	股份有限公司	有限责任公司
设置	公司在董事会中设审计委员会的，不设监事会或者监事	
组成	董事，≥ 3 人	董事
	董事会中职工代表可以成为审计委员会成员。 提示 股份有限公司审计委员会，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系	
会议决议	全体成员过半数通过	—

知识点 10 董事、监事、高级管理人员

1. 董、监、高任职禁止

有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序（经济类犯罪），被判处刑罚，或者因犯罪（任何犯罪）被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（5）个人因所负数额较大债务到期未清偿被法院列为失信被执行人。

2. 董、监、高行为禁止

董事、监事、高级管理人员不得有下列行为：

（1）侵占公司财产、挪用公司资金；

（2）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（3）利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（4）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（5）擅自披露公司秘密；

（6）违反对公司忠实义务的其他行为。

知识点 11 股权转让和股份转让

有限责任公司股权转让

<table>
<tr><th colspan="2">项目</th><th colspan="4">内容</th></tr>
<tr><td rowspan="5">自愿转让</td><td>对内</td><td colspan="4">可以相互转让</td></tr>
<tr><td rowspan="4">对外</td><td>股权转让合同（债权债务关系）</td><td colspan="3">有效
提示 若转让人违约（如其他股东主张优先购买权），买受人可以向转让人主张违约责任</td></tr>
<tr><td rowspan="4">股权变动（物权关系）</td><td>一般情形</td><td colspan="2">转让人处分其有处分权的股权，受让人经股东名册变更后，即可主张股东权利</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其他股东主张优先购买权
提示 此时会阻断买受人取得股权</td><td>行使条件</td><td>同等条件（数量、价格、支付方式、付款期限等）下行使</td></tr>
<tr><td>除斥期间</td><td>①股东自接到书面通知之日起 30 日内未答复的，视为放弃优先购买权；
②应自股权变更登记之日起 1 年内行使</td></tr>
<tr><td>行使比例</td><td>2 个以上股东行使优先购买权的，先协商，协商不成按照转让时各自的出资比例</td></tr>
<tr><td rowspan="2">强制转让</td><td>其他股东的优先购买权</td><td colspan="3">法院依照强制执行程序转让股东股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权</td></tr>
<tr><td>除斥期间</td><td colspan="3">其他股东自法院通知之日起 20 日内不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权</td></tr>
</table>

知识点 12 公司财务会计

1. 公积金

<table>
<tr><th colspan="2">种类</th><th>来源</th><th>用途</th></tr>
<tr><td rowspan="2">盈余公积金</td><td>法定公积金</td><td>从公司的税后利润中提取 10%。
提示 累计额为公司注册资本的 50% 的，可以不再提取</td><td rowspan="3">①弥补公司亏损；
提示 法定公积金不足以弥补公司以前年度亏损，提取法定公积金前，应先用当年利润弥补。公积金足够弥补公司以前年度亏损的，应先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
②扩大公司生产经营；
③转增资本。
提示 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%</td></tr>
<tr><td>任意公积金</td><td>经股东会决议，可以从公司税后利润中提取任意公积金</td></tr>
<tr><td colspan="2">资本公积金</td><td>由资本、资产或者收益所形成</td></tr>
</table>

2. 收益分配

（1）分配期限

股东会作出分配利润的决议的，董事会应当在股东会决议作出之日起 6 个月内进行分配。

（2）分配顺序

公司当年税后利润分配的法定顺序：

①弥补亏损；

②提取法定公积金；

③提取任意公积金；

④支付股利。

（3）不得分配利润情形：

①公司持有的本公司股份；

②依照规定，用公积金弥补亏损后仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损，减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务；

③用公司公积金仍不能弥补亏损而减少注册资本的，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50% 前，不得分配利润。

第十四章　破产法

本章平均考核分值约 10 分，为重点章节，考核单项选择题、多项选择题和综合分析题。本章考题灵活且综合性强，理解与记忆难度高，建议全面把握本章内容，重点内容更应加强记忆。

知识点 1 破产原因

（1）不能清偿到期债务且资不抵债。

（2）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力。存在下列情形之一的，法院应当认定其明显缺乏清偿能力：

①因资金严重不足或者财产不能变现等原因，无法清偿债务；

②法定代表人下落不明且无其他人员负责管理财产，无法清偿债务；

③经法院强制执行，无法清偿债务；

④长期亏损且经营扭亏困难，无法清偿债务；

⑤导致债务人丧失清偿能力的其他情形。

知识点 2 破产案件管辖

破产案件由债务人住所地法院管辖。债务人的住所地以主要办事机构所在地为原则，注册登记地为例外。法院受理破产申请后，有关债务人的民事诉讼，只能向受理破产申请的法院提起。

提示 有关债务人的行政诉讼或者刑事诉讼的管辖问题，不受破产程序的影响。

知识点 3 破产管理人

项目	内容
管理人的种类	①清算组； ②依法设立的社会中介机构； ③社会中介机构中具备相关专业知识并取得执业资格的人员
不得担任管理人的情形	①因故意犯罪受过刑事处罚； ②曾被吊销相关专业执业证书； ③与本案有利害关系； ④法院认为不宜担任管理人的其他情形
管理人的指定与更换	①管理人由法院在裁定受理破产申请的同时指定，对法院负责； ②债权人会议认为管理人不能依法、公正执行职务或有其他不能胜任职务情形的，可以申请法院予以更换；在一定情形下，法院可以根据债权人会议的申请或者依职权径行决定更换管理人

续表

项目	内容
管理人职责	基本职责： ①接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料； ②调查债务人财产状况、制作财产状况报告； ③决定债务人的内部管理事务； ④决定债务人的日常开支和其他必要开支； ⑤在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业； ⑥管理和处分债务人的财产； ⑦代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序； ⑧提议召开债权人会议； ⑨法院认为管理人应当履行的其他职责
	特别职责： ①对未履行完毕的合同，决定是否解除或者继续履行； ②法院裁定债务人重整之日起 6 个月内，向法院和债权人会议提交重整计划草案； ③拟订破产财产变价方案和分配方案
管理人的报酬	①管理人的报酬由法院确定； ②债权人会议对管理人的报酬有异议的，应当向法院书面提出具体的请求和理由，并附有相应的债权人会议决议； ③管理人报酬属于破产费用，由债务人财产随时清偿

知识点 4 破产申请

项目	申请主体	申请程序
初次申请	债务人	重整、和解、破产清算
	债权人	重整、破产清算
	依法负有清算责任的人	破产清算
	国务院金融监管机构	重整、破产清算
后续申请	债务人	重整、和解
	出资额占债务人注册资本 1/10 以上的出资人	重整

知识点 5 破产申请的受理

破产申请的受理

- 受理时限
  - 债务人或对债务人企业负有清算责任的人提出破产申请的，人民法院应当自收到破产申请之日起 15 日内对申请人的主体资格、破产原因以及有关材料和证据进行审查，并依据企业破产法的规定作出是否受理裁定
  - 债权人提出破产申请的，人民法院应当自收到申请之日起 5 日内通知债务人；债务人对申请有异议的，应当自收到人民法院的通知之日起 7 日内向人民法院提出；人民法院应当自异议期满之日起 10 日内裁定是否受理
- 债务人提交材料 ›› 债权人提出申请的，人民法院应当自裁定作出之日起 5 日内送达债务人。债务人应当自裁定送达之日起 15 日内，向人民法院提交财产状况说明、债务清册、债权清册、有关财务会计报告以及职工工资的支付和社会保险费用的缴纳情况；债务人拒不提交的，人民法院可以对债务人的直接责任人员采取罚款等强制措施
- 公告并指定管理人
  - 人民法院裁定受理破产申请的，应当同时指定管理人
  - 人民法院应当自裁定受理破产申请之日起 25 日内通知已知债权人，并予以公告
- 裁定不予受理 ›› 人民法院裁定不受理破产申请的，应当自裁定作出之日起 5 日内送达申请人并说明理由。申请人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉
- 裁定驳回破产申请 ›› 人民法院受理破产申请后至破产宣告前，经审查发现债务人不具有破产原因，可以裁定驳回申请。申请人对裁定不服的，可自裁定送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉

知识点 6 破产申请受理后的法律后果

项目		法律效果
公司管理人员（法定代表人、财务管理人员、经理、监事等）的义务		①妥善保管其占有和管理的财产、印章和账簿、文书等资料； ②根据法院、管理人的要求进行工作，并如实回答询问； ③列席债权人会议并如实回答债权人的询问； ④未经法院许可，不得离开住所地； ⑤不得新任其他企业的董事、监事、高级管理人员
公司财产		①债务人对个别债权人的债务清偿无效； ②债务人丧失对企业财产的管理权和处分权，也包括受领第三人给付受领权，即若债务人的债务人故意向债务人给付，损害债权人利益的，不免除其清偿责任，则还需向管理人再次给付
待履行合同的处理	管理人选择权	受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人
	除斥期间	管理人自破产申请受理之日起 2 个月内未通知对方当事人，或自收到对方当事人催告之日起 30 日内未答复的，视为解除合同
	相对人担保要求权	管理人决定继续履行合同的，对方当事人有权要求管理人提供担保，管理人不提供担保的，视为解除合同
保全措施和执行程序		有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止
民事诉讼和仲裁		已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止，在管理人接管债务人的财产后，该诉讼或者仲裁继续进行

知识点 7 债权申报

项目	内容
申报期限（X）	自受理破产申请公告之日起 30 日$\leqslant X\leqslant$ 3 个月
补充申报	在债权申报期限内未申报债权的，可在破产财产最后分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其补充分配；为审查确认补充债权发生的费用，由补充申报人承担
申报对象	管理人
可申报债权情形	①未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。 ②附利息的债权自破产申请受理时起停止计息；无利息的债权，无论是否到期，均以本金申报债权。 ③附条件、附期限的债权和诉讼、仲裁未决的债权，债权人可以申报。 ④连带债权人可以由其中一人代表全体连带债权人申报债权，也可以共同申报债权。 ⑤债务人的保证人或者其他连带债务人已代替债务人清偿债务的，以其对债务人的求偿权申报债权。尚未代替债务人清偿债务的，以其对债务人的将来求偿权预先申报债权；以上情形不适用于债权人已经向管理人申报全部债权的情形。 ⑥连带债务人数人被裁定适用破产程序的，债权人可以就全部债权分别在各破产案件中申报债权。 ⑦因挑拣履行权解除合同的，对方当事人以因合同解除所产生的损害赔偿（不含违约金）请求权申报债权。 ⑧受托人不知债务人已进入破产程序事实，继续处理委托事务由此产生的请求权申报债权。 ⑨债务人是票据出票人，票据的付款人继续付款或者承兑的，付款人以由此产生的请求权申报债权。 ⑩破产申请前尚未支付的案件受理费、执行申请费，可作为破产债权申报。 ⑪保证人被裁定进入破产程序，债权人有权申报其对保证人的保证债权；主债务未到期的，保证债权在保证人破产申请受理时视为到期。 ⑫债务人、保证人均被裁定进入破产程序的，债权人有权向债务人、保证人分别申报债权；债权人向债务人、保证人均申报全部债权的，从一方破产程序中获得清偿后，其对另一方的债权额不作调整，但债权人的受偿额不得超出其债权总额；保证人履行保证责任后不再享有求偿权。 ⑬职工劳动债权，不必申报，由管理人调查后列出清单并予以公示，职工有异议的，可以要求管理人更正

知识点 8 债权人会议

1. 会议召集

项目	内容
首次会议	法院 提示 自债权申报期限届满之日起 15 日内召开
以后的会议	①法院认为必要； ②管理人或债权人委员会或占债权总额≥ 1/4 债权人提议

2. 职权

（1）核查债权。

（2）申请法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬。

（3）监督管理人。

（4）选任和更换债权人委员会成员。

（5）决定继续或者停止债务人的营业。

（6）通过重整计划。

（7）通过和解协议。

（8）通过债务人财产的管理方案。

（9）通过破产财产的变价方案。

（10）通过破产财产的分配方案。

3. 表决

项目	内容
一般规则	由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的 1/2 以上，另有规定除外
重整	分组表决，每一组由出席会议的该组有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占该组债权总额的 2/3 以上
和解	由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的 2/3 以上

知识点 9 债务人财产的范围与认定

1. 债务人财产范围

项目	内容
膨胀主义	破产申请受理时属于债务人的全部财产，以及破产申请受理后至破产程序终结前债务人取得的财产
股东认缴的出资	法院受理破产申请后，债务人的出资人尚未完全履行出资义务的，应当按照管理人的要求缴纳所认缴的出资，应归入债务人财产。 提示 该出资不受出资期限的限制
承担出资责任的财产	公司发起人和负有监督股东履行出资义务的董高或协助抽逃出资的其他股东、董高、实际控制人等对股东违反出资义务或者抽逃出资承担相应责任的，应将该承担责任的财产归入债务人财产

2. 不应认定为债务人财产

（1）债务人基于仓储、保管、承揽、代销、借用、寄存、租赁等合同或者其他法律关系占有、使用的他人财产。

（2）债务人在所有权保留买卖中尚未取得所有权的财产。

（3）所有权专属于国家且不得转让的财产。

（4）其他依照法律、行政法规不属于债务人的财产。

知识点 10 债务人财产处分的撤销与追回

1. 债务人财产处分的撤销

项目	情形	时间	例外
非正常交易（欺诈行为）	①无偿转让财产； ②以明显不合理价格交易（撤销后应返还款项作为共益债务）； ③对没有担保的债权设定担保； ④放弃债权； ⑤对未到期债权提前清偿	受理破产申请前 1 年内	破产申请受理前 1 年内债务人提前清偿的未到期债务，在破产申请受理前已经到期，管理人请求撤销该清偿行为的，法院不予支持，但该清偿行为发生在破产申请受理前 6 个月内且债务人具备破产原因的除外
正常交易（个别清偿）	已具备破产原因，但仍对个别债权人进行清偿	受理破产申请前 6 个月内	①债务人对以自有财产设定担保物权的债权进行的个别清偿，不得撤销（债务清偿时担保财产的价值低于债权额的除外）； ②债务人经诉讼、仲裁、执行程序对债权人进行的个别清偿，不得撤销（债务人与债权人恶意串通损害其他债权人利益的除外）； ③债务人为维系基本生产需要而支付的水费电费等；债务人支付劳动报酬、损害赔偿金等是债务人财产受益的个别清偿，不得撤销

2. 债务人财产的追回

（1）追回权针对的是债务人从第三方处拿回属于债务人的财产。

（2）对行使撤销权，无效行为所涉及财产的追回权

项目	内容
非正常交易（欺诈行为）	因债务人破产申请受理前 1 年内，因欺诈行为而取得的债务人财产，管理人有权追回
正常交易（个别清偿）	因债务人破产申请受理前 6 个月内，已具备破产原因的债务人仍对个别债权人进行清偿而取得的债务人财产，管理人有权追回
无效	因债务人的无效行为而取得的债务人财产，管理人有权追回。 提示 无效行为包括：①为逃避债务而隐匿、转移财产；②虚构债务或承认不真实债务

（3）对董、监、高非正常收入的追回权

项目		追回后的处理
非正常收入	普遍拖欠职工工资情况下获取的工资性收入	按照该企业职工平均工资计算的部分，作为拖欠职工工资清偿
		高出该企业职工平均工资计算的部分，可以作为普通破产债权清偿
	绩效奖金	作为普通破产债权清偿
	其他非正常收入	
侵占企业财产		不得清偿

知识点 11 破产别除权、取回权与抵销权

1. 破产别除权

别除权	内容
判定	对破产人特定财产享有担保权的权利人，对该特定财产享有优先受偿的权利
效力	①别除权人享有不受破产清算与和解程序限制，可随时清偿； ②优先受偿权未能完全受偿的，其未受偿的债权作为普通债权； ③别除权人放弃优先受偿权利的，其债权作为普通债权

2. 取回权

（1）取回权针对的是由权利人从债务人处取回不属于债务人的财产。

（2）一般取回权

项目		内容
行使时间		应在破产财产变价方案或和解协议、重整计划草案提交债权人会议表决前
物上代位性	变价款	对债务人占有的权属不清的鲜活易腐等不易保管的财产或者不及时变现价值将严重贬损的财产，管理人及时变价并提存变价款后，有关权利人可就该变价款行使取回权
	原物毁损灭失	保险金、赔偿金、代偿物尚未交付债务人，或代偿物虽已交付债务人但能与债务人财产区分→可主张取回保险金、赔偿金、代偿物
		保险金、赔偿金已交付债务人，或代偿物已交付债务人但无法与债务人财产区分： ①原物毁损灭失发生在破产申请受理前→作为普通债权清偿； ②原物毁损灭失发生在破产申请受理后→作为共益债务清偿
债务人占有的他人财产被违法转让	第三人善意取得	①转让行为发生在破产申请受理前→原权利人债权作为普通债权清偿； ②转让行为发生在破产申请受理后→作为共益债务清偿
	第三人支付了对价但未善意取得	①转让行为发生在破产申请受理前→第三人债权作为普通债权清偿； ②转让行为发生在破产申请受理后→作为共益债务清偿
出卖人的取回权	条件	破产申请受理时，债务人未付清全部价款的在运途中的标的物
	限制	管理人可支付全部价款，请求出卖人交付标的物
	行使方式	出卖人在标的物到达前依法主张了取回权的，在该物到达管理人后，依然可以主张取回

（3）所有权保留买卖中的取回权

项目	是否继续履行合同	法律效果	
卖方破产	是	买受人应支付价款	
		买受人未支付价款或不当处分标的物	出卖人管理人有权取回标的物。 提示 买受人已付款 75% 以上或第三人善意取得无法取回的，可主张买受人继续支付价款，承担相应赔偿责任

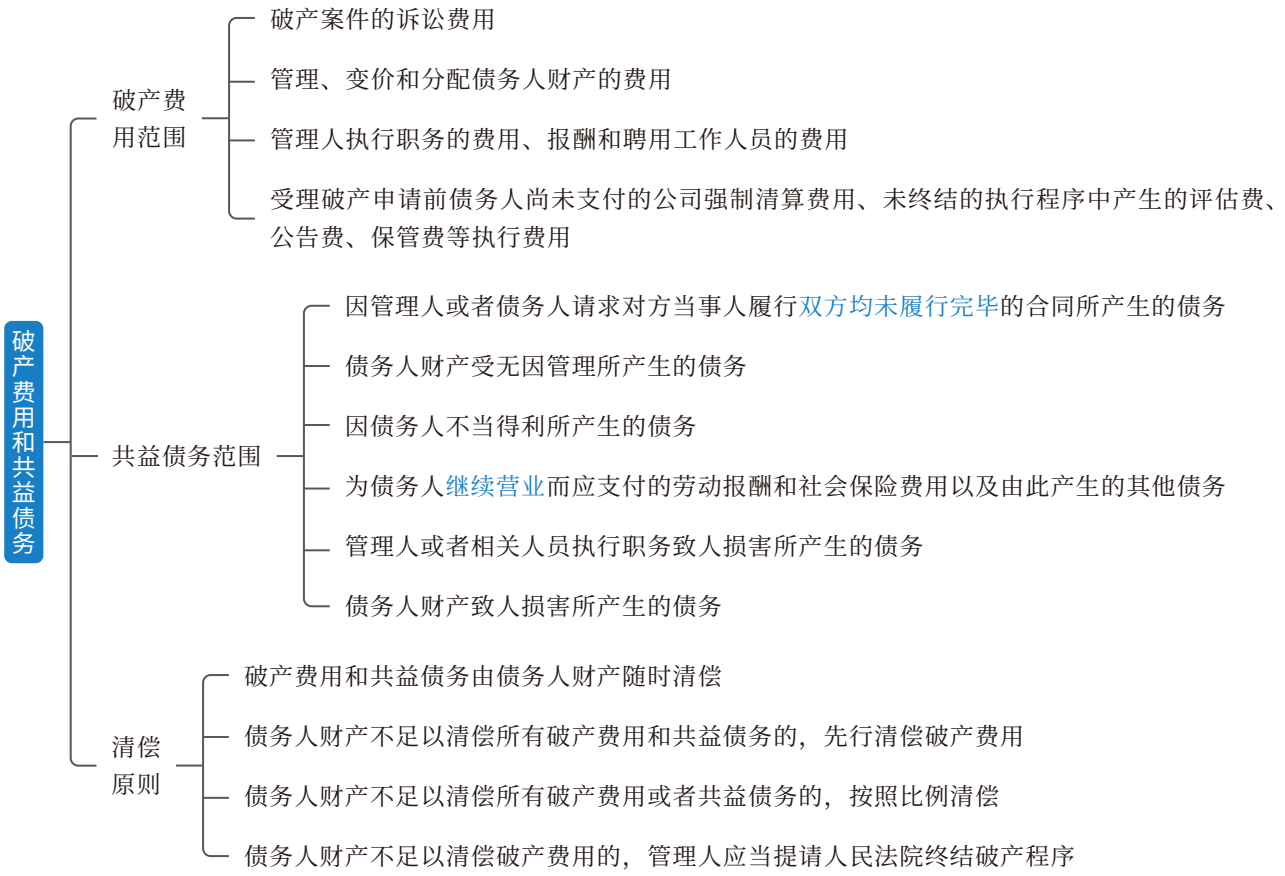
续表

项目	是否继续履行合同	法律效果	
卖方破产	否	出卖人管理人可要求买受人交付标的物。 提示 买受人以不存在未依约支付价款或不当处分了标的物为由不返还的，属于无效抗辩	
		向买受人返还价款，并承担损失→作为共益债务清偿	
		买受人违约→作为普通债权清偿	
买方破产	是	合同视为已到期，买受人管理人应及时向出卖人支付价款	
		买受人管理人未支付价款或不当处分标的物	出卖人有权取回标的物。 提示 买受人已付款75%以上或第三人善意取得无法取回的，可要求买受人管理人继续支付价款，承担相应赔偿责任，作为共益债务清偿
	否	出卖人退款＋买受人管理人返还标的物。 提示 ①标的物有损失的，出卖人扣减损失后返还差额；②损失大于买受人已支付价款的，不足部分要求买受人赔偿，作为共益债务清偿	

3. 抵销权

项目	内容	例外
行使条件	债权人在破产申请受理前对债务人负有债务，不考虑种类和期限，债权人可向管理人主张抵销	
管理人主张异议，不予支持	①破产申请受理时，债务人对债权人负有的债务尚未到期； ②破产申请受理时，债权人对债务人负有的债务尚未到期； ③双方互负债务标的物种类、品质不同	
禁止恶意抵销	债务人的债务人在破产申请受理后取得他人对债务人的债权，不予抵销	—
	债权人已知债务人有不能清偿到期债务或者破产申请的事实，对债务人负担债务，不予抵销	债权人因为法律规定或者有破产申请1年前所发生的原因而负担债务的除外。 提示 如债权人因不当得利、特殊侵权对债务人负担的债务
	债务人的债务人已知债务人有不能清偿到期债务或者破产申请的事实，对债务人取得债权，不予抵销	债务人的债务人因为法律规定或者有破产申请1年前所发生的原因而取得债权的除外。 提示 如债务人的债务人因无因管理而取得的债权
禁止股东抵销	①债务人股东因欠缴债务人的出资或者抽逃出资对债务人所负的债务，不予抵销； ②债务人股东滥用股东权利或者关联关系损害公司利益对债务人所负的债务，不予抵销	

知识点 12 破产费用和共益债务



知识点 13 重整与和解

项目		重整程序	和解程序
申请主体	直接申请	债务人、债权人	债务人
	转入	债权人、出资额占债务人注册资本 1/10 以上的出资人	
重整计划 / 和解协议	制定	债务人或管理人	债务人
	提交期限	自法院裁定债务人重整之日起 6 个月内，有正当理由可延长 3 个月	—
	决议规则	①出席会议同一表决组的债权人人数＞ 1/2，且所代表债权额占该组债权总额≥ 2/3； ②各表决组均通过，重整计划即为通过	出席会议有表决权的债权人人数＞ 1/2，且其所代表的债权额应占无财产担保债权总额≥ 2/3
	执行	债务人（管理人监督）	债务人
	约束主体	债务人和全体债权人	债务人和全体和解债权人
	对保证人的影响	不受影响	

续表

项目		重整程序	和解程序
重整计划 / 和解协议	对未按期申报债权人的影响	①在重整计划执行期间不得行使权利； ②重整计划执行完毕后，可以按重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利	①在和解协议执行期间不得行使权利； ②在和解协议执行完毕后，可以按和解协议规定的清偿条件行使权利
	执行完毕后	债务人不再承担清偿责任	债务人不再承担清偿责任，依法不能免除的或和解协议有特别规定的除外
	终止	债务人不能执行或者不执行重整计划，经管理人或者利害关系人请求，应裁定终止执行，并宣告破产	债务人不能执行或者不执行和解协议，经和解债权人请求，应裁定终止执行，并宣告破产
特殊规定	有财产担保的债权	重整期间暂停行使，另有规定除外	和解程序中可行使权利

第十五章　电子商务法

本章平均考核分值约 2 分，为非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。本章知识点侧重记忆型考查，考生选择性把握即可。

知识点 1 电子商务法基础

项目	内容
特征	国际性、技术性、开放性、复合性
不适用	金融类产品和服务、利用信息网络提供新闻信息、音视频节目、出版以及文化产品等内容方面的服务不适用
基本原则	鼓励创新原则，技术中立原则，自愿、平等、公平、诚实信用原则，规范监管原则，协同治理原则

知识点 2 电子商务经营主体

- 电子商务经营主体
  - 经营者的种类
    - 电子商务平台经营者：电商平台（自然人不能成为电子商务平台经营者）
    - 平台内经营者：商家、网店
    - 自建网站经营者
    - 其他电子商务经营者：通过微信网络社交软件出售日用品等物品的经营者
  - 经营者的市场准入和登记
    - 一般经营事项：通过登记即可
    - 特殊经营事项：许可＋登记（生产食品、出版书籍等）
    - 无须办理登记
      - 法人和非法人组织已经进行了主体设立登记
      - 个人销售自产农副产品、家庭手工业产品
      - 个人利用自己的技能从事依法无须取得许可的便民劳务活动和零星小额交易活动
      - 依照法律、行政法规不需要进行登记
  - 经营主体的一般性权利与义务
    - 权利：自主经营权、依法获得公平对待的权利、域名及相关资源的所有权、安全保护权
    - 义务：合法经营、身份明示、信息内容记录、消费者权益保护、合同履行、纳税、知识产权保护、数据共享、跨境电子商务合规
  - 平台经营者的权利与义务
    - 权利：自主经营权、信息管理权、规则制定权、争议处理权、知识产权保护协助权
    - 义务：信息核验与报送、维护网络安全、对交易信息的保存（≥ 3 年）、消费者权益保护、公平交易、保护知识产权、协助监管

知识点 3 电子商务合同

- 电子商务合同
  - 订立
    - 数据电文的处理
      - 接收时间：收件人指定特定系统接收数据电文的，数据电文进入该特定系统的时间，视为该数据电文的接收时间；未指定特定系统的，数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为该数据电文的接收时间
      - 接收地点：收件人的主营业地为数据电文的接收地点，没有主营业地的，其经常居住地为接收地点
      - 当事人另有约定除外
    - 自动信息系统的法律效力和行为能力推定
      - 法律效力
        - 当事人使用自动信息系统订立或者履行合同的行为对使用该系统的当事人具有法律效力
        - 在缔结或者履行电子商务合同过程中，如自动信息系统发生技术故障，导致数据电文未按时传递、传递不完整或者失实，使用自动信息系统的一方当事人应当承担相应的法律后果；给对方当事人造成损失的，应当予以赔偿
        - 自动信息系统因开发者、提供者的原因造成技术故障、错误运行，自动信息系统的使用者在向相对方承担相应合同责任后，可向其追偿
      - 行为能力推定 >> 在电子商务中推定当事人具有相应的民事行为能力；有相反证据足以推翻的除外
    - 电子商务经营者订立合同时的义务
      - 告知及保障阅读下载的义务
      - 保证更正输入错误的义务（用户提交订单前可以更正输入错误）
  - 成立
    - 原则 >> 电子商务经营者发布的商品或者服务信息符合要约条件的，用户选择该商品或者服务并提交订单成功，合同成立
    - 格式条款 >> 电子商务经营者不得以格式条款等方式约定消费者支付价款后合同不成立；格式条款等含有该内容的，其内容无效
    - 成立时间
      - 一般以承诺作为电子商务合同的成立时间，当事人另有约定除外
      - 在承诺生效前，电子商务经营者与用户中的一方已经实际履行其所负担的主给付义务且相对人予以接受，此时合同已成立
    - 成立地点 >> 一般以承诺的生效地为电子商务合同的生效地，当事人另有约定除外
  - 履行 >> 标的交付时间和方式
    - 原则：有约定按约定
    - 采用快递物流方式交付的，收货人签收时间为交付时间
    - 提供服务的，生成的电子凭证或者实物凭证中载明的时间为交付时间；没有载明时间或者载明时间与实际提供服务时间不一致的，实际提供服务的时间为交付时间
    - 采用在线传输方式交付的，合同标的进入对方当事人指定的特定系统并且能够检索识别的时间为交付时间

知识点 4 电子签名

（1）可靠的电子签名应具备的条件

①电子签名制作数据用于电子签名时，属于电子签名人专有。

②签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制。

③签署后对电子签名的任何改动能够被发现。

④签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。

（2）不适用电子签名的文书

①涉及婚姻、收养、继承等人身关系。

②涉及停止供水、供热、供气等公用事业服务。

③法律、行政法规规定的不适用电子文书的其他情形。

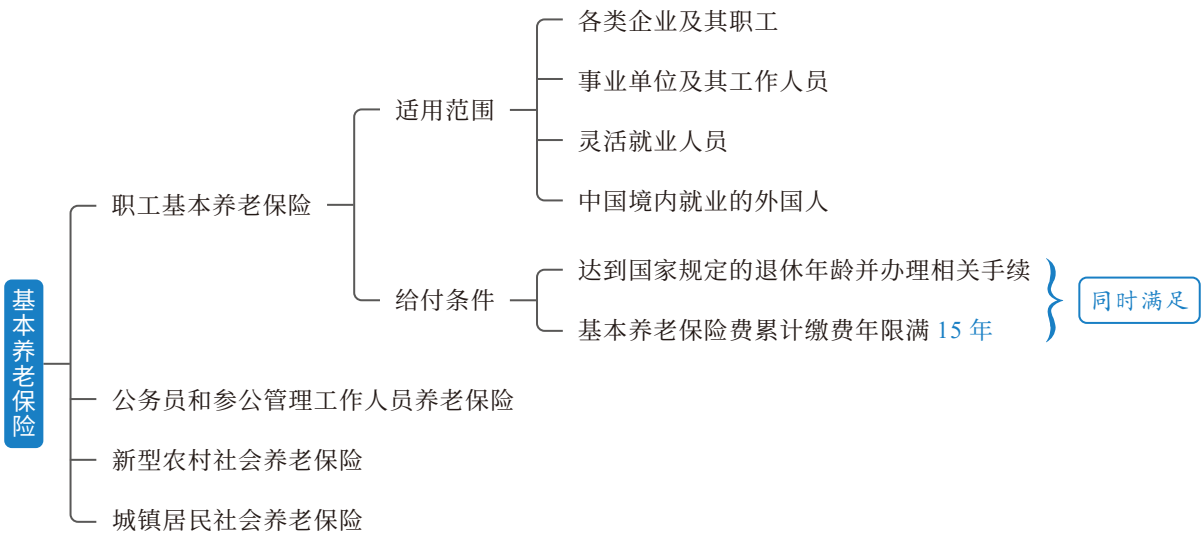
知识点 5 电子支付

项目	内容	
特征	技术性、安全性、高效性和便捷性、国际化、可溯源性	
法律关系	主体	发端人、受益人、银行及支付机构和认证机构
	客体	电子支付行为
法律关系	内容（合同关系）	①商务合同关系，如发端人与受益人交易形成的商务合同关系； ②金融服务合同关系，如发端人、受益人与银行或支付机构之间基于服务协议形成的金融服务合同关系； ③委托保管关系，在第三方支付中，买卖双方委托支付机构代为收取、保管和转移资金，形成委托合同或保管合同关系； ④担保关系，第三方支付机构在一些业务中为确保资金安全而可能承担的担保责任； ⑤认证服务合同关系，认证机构与用户之间因提供身份认证服务而形成的认证服务合同

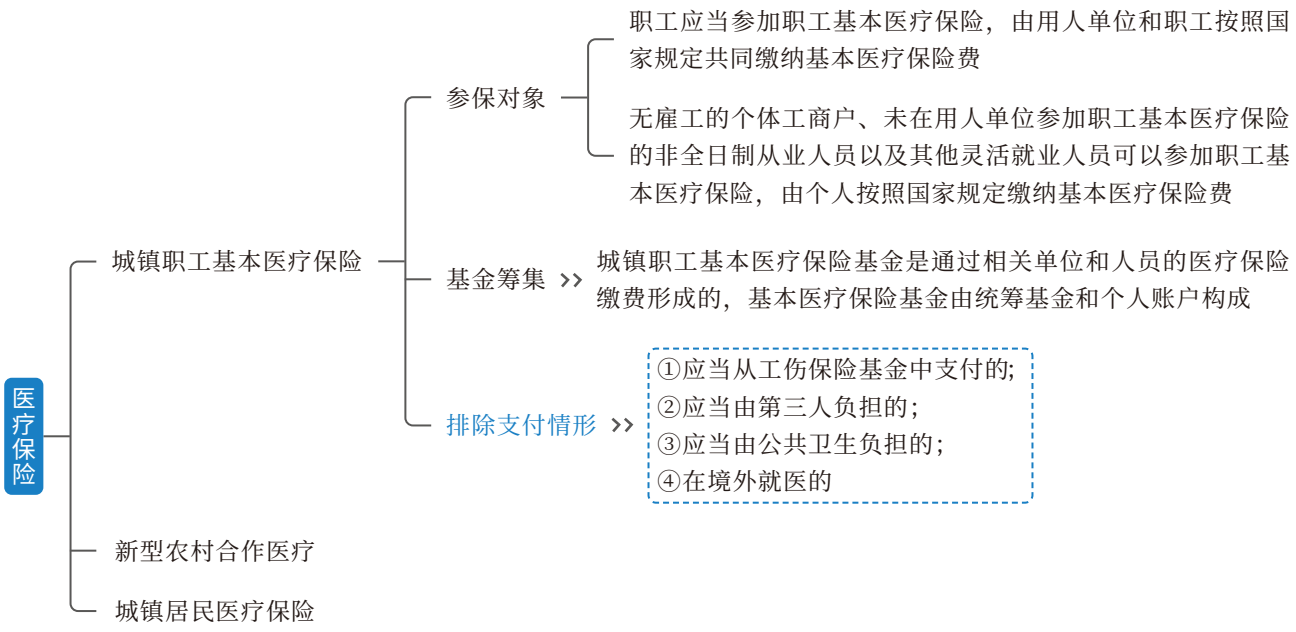
第十六章　社会保险法

本章平均考核分值约 2 分，为非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。本章知识点侧重记忆型考查，考生选择性把握即可。

知识点 1 基本养老保险



知识点 2 医疗保险



知识点 3 工伤保险

项目	内容
工伤保险基金	用人单位缴纳的工伤保险费。 提示 职工个人不缴纳
典型工伤	①在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害； ②工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害； ③在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害； ④患职业病； ⑤因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明； ⑥在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤
视同工伤	①在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡； ②在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害； ③职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发
不得认定为工伤	①因故意犯罪受到伤害； ②因醉酒或者吸毒受到伤害； ③自残或者自杀； ④法律、行政法规规定的其他情形

第十七章　民事诉讼法

本章平均考核分值约 4 分，为非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题，偶尔涉及综合分析题。本章知识点主要为程序，可以结合知识点本身的特点去学习，即每个独立的知识点都可以从主体 — 期限 — 方式 — 程序去学习，把握重点。

知识点 1 民事审判基本制度

制度	适用情形	不适用情形
公开审判制度	①审判主体和情况公开； ②向当事人和社会公开； ③审判阶段的公开（合议庭评议阶段除外）； ④审判公开； ⑤除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容，公众可以查阅发生法律效力的判决书、裁定书；	①法定不公开审理的案件（国家秘密、涉及个人隐私等）； ②申请不公开审理的案件（离婚、涉及商业秘密）； ③法院调解解决民事纠纷案件
合议制度	①合议庭的成员人数，必须是单数； ②可以由审判员一人独任审理的案件： a. 基层法院适用简易程序、小额诉讼程序审理的民事纠纷案件； b. 基层法院审理的基本事实清楚、权利义务关系明确的一审民事案件； c. 特殊性程序（特别程序、督促程序以及公示催告程序）审理的简单、特殊民事案件	不得独任审理的情形： ①涉及国家利益、社会公众利益； ②涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定； ③人民群众广泛关注或者其他社会影响较大； ④属于新类型或者疑难复杂案件； ⑤法律规定应当组成合议庭审理； ⑥其他不宜由审判员一人独任审理
回避制度	回避事由： ①是本案当事人或者当事人、诉讼代理人近亲属； ②与本案有利害关系； ③与本案当事人、诉讼代理人有其他关系，可能影响案件公正审理； ④审判人员接受当事人、诉讼代理人请客送礼或者违反规定会见当事人、诉讼代理人	—

提示 两审终审制度，指民事纠纷经过两级法院审判后即告终结的制度。

知识点 2 民事诉讼管辖

项目	内容
级别管辖	我国法院级别依次为基层法院、中级法院、高级法院、最高法院，法院级别越高，管辖的案件影响范围越大（从本辖区到全国），且最高法院享有特殊案件的最终决定权。 提示 争议标的额大的案件、案情复杂的案件，或者一方当事人人数众多等重大涉外案件由中级法院管辖

续表

项目		内容	
地域管辖	一般地域管辖	①对公民提起→被告住所地；被告住所地与经常居住地不一致→经常居住地； ②对法人或其他组织提起→被告住所地（主要办事机构所在地）	
	专属管辖	因不动产纠纷	不动产所在地法院管辖
		因港口作业发生纠纷	港口所在地法院管辖
		因继承遗产纠纷提起的诉讼	被继承人死亡时住所地或主要遗产所在地法院管辖
	协议管辖	当事人在争议发生之前或者发生之后，用书面协议的方式，选择管辖法院	
	选择管辖	原告同时向 2 个以上有管辖权的法院起诉，则由最先立案的法院管辖	
移送管辖		法院受理案件后，发现无管辖权时，将案件移送给有管辖权的法院审理	
指定管辖		法院之间因管辖权发生争议，经协商不能解决时，由共同的上级法院指定管辖	
涉外管辖	属地管辖	因涉外民事纠纷，对在我国领域内没有住所的被告提起除身份关系以外的诉讼，与我国存在适当联系的，可以由我国法院管辖	
	协议管辖	涉外民事纠纷的当事人书面协议选择我国法院管辖的，可以由我国法院管辖	
	应诉管辖	当事人未提出管辖异议，并应诉答辩或者提出反诉的，视为我国法院有管辖权	
	专属管辖	因在我国领域内设立的法人或者其他组织的设立、解散、清算；与审查授予的知识产权的有效性有关的纠纷；履行中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同发生纠纷提起的诉讼，由我国法院管辖	

知识点 3 诉讼代理人

- 诉讼代理人
  - 法定诉讼代理人 ›› 无诉讼行为能力由其监护人作为法定代理人
  - 委托诉讼代理人
    - 当事人、法定代理人可以委托 1 ～ 2 人作为诉讼代理人
    - 委托诉讼代理权消灭的情况
      - 诉讼终结
      - 委托代理人死亡或者丧失诉讼行为能力
      - 委托代理人辞却或解除委托

知识点 4 民事诉讼各类证据的认定

- 民事诉讼各类证据的认定
  - 当事人陈述 ›› 当事人在诉讼中向人民法院所作的关于案件事实的叙述
  - 书证
    - 本质属性：记载的内容或表达的思想
    - 证明效力：直接证明案件的主要事实
    - 具有较强的稳定性
  - 物证
    - 用物品的外形、特征、质量等证明待证事实的一部分或全部
    - 具有较强的客观性、较强的稳定性、特定性和不可替代性
    - 物证应当提交原物，提交原物确有困难的，可以提交复制品、照片
  - 视听资料
    - 视听资料包括录音资料和影像资料
    - 应当提供存储该视听资料的原始载体
  - 电子数据 ›› 存储在电子介质中的录音资料和影像资料，适用电子数据的规定
  - 证人证言
    - 属于言词证据
    - 证明力受多种因素影响
    - 证人证言具有不可替代性
  - 鉴定意见 ›› 针对专门问题，指定具有专业知识的人进行鉴定，作出科学的分析，提出结论性的意见
  - 勘验笔录 ›› 较强的客观性、准确性和综合证明能力

知识点 5 民事诉讼证明规则

免于证明的事实包括：

（1）当事人在诉讼中自认的事实；

（2）自然规律以及定理、定律；

（3）众所周知的事实；

（4）根据法律规定推定的事实；

（5）根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实；

（6）已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实；

（7）已为法院发生法律效力的裁判所确认的基本事实；

（8）已为有效公证文书所证明的事实。

提示 第（3）～（6）项，有相反证据足以反驳的除外；第（7）～（8）项，有相反证据足以推翻的除外。

知识点 6 民事诉讼第一审普通程序

项目	内容	
起诉	应以书面形式递交申请，书写起诉状确有困难的，可以口头起诉	
受理	先审查，再受理	先对当事人的起诉进行审查，符合起诉条件的，必须受理
	法院不予受理情形（部分）	①双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁； ②对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但法院准许撤诉的裁定除外； ③判决不准离婚和调解和好的离婚案件，判决、调解维持收养关系的案件，没有新情况、新理由，原告在 6 个月内又起诉
	法院应予受理的特殊情形（部分）	①原告撤诉或者法院按撤诉处理后，原告以同一诉讼请求再次起诉； ②当事人超过诉讼时效期间起诉
审理	①适用普通程序审理的案件，法院应当在立案之日起 6 个月内审结； ②有特殊情况需要延长的，报请院长批准，批准延长的期限，最长不超过 6 个月	
判决	不论案件是否公开审理，宣告判决结果一律公开进行	
特殊情况	按撤诉处理	①必须是原告向受诉法院提出申请； ②必须在诉讼程序开始之后，法院宣告判决之前提出； ③申请撤诉是否准许由法院裁定
	缺席判决	法院在一方当事人无正当理由拒不参加法庭审理的情况下，可依法作出缺席判决

知识点 7 民事诉讼简易程序

（1）民事诉讼简易程序适用于基层法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的案件。

（2）法院在审理过程中发现案件不宜适用简易程序审理的，裁定转为普通程序；已经按照普通程序审理的案件，在开庭后不得转为简易程序审理。

知识点 8 民事诉讼第二审程序

1. 上诉期

（1）不服地方法院第一审判决的，15 日内上诉。

（2）不服地方法院第一审裁定的，10 日内上诉。

2. 上诉案件的裁判

一审法院判决、裁定	二审法院处理
认定事实清楚，适用法律正确	驳回上诉，维持原判决、裁定
认定事实错误或者适用法律错误	依法改判、撤销或者变更
认定基本事实不清	裁定撤销原判决，发回重审，或者查清事实后改判
遗漏当事人或者违法缺席判决	裁定撤销原判决，发回重审

第十八章　刑法

本章平均考核分值约 16 分，为重点章节，考核单项选择题、多项选择题和综合分析题。本章考题方式灵活、综合性强、重点突出，建议考生多做历年真题，把握重点。

知识点 1 追诉时效

最高刑期（X）	追诉期限	
$X<5$ 年	5 年	20 年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准
5 年$\leqslant X<10$ 年	10 年	
$X\geqslant 10$ 年	15 年	
无期徒刑、死刑	20 年	

知识点 2 犯罪构成

自然人犯罪

（1）刑事责任年龄

责任年龄（X）	刑事责任	量刑情节
$X\geqslant 75$	对《刑法》规定的一切犯罪负刑事责任	①从宽处罚：故意犯罪的，可以从轻或减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或减轻处罚； ②符合缓刑条件的，应当予以缓刑； ③审判时已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外
$X\geqslant 16$		对犯罪时不满 18 周岁的人： ①从宽处罚原则，应当从轻或者减轻处罚； ②不适用死刑； ③不构成累犯； ④符合缓刑条件的，应当予以缓刑； ⑤被判处 5 年有期徒刑以下刑罚的，免除其前科报告义务
$14\leqslant X<16$	故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、抢劫、强奸、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪，应当负刑事责任	
$12\leqslant X<14$	故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任	
$X<12$	不负刑事责任	

（2）刑事责任能力

群体	刑事责任能力	行为表现	责任后果
精神病人	无刑事责任能力	不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，经法定程序鉴定确定	不负刑事责任
	完全刑事责任能力	间歇性精神病人在精神正常时犯罪	应当负刑事责任
	限制刑事责任能力	尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的精神病人犯罪的	应当负刑事责任，但可以从轻或者减轻处罚
又聋又哑的人或盲人	可以从轻、减轻或者免除处罚		
醉酒的人	应当负刑事责任		

知识点 3 主刑

1. 管制

（1）管制的禁止令期限，可以与管制期限相同，也可以短于，但不得少于 3 个月。

（2）禁止令由社区矫正机构负责执行，由人民检察院实行监督。

2. 拘役

被拘役的犯罪分子参加劳动的，可酌量发给报酬。

3. 有期徒刑

犯罪分子在有期徒刑执行期间，凡有劳动能力的犯罪分子都应当参加劳动，接受教育和改造。

4. 无期徒刑

对人身自由的永久剥夺。

5. 死刑

（1）对犯罪时不满 18 周岁的人和审判时怀孕的妇女，不适用死刑。

（2）审判的时候已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。

知识点 4 附加刑

附加刑既可以独立适用，也可以附加适用，附加适用时，对一个犯罪可以适用两个或两个以上的附加刑。

提示 主刑只能独立适用，不能附加适用。

知识点 5 累犯、自首

1. 累犯

（1）一般累犯

一般累犯，是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在 5 年

以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的情况。

一般累犯成立条件：

①前罪和后罪都必须是故意犯罪；

②是前罪被判处的刑罚和后罪应当判处的刑罚都必须是有期徒刑以上的刑罚；

③后罪必须发生在前罪刑罚执行完毕或者赦免以后的 5 年之内；

④累犯不适用于不满 18 周岁的人犯罪。

（2）特别累犯

特别累犯，是指危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后的任何时候，再犯上述任一类罪的情况。

特别累犯的成立条件：

①前罪和后罪都必须是危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪；

②后罪必须发生在前罪刑罚执行完毕或者赦免以后。

提示 对累犯，应当从重处罚。

2. 自首

<table>
<tr><td rowspan="5">条件</td><td colspan="2">犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的行为</td></tr>
<tr><td>自动投案</td><td>犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪嫌疑人尚未受到调查谈话、讯问或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向公安机关、人民检察院或者法院投案的行为</td></tr>
<tr><td>如实供述</td><td>犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实；犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，应认定为如实供述自己的罪行</td></tr>
<tr><td rowspan="5">认定</td><td>犯有数罪</td><td>仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首</td></tr>
<tr><td>共同犯罪</td><td>犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首</td></tr>
<tr><td>翻供</td><td>自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首</td></tr>
<tr><td>逃跑</td><td>自动投案后又逃跑的，不能认定为自首</td></tr>
<tr><td>单位犯罪</td><td>①单位集体决定、单位负责人决定自动投案或者单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代单位犯罪事实的，应当认定为单位自首；
②单位没有自首，直接责任人员自动投案并如实交代自己知道的犯罪事实的，对该直接责任人员应当认定为自首</td></tr>
<tr><td rowspan="2">以自首论</td><td colspan="2">被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定 的罪行属不同罪行的，以自首论</td></tr>
<tr><td colspan="2">犯罪分子没有自动投案，但如实交代办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行及办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的，以自首</td></tr>
<tr><td>量刑规定</td><td colspan="2">可以从轻或减轻处罚；犯罪较轻的，可以免除处罚</td></tr>
</table>

知识点 6 数罪并罚

1. 数罪并罚的原则

吸收原则；限制加重原则；并科原则；折中原则。

2. 数罪并罚的适用

（1）刑罚执行完毕以前发现漏罪的并罚→先并后减

①判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照规定，决定执行的刑罚。

②已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。

（2）刑罚执行完毕以前又犯新罪的并罚→先减后并

判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照规定，决定执行的刑罚。

知识点 7 缓刑、减刑、假释

项目		缓刑	减刑	假释
适用刑罚		①拘役； ② 3 年以下有期徒刑	①管制； ②拘役； ③有期徒刑； ④无期徒刑	①有期徒刑； ②无期徒刑
主要条件	可以	同时满足： ①犯罪情节较轻； ②有悔罪表现； ③没有再犯罪的危险； ④缓刑对居住社区没有重大不良影响	满足情形之一： ①有悔改表现； ②有立功表现	①有期徒刑：执行原判刑 1/2 以上； ②无期徒刑：实际执行 13 年以上，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的； ③死刑缓期执行的罪犯减为无期徒刑或者有期徒刑：实际执行 15 年以上
	应当	上述 4 项情形加下列之一： ① X ＜ 18 周岁； ② X ⩾ 75 周岁； ③孕妇	重大立功表现	—
不适用情形		①累犯； ②犯罪集团首要分子	①拘役或 3 年以下有期徒刑且宣告缓刑的罪犯； ②被假释的罪犯，除有特殊情形，一般不得减刑	①累犯； ②故意杀人、抢劫、强奸、绑架、放火、爆炸、投放危险物质、有组织的性暴力犯罪（8 种）被判 10 年以上有期徒刑、无期徒刑的罪犯； ③因前述情形和犯罪被判处死刑缓期执行的罪犯，被减为无期徒刑、有期徒刑后，也不得假释； ④对于生效裁判中有财产性判项，罪犯确有履行能力而不履行或者不全部履行的，不得假释； ⑤被撤销假释的罪犯，一般不得再假释
社区矫正		√	×	√

知识点 8 涉税犯罪

1. 逃税罪

逃税罪
- 犯罪客体 >> 国家税收征收管理制度
- 客观方面（应予立案追诉）
  - 采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，不缴或者少缴税款行为
  - 纳税人逃避缴纳税款，数额在 10 万元以上并且占各税种应纳税总额 10% 以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的
  - 纳税人 5 年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予 2 次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在 10 万元以上并且占各税种应纳税总额 10% 以上的
  - 扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在 10 万元以上的
- 犯罪主体 >> 纳税人、扣缴义务人（可以是自然人，也可以是单位）
- 主观方面 >> 直接故意

2. 抗税罪

抗税罪
- 犯罪客体 >> 国家税收征收管理制度、依法执行征税职务活动的税务人员的人身权利
- 客观方面 >> 为以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的行为
- 犯罪主体 >> 纳税人、扣缴义务人（抗税罪只能由自然人实施）
- 主观方面 >> 直接故意

3. 逃避追缴欠税罪

逃避追缴欠税罪
- 犯罪客体 >> 国家税收征收管理制度、国家财产所有权
- 客观方面 >> 纳税人在欠缴应纳税款情况下，采取转移或者隐匿财产手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在 1 万元以上的行为
- 犯罪主体 >> 纳税人
- 主观方面 >> 直接故意

4. 骗取出口退税罪

骗取出口退税罪
- 犯罪客体 >> 国家税收出口退税管理制度、公共财产所有权
- 客观方面 >> 利用国家出口退税制度，以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在 10 万元以上的行为
- 犯罪主体 >> 纳税人、非纳税人（可以是自然人，也可以是单位）
- 主观方面 >> 故意，且具有骗取国家出口退税款的目的

5. 虚开增值税专用发票或虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

虚开增值税专用发票或虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

- 犯罪客体 >> 国家税收征管制度、国家税收制度
- 客观方面 >> 实施了虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的行为
- 犯罪主体 >> 自然人、单位
- 主观方面 >> 故意，而且一般都具有牟利的目的

6. 伪造、出售伪造的增值税专用发票罪

伪造、出售伪造的增值税专用发票罪

- 犯罪客体 >> 国家税收征管秩序、国家对增值税专用发票的管理规定
- 客观方面
  - 票面税额累计在 10 万元以上的
  - 行为人违反增值税专用发票管理规定，伪造增值税专用发票，或者明知自己所持有的是伪造的增值税专用发票，而仍然出售
  - 伪造或者出售伪造的增值税专用发票 10 份以上且票面税额在 6 万元以上的
  - 非法获利数额在 1 万元以上的

  （以上四项）应予立案追诉
- 犯罪主体 >> 自然人、单位
- 主观方面 >> 直接故意，且具有营利目的

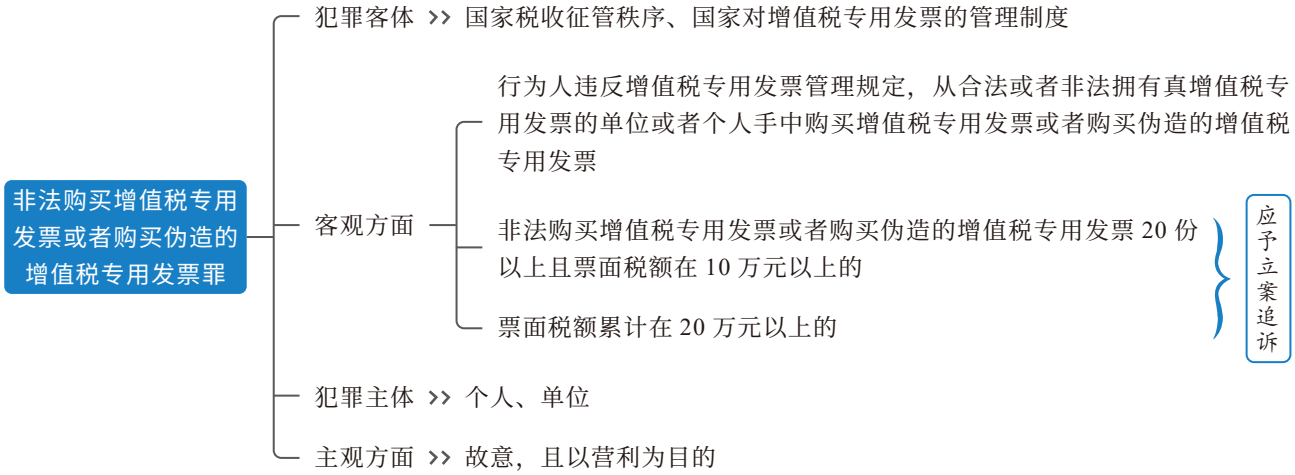
7. 非法出售增值税专用发票罪

非法出售增值税专用发票罪

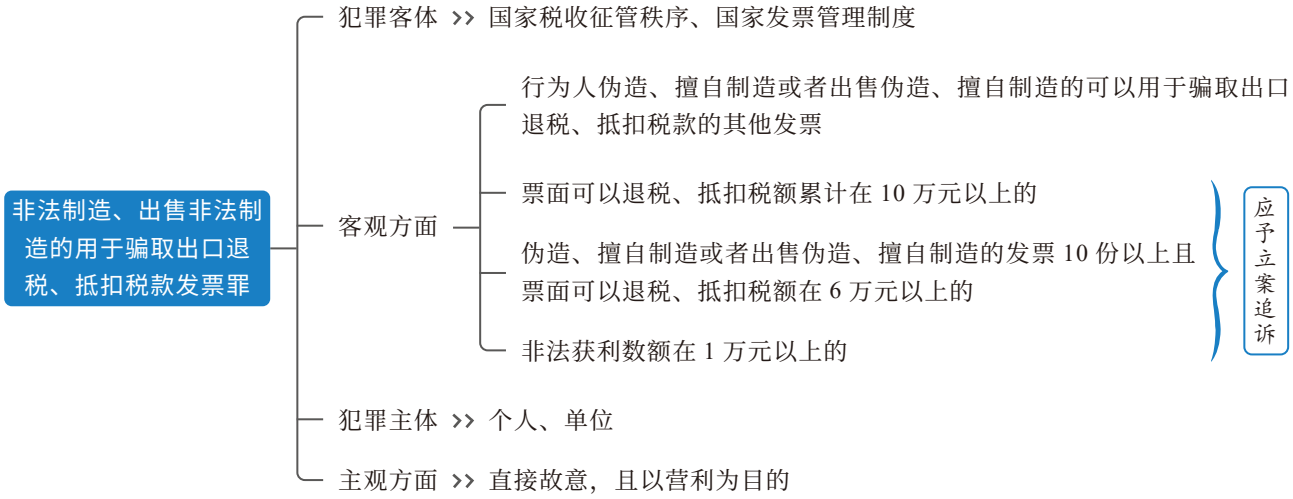
- 犯罪客体 >> 国家税收征管秩序、国家对增值税专用发票的管理制度
- 客观方面
  - 行为人违反增值税专用发票管理规定，无权出售增值税专用发票而非法出售，或者有权出售增值税专用发票的税务人员，违法出售增值税专用发票
  - 票面税额累计在 10 万元以上的
  - 非法出售增值税专用发票 10 份以上且票面税额在 6 万元以上的
  - 非法获利数额在 1 万元以上的

  （以上三项）应予立案追诉
- 犯罪主体 >> 持有专票的个人、单位；出售专票的税务机关工作人员
- 主观方面 >> 直接故意，且以营利为目的

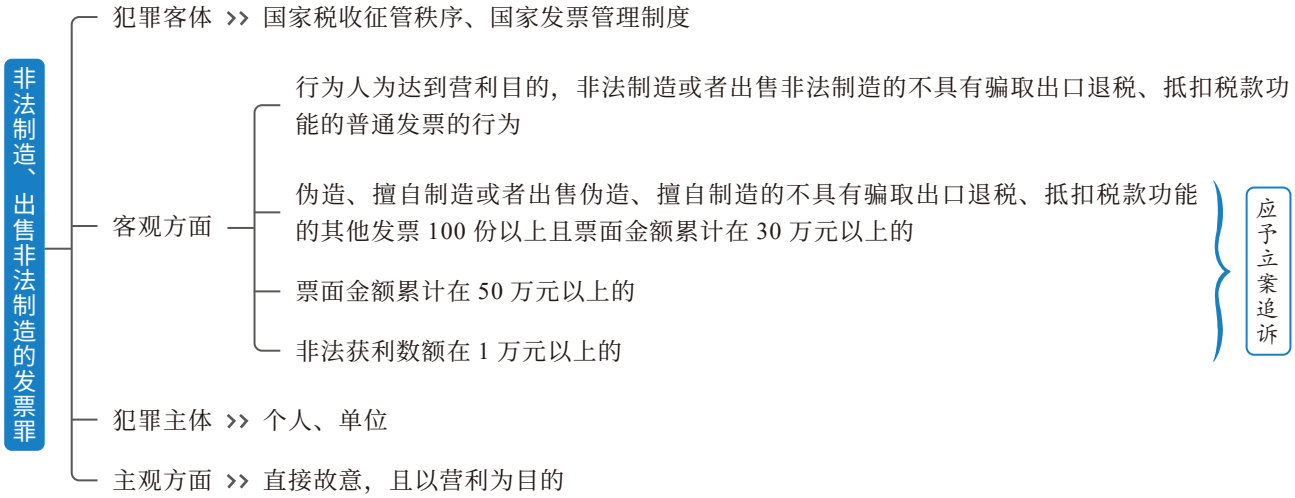
8. 非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票罪



9. 非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪



10. 非法制造、出售非法制造的发票罪



11. 非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

- 犯罪客体 >> 国家税收征管秩序、国家发票管理制度
- 客观方面
  - 行为人为达到营利目的，非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款的经税务机关监制的具有出口退税、抵扣税款功能的非增值税专用发票的行为
  - 票面可以退税、抵扣税额累计在 10 万元以上的
  - 非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 10 份以上且票面可以退税、抵扣税额在 6 万元以上的
  - 非法获利数额在 1 万元以上的

  （票面可以退税、抵扣税额累计在 10 万元以上的；非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 10 份以上且票面可以退税、抵扣税额在 6 万元以上的；非法获利数额在 1 万元以上的）应予立案追诉
- 犯罪主体 >> 个人、单位
- 主观方面 >> 直接故意，且以营利为目的

12. 非法出售发票罪

非法出售发票罪

- 犯罪客体 >> 国家税收征管秩序、国家发票管理制度
- 客观方面
  - 行为人为达到营利目的，非法出售普通发票的行为
  - 非法出售增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票以外的发票 100 份以上且票面金额累计在 30 万元以上的
  - 票面金额累计在 50 万元以上的

  （非法出售增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票以外的发票 100 份以上且票面金额累计在 30 万元以上的；票面金额累计在 50 万元以上的）应予立案追诉
- 犯罪主体 >> 个人、单位
- 主观方面 >> 直接故意，且以营利为目的

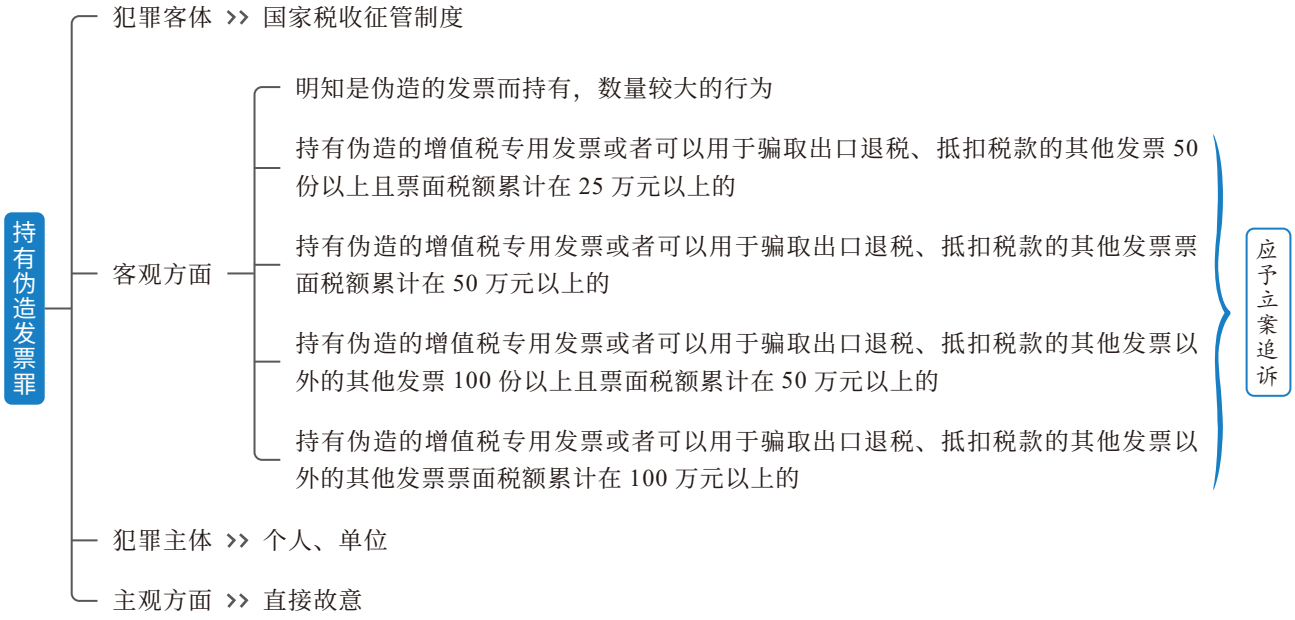
13. 虚开发票罪

虚开发票罪

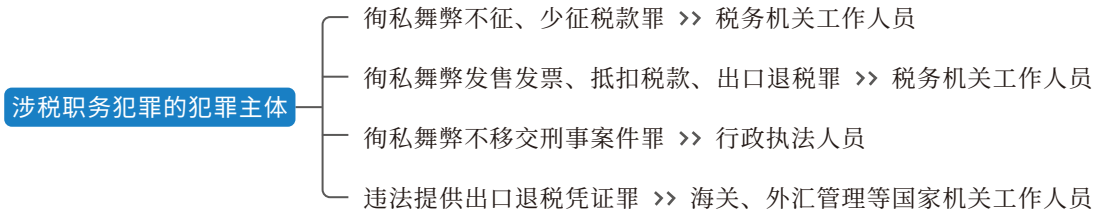
- 犯罪客体 >> 国家发票管理制度
- 客观方面
  - 虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的其他发票，情节严重的行为
  - ①虚开发票金额累计在 50 万元以上的；
    ②虚开发票 100 份以上且票面金额在 30 万元以上的；
    ③ 5 年内因虚开发票受过刑事处罚或者 2 次以上行政处罚，又虚开发票，数额达到上述①②项标准 60% 以上的

  （①虚开发票金额累计在 50 万元以上的；②虚开发票 100 份以上且票面金额在 30 万元以上的；③ 5 年内因虚开发票受过刑事处罚或者 2 次以上行政处罚，又虚开发票，数额达到上述①②项标准 60% 以上的）应予立案追诉
- 犯罪主体 >> 个人、单位
- 主观方面 >> 直接故意

14. 持有伪造发票罪



知识点 9 涉税职务犯罪的犯罪主体



第十九章　刑事诉讼法

本章平均考核分值约 3 分，为非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。本章知识点主要为程序，可以结合知识点本身的特点去学习，即每个独立的知识点都可以从主体 — 期限 — 方式 — 程序去学习，把握重点。

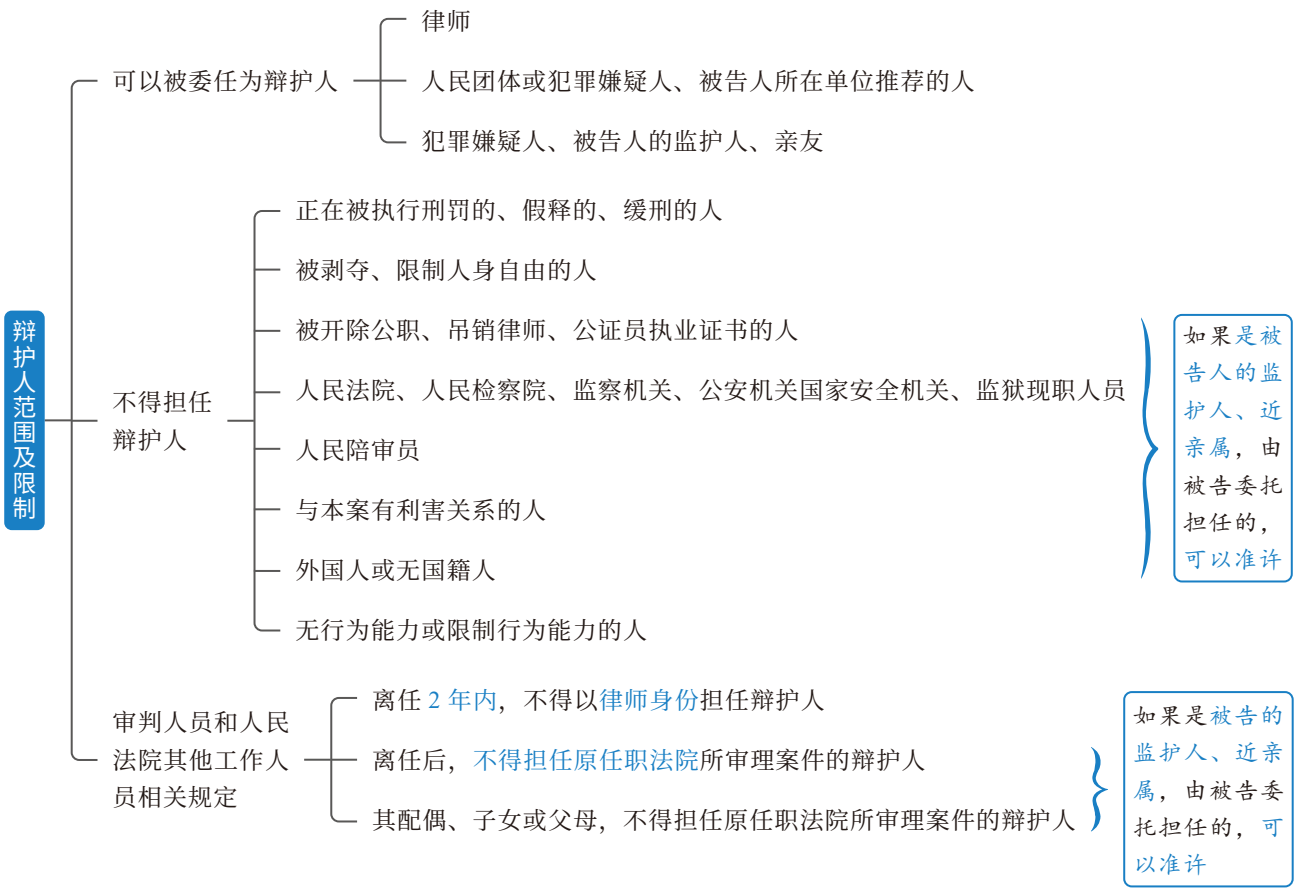
知识点 1 刑事诉讼参与人

项目	内容	
刑事诉讼当事人	被害人；犯罪嫌疑人、被告人；附带民事诉讼的原告人与被告人；自诉人。 提示 在公诉案件中，检察院向法院提起公诉以前，是犯罪嫌疑人；在检察院向法院提起公诉以后，是被告人	
其他刑事诉讼参与人	法定代理人	包括被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表
	诉讼代理人	可以是律师、人民团体或被代理人所在单位推荐的人，也可以是被代理人的监护人、亲友
	辩护人	可以是律师、人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人，也可以是犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友
	证人	①当事人以外的，就自己知道的案件情况向司法机关作证的人； ②证人不能更换和代替，并且只能是自然人，不能是法人；但是生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证人
	鉴定人	鉴定人不能同案件有利害关系
	翻译人员	翻译人员不能同案件有利害关系，凡是依法应当回避的，必须回避

提示 不包括侦查人员、检察人员和审判人员（审判员和人民陪审员）。

知识点 2 刑事诉讼辩护制度

辩护人范围及限制



知识点 3 强制措施

- 强制措施
  - 拘传 >> 主体：人民法院、人民检察院、公安机关
  - 拘留
    - 主体：人民检察院、公安机关
    - 执行：公安机关
  - 取保候审
    - 主体：人民法院、人民检察院、公安机关
    - 执行：公安机关
    - 期限：≤ 12 个月
  - 监视居住
    - 主体：人民法院、人民检察院、公安机关
    - 执行：公安机关
    - 期限：≤ 6 个月
  - 逮捕
    - 主体：人民法院、人民检察院
    - 执行：公安机关
    - 提请逮捕
      - 提请逮捕主体：公安机关
      - 一般情况：拘留后的 3 日内
      - 特殊情况：可延长 1 ～ 4 日
      - 流窜、多次、结伙作案的重大嫌疑分子：可延长至 30 日
    - 决定逮捕
      - 期限：接到提请逮捕书之日起 7 日内
      - 重大案件：检察委员会讨论决定
      - 人民法院对符合规定情形的被告人有权决定逮捕
      - 人民法院、人民检察院对各自决定逮捕的人，公安机关对于经人民检察院批准逮捕的人，应当在逮捕后的 24 小时内进行讯问

知识点 4 刑事审判程序

- 刑事审判程序
  - 第一审普通程序
  - 认罪认罚从宽制度 >> 实体从宽、程序从简
  - 简易程序
    - 适用范围 >>
      - ①案件事实清楚、证据充分的；
      - ②被告人承认自己所犯罪行，对指控的犯罪事实没有异议的；
      - ③被告人同意适用简易程序的
    - 不得适用简易程序范围 >>
      - ①被告是盲、聋、哑人，尚未完全丧失辨认或控制能力的精神病人的；
      - ②重大社会影响的；
      - ③共同犯罪中部分被告不认罪或对适用简易程序有异议的；
      - ④其他不适用情形
    - 审判组织
      - ≤ 3 年有期徒刑的 >> 可以组成合议庭或审判员一人独任审判
      - ＞ 3 年有期徒刑的 >> 应当组成合议庭
    - 审理期限
      - ≤ 20 日
      - 有期徒刑可能超过 3 年的，可延长至一个半月
  - 速裁程序（对一审程序的简化）
    - 适用条件（可以适用）
      - ≤ 3 年有期徒刑刑罚
      - 案件事实清楚、证据确认充分
      - 被告人同意适用速裁程序
    - 不得适用速裁程序范围 >>
      - ①被告是盲、聋、哑人，尚未完全丧失辨认或控制能力的精神病人的；
      - ②重大社会影响的；
      - ③共同犯罪中部分被告对犯罪事实、罪名、量刑建议、速裁程序有异议的；
      - ④被告未成年的；
      - ⑤民事诉讼赔偿等事项尚未达成和解的；
      - ⑥其他不适用情形
    - 审判员一人独任审判
  - 第二审程序 >> 提起
    - 上诉
      - 主体 >> 被告人、自诉人、附民事诉讼的原告人、被告人；经被告人同意可以提出上诉的被告人的辩护人和近亲属
      - 程序 >> 通过原审法院提出上诉
    - 抗诉
      - 主体 >> 人民检察院
      - 程序 >> 通过原审法院提出抗诉并将抗诉书抄送上一级人民检察院